



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Poder
Executivo

PREFEITA | Carla Machado

VICE-PREFEITA | Karla Chagas Maia

Rua Barão de Barcelos, 88 • Centro • São João da Barra • CEP 28200-000 • Tel. 22 3199-9631
Quinta-feira, 23 de Dezembro de 2021 • Edição 243

WWW.SJB.RJ.GOV.BR

Gabinete

Carla Maria Machado dos Santos

Decreto nº 211/21, de 22 de dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, autorizado na Lei Municipal nº. 749/20 (Lei Orçamentária Anual) e conforme disciplinado no art. 41, inciso I da Lei Federal nº. 4.320/64.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:

Art.1º. Fica Aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 292.000,00 (Duzentos e noventa e dois mil reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo descritas:

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
0501.0412218062.006	3.1.90.96.00000	01	R\$ 100.000,00	58
TOTAL			R\$ 100.000,00	

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
1402.0824418222.066	4.4.90.52.00000	09	R\$ 59.000,00	61
1402.0824418222.066	3.3.90.30.00000	09	R\$ 133.000,00	49
TOTAL			R\$ 192.000,00	

Art.2º. A Fonte de Recursos no valor de R\$ 292.000,00 (Duzentos e noventa e dois mil reais), para as suplementações determinadas no art. 1º, deste Decreto decorrerá da anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo descritas:

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
0701.1236118262.052	3.1.90.11.00000	01	R\$ 100.000,00	133
TOTAL			R\$ 100.000,00	

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
1201.1133418142.017	4.4.90.52.00000	09	R\$ 21.000,00	309
1201.1133418142.018	3.3.90.36.00000	09	R\$ 51.000,00	314
1201.1133418142.018	3.3.90.48.00000	09	R\$ 30.000,00	316
1201.1133418142.018	4.4.90.51.00000	09	R\$ 30.000,00	318
1201.1133418142.018	4.4.90.52.00000	09	R\$ 60.000,00	320
TOTAL			R\$ 192.000,00	

Art.3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São João da Barra-RJ, 22 de dezembro de 2021

Carla Maria Machado dos Santos

Prefeita Municipal

Decreto nº 212/21, de 22 de dezembro de 2021

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE GRADAÇÃO E ANÁLISE DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS - CGAIA, REGULAMENTA A JUNTA ADMINISTRATIVA DE IMPUGNAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS - JAIA, A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS AMBIENTAIS - JARA E APROVA OS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA POLÍTICA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE SÃO JOÃO DA BARRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município em seu artigo 55 e, considerando os incisos VI e VII do art. 23 e incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal; **CONSIDERANDO** o artigo 2, inciso III e artigo 6, inciso VI da Lei nº 6938/1981, o artigo 9 da Lei Complementar 140/2011, o inciso I do art. 1º do Decreto Federal nº. 99.274/90, o art. 78 da Lei 5.172/66, o art. 261, §1º, incisos I, IX e XII da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e, por fim, a Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra.

DECRETA

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1- A Comissão de Gradação e Análise de Infrações Ambientais (CGAIA) e os instrumentos administrativos da Política Ambiental Municipal, objetivam subsidiar a atuação dos agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos de São João da Barra.

Parágrafo único- O agente de fiscalização é o servidor público efetivo com atribuições para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito do Município de São João da Barra.

Art.2- Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão dolosa ou culposa que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Parágrafo único- As infrações administrativas ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, observadas as disposições deste Decreto.

CAPÍTULO II

DA COMISSÃO DE GRADAÇÃO E ANÁLISE DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Art.3- A Comissão de Gradação e Análise de Infrações Ambientais (CGAIA) é órgão deliberativo com a função de auxiliar na Política Municipal de Meio Ambiente.

Art.4- Compete à CGAIA:

I- Analisar o Auto de Constatação de Infração Ambiental, graduar a infração e estabelecer a sanção



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA:29116902000170

Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA:29116902000170
Dados: 2021.12.23 16:49:30 -03'00'

Assinatura Digital: as publicações são assinadas eletronicamente

Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. Para validação de sua autenticidade utilize a aplicação gratuita Adobe Acrobat Reader®.

cabível;

II- Encaminhar o Auto de Constatação, após gradação da infração, para que seja lavrado o Auto de Infração Ambiental pelo servidor público competente;

III- Analisar a possibilidade de conversão da pena, em prestações de serviços de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, a pedido do infrator;

IV- Propor, fundamentadamente, a aplicação das penalidades insculpidas nos incisos VIII e IX do artigo 145 da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra.

Art.5- A Comissão é órgão colegiado, composta por, no mínimo, três servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, dentre aqueles ocupantes do cargo efetivo de analista fiscal de meio ambiente.

§1º- Os membros serão definidos pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§2º- A gradação das infrações ambientais deverá ser definida, conjuntamente, pela maioria dos membros.

§3º- O agente público autuador poderá participar da CGAIA, eis que a citada comissão não possui caráter de instância recursal.

Art.6- As deliberações serão tomadas com a presença de, no mínimo, 03 (três) membros da CGAIA, cabendo a cada um, um único voto.

Art.7- Para consecução de suas atribuições, a Comissão poderá requerer ao agente fiscalizador que preste os esclarecimentos necessários.

Art.8- A CGAIA disporá de um Secretário, designado pelo Secretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos, a quem cabe especialmente:

I- secretariar as reuniões da CGAIA;

II- abrir e preparar os processos, para distribuição aos membros relatores;

III- manter atualizado o arquivo, inclusive as decisões, para coerência dos julgamentos, estatísticas e relatórios;

IV- lavar as atas das reuniões e subscrever os atos e termos do processo;

V- requisitar e controlar o material permanente e de consumo da CGAIA providenciando, de forma devida, o que for necessário;

VI- verificar o ordenamento dos processos com os documentos oferecidos pelas partes ou aqueles requisitados pela CGAIA, numerando e rubricando as folhas incorporadas ao mesmo;

VII- prestar os demais serviços de apoio administrativo aos membros da CGAIA.

CAPÍTULO III

JUNTA ADMINISTRATIVA DE IMPUGNAÇÕES DE

INFRAÇÕES AMBIENTAIS - JAIA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art.9- A Junta Administrativa de Impugnação de Infrações Ambientais - JAIA, será responsável pela instrução e julgamento das defesas administrativas de primeira instância remetidas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§ 1º- Os processos serão julgados pelos membros da JAIA, após parecer da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos;

§ 2º- A JAIA formalizará o devido processo de impugnação administrativa.

Art.10- São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Art.11- Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes e de entidades da sociedade civil e da comunidade afetada, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único- Designados dia, local e horário para a reunião aludida no caput, dela será intimada a defesa para, querendo, comparecer.

Art.12- Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art.13- O interessado poderá na fase de instrução e antes da conclusão para tomada da decisão final, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias.

§ 1º- Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º- Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

§ 3º- As perícias requeridas serão custeadas pelo requerente.

Art.14- Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de dez dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Art.15- Quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão

dotado de qualificação e capacidade técnica equivalente.

Art.16- Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado.

SEÇÃO II

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DA JAIA

Art.17- Compete à JAIA:

I- Analisar a admissibilidade das impugnações administrativas de primeira instância apresentados dentro do prazo cabível, de acordo com o procedimento administrativo;

II- Analisar e julgar as impugnações administrativas interpostas pelos infratores;

III- solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, quando necessário, informações complementares relativas às impugnações administrativas, objetivando uma análise mais completa da situação recorrida;

IV- Encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em defesa, e que se repitam sistematicamente.

SEÇÃO III

DA COMPOSIÇÃO DA JAIA

Art.18- A Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais – JAIA será composta por, no mínimo, três servidores públicos municipais designados pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§ 1º- Fica impedido de atuar no julgamento aquele que atuou como fiscal no caso.

§ 2º- Os membros que irão compor a JAIA deverão possuir nível superior e conhecimento na área ambiental.

§ 3º- O mandato dos membros da JAIA terá duração de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

§ 4º- O presidente da JAIA será designado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos dentre qualquer dos membros da junta.

§ 5º- A JAIA poderá solicitar parecer e/ou a presença em reunião desta junta de um especialista em um tema específico, quando a junta julgar necessário.

Art.19- Ocorrendo fato gerador de incompatibilidade ou impedimento, o Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Barra adotará providências cabíveis para tornar sem efeito ou cessar a designação de membros e suplentes da JAIA.

SEÇÃO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA JAIA

Art.20- São atribuições ao presidente da JAIA:

I- convocar, presidir, suspender e encerrar reuniões;

II- solicitar às autoridades competentes a remessa de documentos e informações sempre que necessário aos exames e deliberação da JAIA;

III- convocar os suplentes para eventuais substituições dos titulares;

IV- resolver questões de ordem, apurar votos e consignar, por escrito, no processo, o resultado do julgamento;

V- comunicar à autoridade ambiental os julgamentos proferidos das impugnações;

VI- assinar atas de reuniões;

VII- fazer constar nas atas a justificativa das ausências às reuniões;

VIII- elaborar, aprovar e emendar o seu Regimento Interno.

Art.21- São atribuições aos membros:

I- comparecer às sessões de julgamento e às reuniões convocadas pelo Presidente da JAIA ou, quando for o caso, pelo responsável pela coordenação da JAIA;

II- justificar as eventuais ausências;

III- relatar, por escrito, matéria que lhe for distribuída, fundamentando o voto;

IV- discutir a matéria apresentada pelos demais relatores, justificando o voto quando for vencido;

V- solicitar à presidência a convocação de reuniões extraordinárias da JAIA para apreciação de assunto relevante, bem como apresentar sugestões objetivando a boa ordem dos julgamentos e o correto procedimento dos recursos;

VI- comunicar ao Presidente da JAIA, com antecedência mínima de 15 dias, o início de suas férias ou ausência prolongada, a fim de possibilitar a convocação de seu suplente, sem prejuízo do normal funcionamento da JAIA;

VII- solicitar informações ou diligências sobre matéria pendente de julgamento, quando for o caso.

SEÇÃO V

DAS REUNIÕES

Art.22- As reuniões da JAIA serão realizadas ordinariamente para apreciação da pauta a ser discutida de acordo com o seu regimento interno.

Parágrafo único- As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 02 (dois) dias pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ou pelo seu Presidente, ou ainda por requerimento da metade mais um dos seus membros titulares.

Art.23- As deliberações serão tomadas com a presença de todos membros da JAIA, cabendo a cada um, um único voto.

Parágrafo único – Mesmo sem número para deliberação será registrada a presença dos que

comparecerem.

Art.24- Os resultados do julgamento das impugnações serão obtidos por maioria dos votos.

Art.25- As reuniões obedecerão à seguinte ordem:

I- abertura;

II- leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

III- apreciação das impugnações preparadas;

IV- apresentação de sugestões ou proposições sobre assuntos relacionados com a JAIA;

V- deliberar quanto às impugnações apresentadas fazendo constar todas as decisões em ata;

VI- encerramento.

Art.26- As impugnações administrativas apresentadas ao JAIA deverão ser distribuídas aos seus membros, para análise e elaboração de relatório.

Art.27- As impugnações serão julgadas em ordem cronológica de ingresso na JAIA.

SEÇÃO VI

DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS

Art.28- Aos membros de Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais - JAIA será devido o pagamento CORRESPONDENTE A 4 UFISAN, quando da efetiva participação e atuação em sessões voltadas, exclusivamente, para deliberação e/ou julgamento de impugnações.

§ 1º- O pagamento será devido desde que haja, pelo menos, uma sessão ordinária mensal da JAIA para tratar, exclusivamente, de deliberação/julgamento das impugnações interpostas, até o limite de 3 (três) reuniões mensais, não sendo remuneradas as demais reuniões que por ventura venham a acontecer.

§ 2º- Das sessões da JAIA deverá resultar lista de presença e ata devidamente assinada por todos os membros, contendo relação dos julgados, que deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de Administração para controle, verificação e inserção do valor devido a título de UFISAN em folha de pagamento para os servidores públicos designados para compor a Junta.

§ 3º- Os pagamentos mensais serão realizados aos membros efetivos e/ou aos membros suplentes que tenham efetivamente participado de reuniões da JAIA.

Art.29- O funcionamento, reuniões, atribuições e demais atividades da JAIA serão tratadas por meio de regulamentação específica.

SEÇÃO VII

DO SUPORTE ADMINISTRATIVO

Art.30- A JAIA disporá de um Secretário a quem cabe especialmente:

I- secretariar as reuniões da JAIA;

II- preparar os processos, para distribuição aos

membros relatores;

III- manter atualizado o arquivo, inclusive as decisões, para coerência dos julgamentos, estatísticas e relatórios;

IV- lavrar as atas das reuniões e subscrever os atos e termos do processo;

V- requisitar e controlar o material permanente e de consumo da JAIA providenciando, de forma devida, o que for necessário;

VI- verificar o ordenamento dos processos com os documentos oferecidos pelas partes ou aqueles requisitados pela JAIA, numerando e rubricando as folhas incorporadas ao mesmo;

VII- prestar os demais serviços de apoio administrativo aos membros da JAIA.

VIII- enviar, por meio de instrumento de comunicação interna, as decisões do JAIA para dar ciência do CGAIA.

SEÇÃO VIII

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art.31- A defesa deverá conter:

I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II- a qualificação do impugnante;

III- as razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação;

IV- as provas que lhe dão suporte;

V- os atos constitutivos do autuado.

Art.32- Contra o auto de infração poderá ser interposta impugnação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da ciência da autuação.

Art.33- A impugnação será julgada pela JAIA, estando a decisão vinculada a relatório constante dos autos do processo administrativo.

§ 1º- Para formação de seu convencimento, a JAIA determinará as diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas as necessárias informações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no prazo estabelecido.

§ 2º- A decisão administrativa conterà relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatório, será graduada quanto à natureza da infração, a vantagem auferida e o porte econômico do infrator.

Art.34- Julgado o processo de impugnação e aplicada à sanção administrativa, será o infrator notificado para efetuar seu pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias, ou apresentar recurso.

Art.35- Da decisão que trata o artigo 33 caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação da decisão, a ser requerido na Secretaria de

Meio Ambiente e Serviços Públicos e remetido à Junta Administrativa Recursos Ambientais para deliberação.

§ 1º- A decisão de recurso deliberado pelo JARA será proferida pela SEMMASP com carácter definitivo terminativo, com trânsito administrativo final e será devidamente publicada em Diário Oficial Municipal.

§ 2º- O recurso só terá efeito suspensivo no que versar sobre a aplicação de multas.

§ 3º- Considera-se formalizada a intimação da decisão a partir do efetivo recebimento do Aviso de Recebimento - AR ou publicação no Diário Oficial Municipal.

Art.36- A pena de multa será graduada de acordo com a Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra, levando em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Parágrafo único- A recusa à prestação de informações ou o desrespeito às determinações e convenções da JAIA, nos termos deste Decreto, caracterizam desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal.

Art.37- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos deverá dar à JAIA todas as informações necessárias ao julgamento dos recursos, permitindo aos seus membros, se for o caso, consultar registros e arquivos relacionados com o seu objeto.

Art.38- A qualquer tempo, de ofício ou por representação de interessado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos examinará o funcionamento da JAIA e se o órgão está observando a legislação ambiental vigente, bem como as obrigações deste Decreto.

Art.39- A JAIA terá apoio administrativo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art.40- Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art.41- Ficam todas as secretarias municipais subordinadas e vinculadas ao presente Decreto que regulamenta os instrumentos administrativos elencados nesta lei.

Art.42- Os instrumentos de fiscalização ambiental são atos administrativos delegados aos agentes de fiscalização, designados em portaria específica para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito do Município de São João da Barra, e terão validade em todo território municipal, dentro dos limites estabelecidos em lei.

SEÇÃO IX

DO REGIMENTO INTERNO

Art.43- O funcionamento da JAIA será regido por seu regimento interno.

Parágrafo único- O regimento interno da JAIA será aprovado pelo seu colegiado por maioria simples e em caso de empate, por voto de minerva de seu Presidente.

CAPÍTULO IV

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS AMBIENTAIS

- JARA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art.44- A Junta Administrativa de Recursos Ambientais (JARA) será responsável por analisar e julgar os recursos ambientais remetidos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art.45- Das decisões tomadas pela Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais – JAIA, em primeira instância, poderá o infrator interpor recurso administrativo à Junta Administrativa de Recursos Ambientais JARA no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da publicação da decisão de primeira instância ou quando o infrator tomar ciência pessoalmente da decisão.

Art.46- O pedido de recurso administrativo terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento das multas e, quanto às demais penalidades, apenas devolutivo.

Art.47- A Junta Administrativa de Recursos Ambientais – JARA, que exerce o juízo de admissibilidade do recurso administrativo, se houver pedido do recorrente, poderá, fundamentadamente, conferir efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses em que a execução imediata da sanção possa acarretar dano irreparável.

Art.48- Da decisão da Junta Administrativa de Recursos Ambientais - JARA, o respectivo processo ou sua cópia seguirá, conforme julgado:

I- à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos – SEMMASP quando se tratar de cumprimento de embargo, interdição, multa ou perda de benefícios concedidos pelo poder público;

II- no caso de multa, a Dívida Ativa do Município, para inscrição e devida cobrança judicial; ou,

III- à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos – SEMMASP, nos demais casos, inclusive para fins de eventual arquivamento.

Art.49- Caso a decisão administrativa mantenha a multa, integral ou parcialmente, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento, contados da data da publicação da decisão no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único- Caso o pagamento não seja efetuado

no prazo acima previsto, os autos serão imediatamente remetidos para a Secretaria de Fazenda para serem inscritos na Dívida Ativa do Município e posteriormente encaminhados para a Procuradoria Geral do Município – PGM efetuar a cobrança do débito.

Art.50- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo exclui-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento.

SEÇÃO II

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art.51- Compete à JARA:

I- Analisar a admissibilidade dos recursos administrativos em última instância apresentados dentro do prazo cabível, de acordo com o procedimento administrativo;

II- Analisar e julgar os recursos administrativos interpostos pelos infratores;

III- solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos e/ou à Junta Administrativa de Impugnações Ambientais, quando necessário, informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma análise mais completa da situação recorrida;

IV- Encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em defesa, e que se repitam sistematicamente.

SEÇÃO III

DA COMPOSIÇÃO DA JARA

Art.52- A JARA será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, sendo:

I- 2 (dois) representantes indicados por Chefe do Poder Executivo Municipal;

II- 1 (um) representante indicado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS.

§ 1º- A nomeação dos três titulares e dos respectivos suplentes será efetivada por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2º- Os membros que irão compor a JARA, e seus suplentes, deverão possuir no mínimo nível superior e conhecimento na área ambiental.

§ 3º- O mandato dos membros da JARA terá duração de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

§ 4º- O presidente da JARA deverá ser designado e poderá ser qualquer dos membros desta junta, sendo nomeado pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Barra.

§ 5º- A JARA poderá solicitar parecer e/ou a presença em reunião desta junta de um especialista em um tema específico, quando a junta julgar necessário.

§ 6º- Fica impedido de atuar no julgamento aquele que

atuou como fiscal atuante na fase aplicação de instrumentos de controle ambiental.

Art.53- Ocorrendo fato gerador de incompatibilidade ou impedimento, o Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Barra adotará providências cabíveis para tornar sem efeito ou cessar a designação de membros e suplentes da JARA.

Art.54- O funcionamento, competências, reuniões e demais atividades da JARA serão tratadas por meio de regulamentação específica.

SEÇÃO IV

DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS

Art.55- Aos membros de Junta Administrativa de Recursos Ambientais – JARA será devido o pagamento de 4 UFISAN pelo Poder Executivo, quando da efetiva participação e atuação em sessões voltadas, exclusivamente, para deliberação e/ou julgamento de recursos.

§ 1º- O pagamento será devido desde que haja, pelo menos, uma sessão ordinária mensal da JARA para tratar, exclusivamente de deliberação/julgamento dos recursos interpostos, até o limite de 3 (três) reuniões mensais, não sendo remuneradas as demais reuniões que por ventura venham a acontecer.

§ 2º- Das sessões da JARA deverá resultar lista de presença e ata devidamente assinada por todos os membros, contendo relação dos julgados, que deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de Administração para controle, verificação e inserção do valor devido a título de UFISAN em folha de pagamento para os servidores públicos designados para compor a Junta.

§ 3º- O pagamento dos UFISAN relativos às sessões serão realizados uma única vez por mês, aos membros efetivos e aos membros suplentes convocados formalmente para substituir o efetivo, que comparecerem presencialmente ou por meio virtual, conforme o caso, às reuniões da JARA.

SEÇÃO V

DAS REUNIÕES

Art.56- As reuniões da JARA serão realizadas ordinariamente para apreciação da pauta a ser discutida de acordo com o seu regimento interno.

Parágrafo único- As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 02 (dois) dias pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ou pelo seu Presidente, ou ainda por requerimento da metade mais um dos seus membros titulares.

Art.57- As deliberações serão tomadas com a presença de todos membros da JARA, cabendo a cada um, um único voto.

Parágrafo único- Mesmo sem número para

deliberação será registrada a presença dos que comparecerem.

Art.58- Os resultados do julgamento dos recursos serão obtidos por maioria dos votos.

Art.59- As reuniões obedecerão à seguinte ordem:

I- abertura;

II- leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

III- apreciação dos recursos preparados;

IV- apresentação de sugestões ou proposições sobre assuntos relacionados com a JARA;

V- deliberar quanto aos recursos apresentados fazendo constar todas as decisões em ata;

VI- encerramento.

Art.60- Os recursos administrativos apresentados à JARA deverão ser distribuídos aos seus membros, para análise e elaboração de relatório.

Art.61- Os recursos serão julgados em ordem cronológica de ingresso na JARA.

SEÇÃO VI

DO SUPORTE ADMINISTRATIVO

Art.62- A JARA disporá de um Secretário a quem cabe especialmente:

I- secretariar as reuniões da JARA;

II- preparar os processos, para distribuição aos membros relatores;

III- manter atualizado o arquivo, inclusive as decisões, para coerência dos julgamentos, estatísticas e relatórios;

IV- lavrar as atas das reuniões e subscrever os atos e termos do processo;

V- requisitar e controlar o material permanente e de consumo da JARA providenciando, de forma devida, o que for necessário;

VI- verificar o ordenamento dos processos com os documentos oferecidos pelas partes ou aqueles requisitados pela JARA, numerando e rubricando as folhas incorporadas ao mesmo;

VII- prestar os demais serviços de apoio administrativo aos membros da JARA.

VIII- enviar, por meio de instrumento de comunicação interna, as decisões do JARA para dar ciência ao CGAIA.

SEÇÃO VII

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art.63- A defesa deverá conter:

I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II- a qualificação do impugnante;

III- as razões de fato e de direito que fundamentam o recurso;

IV- as provas que lhe dão suporte;

V- os atos constitutivos do autuado.

Art.64- O recurso será julgado pela JARA, estando a

decisão vinculada a relatório constante dos autos do processo administrativo.

§ 1º- Para formação de seu convencimento, a JARA determinará as diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas as necessárias informações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no prazo estabelecido.

§ 2º- A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatório, será graduada quanto à natureza da infração, a vantagem auferida e o porte econômico do infrator.

Art.65- Julgado o processo de recurso e aplicada a sanção administrativa, será o infrator notificado para efetuar seu pagamento, no prazo de 30 (dez) dias.

Art.66- A decisão de recurso deliberado pela JARA será proferida pela SEMMASP com carácter definitivo terminativo, com trânsito administrativo final e será devidamente publicada em Diário Oficial Municipal.

§ 1º- O recurso só terá efeito suspensivo no que versar sobre a aplicação de multas.

§ 2º- Considera-se formalizada a intimação da decisão a partir do efetivo recebimento do Aviso de Recebimento - AR ou publicação no Diário Oficial Municipal.

Art.67- A pena de multa será graduada de acordo com a Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra, levando em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Parágrafo único- A recusa à prestação de informações ou o desrespeito às determinações e convenções da JARA, nos termos deste Decreto, caracterizam desobediência, na forma do artigo 330 do Código Penal.

Art.68- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos deverá dar à JARA todas as informações necessárias ao julgamento dos recursos, permitindo aos seus membros, se for o caso, consultar registros e arquivos relacionados com o seu objeto.

Art.69- A qualquer tempo, de ofício ou por representação de interessado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos examinará o funcionamento da JARA e se o órgão está observando a legislação ambiental vigente, bem como as obrigações deste Decreto.

Art.70- A JARA terá apoio administrativo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços

Públicos.

Art.71- Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art.72- Os instrumentos de fiscalização ambiental são atos administrativos delegados aos agentes de fiscalização, designados em portaria específica para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito do Município de São João da Barra, e terão validade em todo território municipal, dentro dos limites estabelecidos em lei.

SEÇÃO VIII

DO REGIMENTO INTERNO

Art.73- O funcionamento da JARA será regido por seu regimento interno.

Parágrafo único- O regimento interno da JARA será aprovado pelo seu colegiado por maioria simples e em caso de empate, por voto de minerva de seu Presidente.

CAPÍTULO V

DOS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

Art.74- São Instrumentos de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos:

I- o Auto de Constatação;

II- o Relatório de Vistoria;

III- o Auto de Infração Ambiental;

IV- a Notificação;

V- os Termos administrativos:

a) de Apreensão;

b) de Depósito;

c) de Doação;

d) de Soltura;

e) de Destruição ou Inutilização;

f) de Devolução;

VI - o Parecer técnico;

VII- o Modelo de Fichas de Atenuantes e Agravantes;

VIII- o Auto de Medidas Cautelares.

SEÇÃO I

DO AUTO DE CONSTATAÇÃO

Art.75- O Auto de Constatação (AC) é ato administrativo pelo qual o agente de fiscalização constata uma infração à legislação, identifica o infrator, descreve sua conduta e tipifica a ação ou omissão fundamentada na legislação ambiental, e sugere a aplicação de sanção administrativa, e tem por finalidade:

I- fornecer dados para planejamento, criação e gerenciamento de um banco de dados com mapeamento das áreas onde demandam ações imediatas;

II- informar oficialmente, aos órgãos municipais competentes, ao Ministério Público Estadual e Federal

sobre as infrações ou crimes ambientais cometidos, para adoção de medidas legais cabíveis;

III- informar sobre a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos a todo interessado.

Art.76- No Auto de Constatação conterá:

I- a identificação e qualificação do infrator;

II- o local, a hora e a data da infração;

III- coordenadas geográficas;

IV- a descrição das infrações e a menção dos dispositivos legais transgredidos;

V- as penalidades a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal transgredido;

VI- a assinatura do infrator;

VII- a assinatura da autoridade competente.

§ 1º- Em caso de recusa do infrator em assinar o Auto de Constatação, o agente fiscal deverá solicitar duas testemunhas presentes no local e declarar que o autuado recusou-se a receber no verso do auto.

§ 2º- Em caso de envio por AR, aguardar o seu retorno para validar a continuação do processo.

Art.77- O modelo do Auto de Constatação está descrito no anexo I deste Decreto.

SEÇÃO II

DO RELATÓRIO DE VISTORIA

Art.78- O Relatório de Vistoria é ato administrativo no qual se transcreve na íntegra os registros verificados, onde constará data, hora, anexação de fotos, coordenadas e elementos mediante análise e investigação por parte dos agentes de fiscalização.

Art.79- O modelo do Relatório de Vistoria está descrito no anexo II deste Decreto.

SEÇÃO III

DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Art.80- O Auto de Infração Ambiental é ato administrativo vinculado ao Auto de Constatação acrescido do Relatório de Vistoria, por meio do qual os órgãos competentes para a aplicação das sanções administrativas aplicarão as penalidades correspondentes.

Art.81- São competentes para aplicar a sanção administrativa punitiva, com base no artigo anterior, os servidores público efetivos com atribuições para exercer o poder de polícia ambiental no âmbito do Município de São João da Barra.

Art.82- O Auto de Infração Ambiental conterá:

I- a identificação e qualificação do infrator;

II- o local, a hora e a data da infração;

III- a descrição das infrações e a menção dos dispositivos legais transgredidos;

IV- as penalidades a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal transgredido;

- V- o valor e os prazos para recolhimento da multa;
- VI- o prazo para interposição de impugnação administrativa junto a JAIA;
- VII- o prazo para interposição de recurso junto a JARA;
- VIII- a assinatura do infrator;
- IX- a assinatura da autoridade competente.

Parágrafo único- O Auto de Infração Ambiental será enviado por Correio via AR e publicado em Diário Oficial, estando o prazo suspenso até o retorno do AR para validar a continuação do processo.

Art.83- O modelo do Auto de Infração está descrito no anexo III deste Decreto.

SEÇÃO IV

DA NOTIFICAÇÃO

Art.84- A Notificação é o ato administrativo que visa dar ciência ao infrator das providências a serem tomadas. Trata-se de uma comunicação formal que, em princípio, não acarreta aplicação de sanção administrativa ou medida cautelar.

Art.85- A Notificação conterá:

- I- a identificação e qualificação do notificado;
- II- o local, a hora e a data da notificação;
- III- a finalidade e a descrição da notificação;
- IV- a assinatura do notificado;
- V- a assinatura da autoridade competente.

Art.86- O modelo da Notificação está descrito no anexo IV deste Decreto.

SEÇÃO V

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS

Art.87- Os Termos Administrativos são instrumentos pelos quais o agente de fiscalização formalizará sua ação de acordo com cada caso concreto.

SUBSEÇÃO I

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE APREENSÃO

Art.88- O Termo Administrativo de Apreensão é ato administrativo, vinculado ao Auto de Constatação e à emissão do Termo de Depósito, pelo qual o agente de fiscalização apreende bens materiais, animais, produtos e subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na prática da infração ambiental constatada.

Parágrafo único- A lavratura do Termo de Apreensão é de competência dos agentes de fiscalização.

Art.89- No Termo de Apreensão conterá:

- I- objeto da apreensão (animais silvestres, produtos ou instrumentos apreendidos);
- II- a quantidade, o tipo, o valor estimado, e as características do objeto da apreensão;
- III- o detalhamento dos motivos e a base legal do ato da apreensão;
- IV- o local, a hora e a data da apreensão;
- V- a assinatura da autoridade competente.

Art.90- O modelo do Termo de Apreensão está descrito no anexo V deste Decreto.

SUBSEÇÃO II

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE DEPÓSITO

Art.91- O Termo Administrativo de Depósito é o ato administrativo pelo qual os agentes de fiscalização formalizam a posse imediata do objeto de apreensão em nome de órgão competente ou pessoa indicada na legislação ambiental vigente, que responderá pela sua guarda e conservação como fiel depositário.

I- a lavratura do Termo de Depósito é de competência dos agentes de fiscalização;

II- no caso de depósito doméstico provisório de animais silvestres, deve-se atentar para o disposto na Resolução CONAMA nº 384/ 2006;

III- a qualquer tempo, a critério da autoridade fiscalizadora e sempre que houver necessidade, será autorizada pela autoridade ambiental do Município a remoção, modificação, adequação, substituição, ou qualquer outra providência relacionada à matéria-prima, produto ou equipamento que tenham sido objeto de apreensão.

Art.92- O modelo do Termo de Depósito está descrito no anexo V deste Decreto.

SUBSEÇÃO III

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE DOAÇÃO

Art.93- O Termo de Doação é o ato administrativo pelo qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos doa a instituições científicas, hospitalares ou qualquer outra com fins beneficentes, culturais ou educacionais, o objeto da apreensão, após avaliação e autorização do órgão competente.

Parágrafo único- a doação de produtos perecíveis deve ser precedida de uma avaliação técnica de profissional habilitado, lavrando-se o respectivo laudo de avaliação para doação e consumo.

Art.94- O modelo do Termo de Doação está descrito no anexo VI deste Decreto.

SUBSEÇÃO IV

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE SOLTURA

Art.95- O Termo de Soltura é o ato administrativo pelo qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos devolve ao habitat natural, ou a entidades assemelhadas os animais que foram apreendidos ou capturados.

I- a soltura dos animais só ocorrerá após devida inspeção por veterinário ou biólogo habilitado para fazê-lo, a fim de verificar se os animais estão em condições de soltura;

II- a lavratura do Termo de Soltura é de competência dos agentes de fiscalização.

Art.96- O modelo do Termo de Soltura está descrito no

anexo V deste Decreto.

SUBSEÇÃO V

DOS TERMOS ADMINISTRATIVOS DE DESTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO

Art.97- Os objetos apreendidos em razão da prática de infração ambiental poderão ser destruídos ou inutilizados quando a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos, nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias, ou, que possam expor o meio ambiente a riscos significativos, ou, comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização, observando-se os seguintes requisitos:

I- quando não houver a possibilidade de outra forma de destinação, ou não houver uso lícito possível para o bem apreendido;

II- quando houver manifestação da área técnica competente atestando estarem os bens enquadrados nas situações descritas no caput;

III- por decisão da autoridade competente.

§ 1º- A lavratura do Termo de Destruição ou Inutilização é de competência dos agentes de fiscalização.

§ 2º- O ato da destruição ou inutilização de bem apreendido deverá ser feito na presença de duas testemunhas que poderão ser os próprios agentes de fiscalização ou guardas do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal.

§ 3º- A destruição ou inutilização de bens apreendidos que sejam consideradas substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente observará as determinações do órgão competente, de modo a evitar maiores danos ao meio ambiente, e correrão a expensas do infrator.

Art.98- O modelo do Termo de Destruição ou Inutilização está descrito no anexo V deste Decreto.

SEÇÃO VI

DO PARECER TÉCNICO

Art.99- O Parecer Técnico descreve uma avaliação/opinião técnica fundamentada na legislação e parâmetros técnicos sobre uma questão específica.

Parágrafo único- A lavratura do Parecer Técnico é de competência dos analistas fiscais de meio ambiente.

Art.100- O modelo do Parecer Técnico está descrito no anexo VII deste Decreto.

SEÇÃO VII

DA FICHA DE ATENUANTES E AGRAVANTES

Art.101- A ficha de atenuantes e agravantes trata-se do documento que apresenta as circunstâncias que atenuam ou agravam as penalidades, nos termos da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021,

que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra.

Art.102- O modelo da Ficha de Atenuantes e Agravantes está descrito no anexo VIII deste Decreto.

SEÇÃO VIII

DOS AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES

Art.103- Os autos de medidas cautelares são atos de precaução aplicáveis quando se está diante de risco à saúde da população ou da ocorrência ou iminência de ocorrer degradação ambiental de difícil reparação.

§ 1º- São impostas antes da instauração ou em qualquer fase do processo administrativo sancionador.

§ 2º- Produzem efeitos imediatos e não estão sujeitas a recurso do administrado.

§ 3º- São dotadas de provisoriedade, uma vez que vigorarão pelo prazo máximo de 60 dias, ao final do qual deverão ser ratificadas como sanção administrativa ou não produzirão mais efeitos.

Art.104- As Medidas Cautelares administrativas estabelecidas na Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra. são:

I- Apreensão: pode ser aplicada em relação a animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objetos da infração, instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo;

II- Suspensão de venda e fabricação do produto: constitui medida que tem por objetivo evitar a colocação ou circulação no mercado de produtos ou subprodutos oriundos de infração administrativa ao meio ambiente;

III- Embargo de obra ou atividade: tem o fito de impedir a continuidade do dano ambiental, propiciando a regeneração do meio ambiente e possibilitando a viabilidade da recuperação da área degradada;

IV- Suspensão parcial ou total das atividades - poderá ser aplicada pela autoridade ambiental quando verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental; ou quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização;

V- Interdição do estabelecimento: constitui medida que visa evitar a manutenção no mercado de estabelecimento que descumpra a legislação ambiental.

Art.105- O modelo da Ficha de Atenuantes e

Agravantes está descrito no anexo IX deste Decreto.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.106- O agente de fiscalização que tomar ciência de qualquer infração na circunscrição do município tem o dever de adotar as medidas administrativas reguladas neste decreto.

Art.107- Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São João da Barra, 22 de dezembro de 2021.

CARLA MARIA MACHADO DOS SANTOS

Prefeita de São João da Barra

ANEXO I – MODELO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	AUTO DE CONSTATAÇÃO	Proc.: _____
01 – PENALIDADE SUGERIDA:			
Constatada infração à legislação de controle ambiental do Município de São João da Barra, fica o administrado infrator sujeito à (s) penalidade (s) assinalada (s) abaixo, conforme disposto no art. _____, inciso (s) _____ da _____.			
☐ ADVERTÊNCIA ☐ RESTRITIVA DE DIREITOS ☐ INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
☐ MULTA SIMPLES ☐ EMBARGO DA OBRA OU ATIVIDADE ☐ SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DO PRODUTO			
☐ MULTA DIÁRIA ☐ SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DO PRODUTO			
☐ APREENSÃO ☐ DISTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO			
Nº (01) LACRE (S): _____			
02 – RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS:			
☐ AUTO DE APREENSÃO Nº: _____ ☐ TERMO DE DEPÓSITO Nº: _____			
☐ TERMO DE SOLTURA Nº: _____ ☐ OUTROS: _____			
03 – DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO:			
04 – DISPOSITIVO(S) LEGAL(IS) TRANSGRIDIDO(S):			
05 – OBSERVAÇÕES:			
06 – NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:		07 – CPF/CNPJ:	
08 – ENDEREÇO/BAIRRO/MUNICÍPIO:			
09 – TIPOLOGIA:		10 – ATIVIDADE PRINCIPAL:	
11 – ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:		12 – BAIRRO E MUNICÍPIO:	13 – CEP:
14 – REPRESENTANTE LEGAL:	15 – CARGO:	16 – TELEFONE PARA CONTATO:	
17 – LOCAL-ÁREA/QUANTIDADE-CORPO HIDRICO:		18 – DATA E HORA DA OCORRÊNCIA:	19 – COORDENADAS:
20 – AGENTE FISCALIZADOR:	21 – CARGO:	22 – MATRÍCULA:	23 – ASSINATURA:
24 – NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:	25 – CPF:	26 – DATA:	27 – ASSINATURA:

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)

ANEXO II – MODELO DE RELATÓRIO DE VISTORIA

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	RELATÓRIO DE VISTORIA	Proc.: _____
SETOR:	NÚMERO: RVT	DATA/HORA DE VISTORIA:	Pág.: de
TIPOLOGIA:			
ATIVIDADE:	ANEXOS:		
RAZÃO SOCIAL/NOME:	CNPJ/CPF:		
ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO:	DISTRITO:	BAIRRO:	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	Nº FUNCIONÁRIOS:		
CONTATO/CARGO:	TELEFONE:		
MOTIVO/ASSUNTO:	PROCESSO:		
TÉCNICO/CARGO:			

1- DESCRIÇÃO OU MOTIVO
2- ENQUADRAMENTO LEGAL
3- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA OU EMPREENDIMENTO
4- RECOMENDAÇÕES
5- CONCLUSÕES
São João da Barra

DOCUMENTOS EMITIDOS:	EM:

ANEXO III – MODELO DE AUTO DE INFRAÇÃO

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	AUTO DE INFRAÇÃO	Proc.: _____
01 – QUALIFICAÇÃO DO AUTUADO:			
NOME OU RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	
ENDEREÇO DA ATIVIDADE:			
BAIRRO/DISTRITO:	MUNICÍPIO:	CEP:	
ATIVIDADE PRINCIPAL:	CÓDIGO DA ATIVIDADE:		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARGO:	TELEFONE PARA CONTATO:	
ENDEREÇO P/ CORRESPONDÊNCIA:	MUNICÍPIO:	CEP:	
02 – DADOS DA OCORRÊNCIA:			
LOCAL-ÁREA/QUANTIDADE-CORPO HIDRICO:		MEDIDA EM GPS:	
DATA DA OCORRÊNCIA:		HORA:	
03 – DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO:			
DISPOSITIVO LEGAL TRANSGRIDIDO:			
ENQUADRAMENTO LEGAL:			
Verificada infração à legislação ambiental municipal vigente no Auto de Constatação nº _____ e no Relatório de vistoria nº _____, é lavrado o presente Auto de Infração, conforme Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021 (Código Ambiental Municipal) e que implica na aplicação da(s) penalidade(s) conforme o dispositivo no art. _____, inciso (s) _____ da _____.			
() Aplicação de Multa – Valor: _____			
04 – ATENÇÃO:			
(1) O prazo para o recolhimento da multa é de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do Auto de Infração ou do termo final fixado no Edital, conforme o caso.			
(2) O pagamento deverá ser efetuado utilizando-se Guia de Depósito Especial – FUNDASSAN.			
(3) O prazo para interposição de Impugnação é de 15 (quinze) dias contados da intimação, nos termos da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021.			



- (4) Uma cópia da Guia quitada deverá ser enviada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos para que seja comprovado o pagamento.
- (5) Caso o pagamento não seja efetuado no prazo determinado, os autos serão remetidos para a Secretaria de Fazenda para inscrição do débito na Dívida Ativa do Município e, posteriormente, encaminhados à Procuradoria Geral do Município – PGM para eventual cobrança judicial do débito, conforme o disposto no art. 177º do Código Ambiental Municipal.
- (6) Fica o autuado obrigado a recuperar o meio ambiente e descontaminar a área ou ecossistema degradado, com seus próprios recursos financeiros, conforme o disposto no art. 145º, § 10º e § 11º da Lei Municipal nº 871/2021 (Código Ambiental Municipal).

05- INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)

São João da Barra, ____ de ____ de ____

Assinatura

ANEXO IV – MODELO DE NOTIFICAÇÃO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos

NOTIFICAÇÃO

Proc.: _____

Nº SEMMASPNOT/ _____

01- NOME	02- CPF/CNPJ
03- COORDENADAS	04- CÓDIGO DA UNIDADE
05- INSCRIÇÃO ESTADUAL	
06- ENDEREÇO DA ATIVIDADE	07- LOCALIDADE
08- MUNICÍPIO	09- CEP
10- ATIVIDADE PRINCIPAL	11- CÓDIGO DA ATIVIDADE
12- CONTATO/ REPRESENTANTE	13- CARGO
14- TELEFONE(S)	
15- FINALIDADE E DESCRIÇÃO	

A presente notificação tem por objetivo dar ciência ao notificado acerca de decisão tomada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos de São João da Barra ou intimar sobre as providências a serem adotadas.

16- TÉCNICO DA SEMMASP-SJB	17- SETOR	18- MATRÍCULA
19- CARGO	20- DATA/HORA	21- ASSINATURA

22- OBSERVAÇÃO

23- NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

24- CARGO

25- RECIBO DE NOTIFICAÇÃO - DATA

26- ASSINATURA

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)

ANEXO V – MODELO DE TERMO ADMINISTRATIVO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos

TERMOS ADMINISTRATIVOS

Nº: ____ / ____

(Sigla) (Número)

Proc.: _____

☐ TERMO DE APREENSÃO (TDA)	☐ TERMO DE DEPÓSITO (TDP)	☐ TERMO DE SOLTURA (TDS)
☐ TERMO DE DESTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO (TDI)	☐ TERMO DE DEVOLUÇÃO (TDV)	
01- ANIMAIS/ PRODUTOS/ INSTRUMENTOS/ OUTROS:	02- RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS:	
☐ ANIMAIS SILVESTRES	☐ AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº _____	
☐ PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS	☐ NOTIFICAÇÃO Nº _____	
☐ ARMAS/ APETRECHOS DE CAÇA E PESCA	☐ OUTROS _____	
☐ OUTROS _____		
03- NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:	04- CPF/CNPJ:	

05- ENDEREÇO:	06- BAIRRO/DISTRITO:
07- MUNICÍPIO:	08- CEP:
09- TELEFONE:	
10- 10- TRANSMISSÃO ELETRÔNICA:	
11- COORDENADAS:	12- DATA E HORA DA EMISSÃO:
13- LOCAL DA SOLTURA OU DO DEPÓSITO:	
14- DESCRIÇÃO:	
☐ ANIMAIS SILVESTRES SOLTOS MEDIANTE PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL EM ANEXO ☐ ANIMAIS/ PRODUTOS/ INSTRUMENTOS/ OUTROS DEPOSITADOS ☐ ANIMAIS/ PRODUTOS/ INSTRUMENTOS/ OUTROS APREENDIDOS	

Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda desta Secretaria Municipal ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados ao fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

15- AGENTE FISCALIZADOR:	16- CARGO:	17- MATRÍCULA:	18- ASSINATURA:
19- 1ª TESTEMUNHA:	20- CPF:	21- ASSINATURA:	
22- 2ª TESTEMUNHA:	23- CPF:	24- ASSINATURA:	
25- NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:	26- CPF:	27- ASSINATURA:	

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)

ANEXO VI – MODELO DE TERMO DE DOAÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos

TERMO DE DOAÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS

Proc.: _____

Nº ____ TDO/ _____

01- BENS:	02- ANEXOS:	03- RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS:
☐ PROD. ORIGEM ANIMAL	☐ AVALIAÇÃO TÉCNICA	☐ AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº _____
☐ PROD. ORIGEM VEGETAL	☐ OUTROS _____	☐ NOTIFICAÇÃO Nº _____
☐ OUTROS _____		☐ OUTROS _____
04- NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:	05- CPF/CNPJ:	
06- ENDEREÇO:	07- BAIRRO/DISTRITO:	
08- MUNICÍPIO:	09- CEP:	10- TELEFONE:
11- DATA E HORA DA EMISSÃO:	12- NO CASO DE CRIADOURO OU ZOOLOGICO – Nº DO REGISTRO DO IBAMA:	
13- AGENTE FISCALIZADOR:	14- CARGO:	15- MATRÍCULA:
16- ASSINATURA:		
17- DESCRIÇÃO:		

18- 1ª TESTEMUNHA:	19- CPF:	20- ASSINATURA:
21- 2ª TESTEMUNHA:	22- CPF:	23- ASSINATURA:
24- NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:	25- CPF:	26- ASSINATURA:

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)



ANEXO VII – MODELO DE PARECER TÉCNICO

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	PARECER TÉCNICO	Proc.: _____
			Data: _____
			Rubrica: _____

SETOR:	NÚMERO: PTE	DATA/HORA DE VISTORIA:	Pág.: de
TIPOLOGIA:			
ATIVIDADE:	ANEXOS:		
RAZÃO SOCIAL/NOME:	CPF/CNPJ:		
ENDEREÇO:	DISTRITO:	BAIRRO:	
MUNICÍPIO:	Nº DE FUNCIONÁRIOS:		
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	TELEFONE:		
CONTATO/CARGO:	PROCESSO:		
MOTIVO/ASSUNTO:			
TÉCNICO/CARGO:			

ITENS BÁSICOS A SEREM PREENCHIDOS (PODEM SER ACIONADOS OUTROS CASO NECESSÁRIO, CONFORME A TIPOLOGIA):

- 1.0 – MOTIVO DO PARECER;
- 2.0 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA;
- 3.0 – ENQUADRAMENTO LEGAL;
- 4.0 – CONSIDERAÇÕES;
- 5.0 – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES;

DOCUMENTOS EMITIDOS:	EM
----------------------	----

São João da Barra, _____ de _____ de _____

Assinatura

ANEXO VIII – MODELO DE FICHA DE ATENUANTES E AGRAVANTES

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	FICHA DE ATENUANTES E AGRAVANTES	Proc.: _____

FICHA DE ATENUANTES E AGRAVANTES – LEI Nº 871/2021

REFERENTE AO AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº _____

ARTIGO 150 – São circunstâncias que sempre atenuam a penalidade:

- I. _____ Baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator
- II. _____ Reparação espontânea do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada
- III. _____ Comunicação prévia pelo infrator do perigo iminente de degradação ambiental
- IV. _____ Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental
- V. _____ Ter o infrator promovido ou estar promovendo programas de educação ambiental em conformidade com a política estadual de educação ambiental
- VI. _____ Ter o infrator implementado, ou estar implementando, planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando à melhoria contínua e o aprimoramento ambiental, segundo diretrizes formuladas por entidades certificadoras reconhecidas no Brasil

ARTIGO 151 – São circunstâncias que sempre agravam a penalidade:

- I. Reincidência nas infrações de natureza ambiental
- II. Ausência de comunicação, pelo infrator, do perigo iminente de degradação ambiental ou sua ocorrência à autoridade ambiental
- III. Ter o agente cometido a infração:
 - Para obter vantagem pecuniária ou outro motivo torpe
 - Coagido outrem para a execução material da infração
 - Afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente
 - Causando danos à propriedade alheia
 - Atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso
 - Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos
 - Em período de defeso à fauna
 - Em domingos ou feriados

À noite

Em épocas de secas ou inundações

No interior de espaço territorial especialmente protegido

Como emprego de métodos cruéis para abater ou captura de animais

Mediante fraude ou abuso de confiança

Mediante abuso ou direito de licença, permissão ou autorização ambiental

No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas beneficiada por incentivos fiscais

Atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes

Facilitada por funcionário público no exercício de suas funções

Ter o infrator iniciado obra ou atividade em desrespeito às determinações de licença ambiental

ANEXO IX – MODELO DE AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos	AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES	Proc.: _____
☐ AUTO DE INTERDIÇÃO CAUTELAR DE ESTABELECIMENTO (ICE) ☐ AUTO DE SUSPENSÃO PARCIAL OU TOTAL DAS ATIVIDADES (SPT) ☐ AUTO DE SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DO PRODUTO (SVF)		☐ AUTO DE EMBARGO CAUTELAR DE OBRA (ECO) ☐ AUTO DE APREENSÃO CAUTELAR (AAC) ☐ OUTROS: _____	
01 - RELAÇÃO DE MOTIVOS:	02 - BENS APREENDIDOS:	03 - RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS:	
☐ OCORRÊNCIA OU A IMINÊNCIA DE SIGNIFICATIVO RISCO À SAÚDE DA POPULAÇÃO (VIDE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM 14) ☐ DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DE DIFÍCIL REPARAÇÃO (VIDE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM 14)	☐ PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS ☐ ANIMAIS SILVESTRES ☐ ARMAS/ APETRECHOS DE CAÇA E PESCA ☐ OUTROS	☐ AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº _____ ☐ NOTIFICAÇÃO Nº _____ ☐ OUTROS	
04 - NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:		05 - CPF/CNPJ:	
06 - ENDEREÇO:		07 - BAIRRO/DISTRITO:	
08 - MUNICÍPIO:		09 - CEP:	
10 - TELEFONE:		11 - TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
12 - COORDENADAS:		13 - DATA E HORA DA EMISSÃO:	
14 - LOCAL:		15 - DESCRIÇÃO:	
☐ DA INTERDIÇÃO/EMBARGO E OBJETOS LACRADOS ☐ ESPÉCIMES APREENDIDOS ☐ BENS APREENDIDOS ☐ OUTROS			
Obs.: A medida cautelar adotada neste ato produz efeitos imediatos. A presente medida cautelar fundamenta-se nos incisos IV, VI, VII, VIII e IX do Art. 145 conforme Lei Municipal nº 871/2021 (Código Ambiental Municipal).			
16 - DISPOSITIVO LEGAL TRANSGRIDIDO:			
17 - AGENTE FISCALIZADOR:	18 - CARGO:	19 - MATRÍCULA:	20 - ASSINATURA:
21 - 1ª TESTEMUNHA:	22 - CPF:	23 - ASSINATURA:	
24 - 2ª TESTEMUNHA:	25 - CPF:	26 - ASSINATURA:	
27 - NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:	28 - CPF:	29 - ASSINATURA:	

(1ª Via – Autuado/ 2ª Via – Processo Administrativo/ 3ª Via – Arquivo)

Decreto nº 213/2021, de 22 de dezembro de 2021.

REGULAMENTA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 871/2021, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita do Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

SEÇÃO I

DO OBJETO

Art.1º- Este Decreto regulamenta o licenciamento

ambiental municipal descrito no Capítulo VII, do Título III, do Livro I, da Lei Municipal nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de São João da Barra.

Art.2º- O licenciamento e os demais procedimentos de controle ambiental destinam-se a avaliar os aspectos relativos aos impactos e riscos ambientais de empreendimento ou atividade.

§ 1º- Os impactos e riscos ambientais são aqueles relativos ao meio físico, biológico e socioeconômico.

§ 2º- O controle ambiental será diretamente proporcional à classificação da magnitude dos impactos prevista no Art. 22 e levará em consideração a localização do empreendimento ou atividade.

SEÇÃO II

DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Art.3º- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos poderá conceder, entre outros, os seguintes instrumentos de controle ambiental:

- I- Licença Ambiental;
- II- Autorização Ambiental;
- III- Certidão Ambiental;
- IV- Certificado Ambiental;
- V- Termo de Encerramento;
- VI- Documento de Averbação.

Art.4º- O requerimento dos instrumentos previstos neste Decreto não será admitido sem a apresentação da documentação completa indicada em lista disponibilizada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São João da Barra ou em meio físico na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Parágrafo único- O disposto neste artigo não impede o órgão ambiental de exigir fundamentadamente a apresentação de documentação complementar.

Art.5º- Os requerimentos dos instrumentos de controle ambiental serão analisados seguindo a respectiva ordem cronológica de protocolo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, salvo na hipótese de empreendimentos estratégicos, conforme previsão do art. 15.

Art.6º- Os empreendimentos e atividades que tenham iniciado ou prosseguido na instalação e/ou operação sem o devido instrumento de controle ambiental poderão se regularizar mediante o requerimento de uma certidão ambiental de regularização e, se for o caso, de uma licença de operação.

Art.7º- Os instrumentos de controle ambiental poderão ser anulados por vício de legalidade ou cassados por descumprimento da legislação ambiental ou de suas condicionantes de validade ou revistos, excepcionalmente, nas hipóteses previstas no § 2º, do

art. 13.

SEÇÃO III

DAS PRESUNÇÃO DE BOA FÉ E RESPONSABILIDADE

Art.8º- As informações prestadas pelos empreendedores e pelos responsáveis técnicos nos processos de licenciamento e nos demais procedimentos de controle ambiental gozam de presunção de boa-fé e veracidade.

§ 1º- Os casos de omissão de informações necessárias ou de prestação de informações falsas implicam responsabilização civil, administrativa e penal previstas na legislação vigente, devendo o órgão ambiental, se for o caso, comunicar a prática de conduta infracional ao respectivo Conselho de Classe no qual o técnico se encontre registrado, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle para adoção das medidas cabíveis.

§ 2º- Nas hipóteses de licenciamento ambiental é obrigatória a apresentação de termo de responsabilidade com identificação e assinatura do empreendedor e do responsável técnico nos estudos ambientais.

§ 3º- Nas hipóteses de licenciamento ambiental de atividades cujo impacto ambiental seja classificado como médio, alto ou significativo, constante no Anexo II deste Decreto, deve apresentar ao órgão ambiental licenciador Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental, assinado pelo profissional responsável pela gestão ambiental desse empreendimento ou atividade.

§ 4º- A substituição do profissional responsável pela gestão ambiental deve ser comunicada oficialmente ao órgão ambiental.

SEÇÃO IV

DAS CONDICIONANTES DE VALIDADE E INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Art.9º- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos disponibilizará as Instruções Técnicas e condicionantes de validade padronizadas, por tipologia de empreendimento ou atividade, para os instrumentos de controle ambiental.

§ 1º- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos poderá, mediante decisão fundamentada, incluir e excluir condicionantes nos instrumentos de controle ambiental, bem como incluir e excluir itens nas Instruções Técnicas no âmbito do licenciamento ambiental.

§ 2º- O empreendedor poderá requerer Documento de Averbação para a inclusão ou exclusão de condicionantes, mediante requerimento fundamentado, nos termos do art. 51, § 1º, inciso IV.

§ 3º- Para o requerimento das licenças ambientais

subsequentes ou de sua renovação será obrigatório o cumprimento das condicionantes, salvo nos casos devidamente fundamentados em parecer técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

SEÇÃO V

DA TRANSPARÊNCIA

Art.10- Os procedimentos de controle ambiental serão disponibilizados no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São João da Barra.

§ 1º- O requerimento dos instrumentos de controle ambiental, bem como a sua concessão, renovação, averbação e indeferimento serão publicados em Diário Oficial do Município ou em periódico regional ou local de grande circulação.

§ 2º- Os eventuais custos de publicação serão de responsabilidade do empreendedor.

SEÇÃO VI

DOS PRAZOS PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL

Art.11- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos deverá observar os seguintes prazos para a emissão dos instrumentos de controle ambiental previstos neste Decreto:

I- Licença Ambiental Integrada - LAI: 12 (dez) meses;

II- Licença Prévia - LP: 10 (dez) meses;

III- Demais modalidades de licença ambiental: 10 (dez) meses;

IV- Demais instrumentos de controle ambiental: 10 (dez) meses.

§ 1º- O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra.

§ 2º- Os prazos previstos neste artigo serão suspensos:

I- quando houver providências a serem realizadas pelo empreendedor para o prosseguimento da análise do requerimento de licença;

II- durante o período de pré-operação do empreendimento ou atividade;

III- durante o prazo para manifestação dos intervenientes, previsto no Art. 35.

§ 3º- Os prazos referentes aos empreendimentos ou atividades qualificadas como sensíveis poderão ser alterados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, mediante decisão fundamentada.

CAPÍTULO II

DO CONTROLE AMBIENTAL BASEADO EM DESEMPENHO, ESTRATÉGIA, RISCOS E IMPACTOS

Art.12- O licenciamento e os demais procedimentos de controle ambiental levarão em conta indicadores de desempenho do empreendimento ou atividade, estratégias previamente estabelecidas, bem como os

riscos e impactos envolvidos no empreendimento ou atividade, com vistas à efetividade na tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao desenvolvimento econômico e social do Município de São João da Barra, na forma deste Capítulo.

Art.13- O órgão ambiental competente buscará estabelecer, como regra geral, a adoção de indicadores de desempenho, ao invés de meios para atingi-los, em respeito ao princípio da livre iniciativa.

§ 1º- A definição de indicadores de desempenho, com base em padrões ambientais, levará em conta as melhores alternativas tecnológicas disponíveis que não impliquem custos excessivos, de acordo com análise técnica fundamentada.

§ 2º- Os indicadores poderão ser alterados justificadamente pelo órgão ambiental, mesmo durante o prazo de vigência da licença e demais instrumentos de controle ambiental, desde que seja concedido ao empreendedor prazo razoável, para as respectivas adaptações, em respeito às legítimas expectativas e à continuidade da atividade econômica, em decorrência, entre outras razões:

I- dos avanços tecnológicos;

II- da redução dos custos das melhores tecnologias disponíveis;

III- da evolução científica;

IV- do avanço do diagnóstico e do prognóstico sobre o empreendimento ou atividade;

V- da consideração dos impactos sinérgicos e cumulativos em razão de outros empreendimentos e atividades;

VI- da revisão dos padrões ambientais.

Art.14- Os empreendimentos ou atividades sujeitas a licenciamento e demais procedimentos de controle ambiental poderão ser considerados estratégicos e/ou sensíveis, conforme o caso, de acordo com o disposto nos artigos 15 e 16.

Art.15- A qualificação de empreendimentos ou atividades como estratégicos, os quais terão prioridade e celeridade na tramitação, leva em conta a sua importância ambiental, econômico-financeira e/ou social, tendo como parâmetros, em conjunto ou isoladamente:

I- impacto ambiental positivo;

II- potencial de geração de empregos;

III- potencial para fomento da economia;

IV- inclusão socioambiental da população local;

V- potencial de incremento de arrecadação tributária do Município de São João da Barra;

VI- melhoria da infraestrutura pública, notadamente daquela prevista em planos de saneamento básico e resíduos sólidos.

§ 1º- O enquadramento de empreendimento ou atividade como estratégico é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal de São João da Barra, devendo o ato de enquadramento, devidamente fundamentado, ser comunicado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§ 2º- A celeridade e a prioridade previstas neste artigo não implicarão diminuição da tutela ambiental nem da intensidade do controle municipal.

§ 3º- A natureza estratégica do empreendimento ou atividade deve ser facilmente perceptível nos autos físicos ou eletrônicos referentes aos respectivos licenciamentos e demais processos de controle ambiental.

§ 4º- Os empreendimentos ou atividades qualificadas na forma deste artigo devem integrar o Cadastro Municipal de Empreendimentos e Atividades Estratégicas - CMAE, a que se dará publicidade pelo sítio eletrônico da Prefeitura.

Art.16- A qualificação de empreendimentos ou atividades como ambientalmente sensíveis leva em conta os riscos e a magnitude dos impactos ambientais adversos, considerando a probabilidade de consumação de dano ambiental e/ou a sua gravidade, tendo como requisitos, entre outros:

I- as atividades enquadradas nas Classes de Impacto 6 (seis), sem prejuízo do enquadramento de outras classes em razão dos demais requisitos previstos neste artigo;

II- a tipologia do empreendimento ou atividade;

III- a sua localização, podendo considerar, entre outros, o ordenamento do território e o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE do Estado do Rio de Janeiro e o Plano Diretor Municipal de São João da Barra;

IV- o histórico de adequação do empreendedor às normas ambientais.

§ 1º- Na apuração do histórico de adequação às normas ambientais somente serão levados em consideração fatos ocorridos nos 5 (cinco) anos que precedem a qualificação a que refere este artigo.

§ 2º- O enquadramento de um empreendimento ou atividade como sensível é de competência exclusiva do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, sob provocação de qualquer um dos analistas fiscais de meio ambiente, respaldado em discricionariedade técnica motivada.

§ 3º- Os empreendimentos ou atividades qualificadas como ambientalmente sensíveis estão sujeitos a análise mais cautelosa do licenciamento e dos demais procedimentos de controle ambiental.

§ 4º- Os empreendimentos qualificados na forma deste artigo devem integrar o Cadastro Municipal de

Empreendimentos Ambientalmente Sensíveis - CMEAS, a que se dará publicidade no sítio eletrônico da Prefeitura.

CAPÍTULO III

DO CADASTRO AMBIENTAL

Art.17- O cadastro ambiental, será organizado e mantido pela SEMMASP, incluindo as atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores constantes do Anexo I, bem como as pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria em meio ambiente, à elaboração de projetos e à fabricação, comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle e à proteção ambiental.

Art.18- A SEMMASP definirá as normas técnicas e de procedimento, fixará os prazos e as condições, elaborará os requerimentos e formulários e estabelecerá a relação de documentos necessários à implantação, efetivação e otimização do Cadastro Ambiental.

§ 1º- As pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria em meio ambiente, à elaboração de projetos e à fabricação, comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle e à proteção ambiental, deverão atualizar o Cadastro Ambiental a cada 04 (quatro) anos.

§ 2º- O Cadastro Ambiental constitui fase inicial e obrigatória do processo de licenciamento ambiental, devendo as atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores, constantes do Anexo I desta Lei, atualizá-lo por ocasião da renovação da respectiva licença.

§ 3º- A partir da implantação e funcionamento do Cadastro Ambiental, a SEMMASP determinará prazo para efetivação dos registros, a partir do qual somente serão aceitas, para fins de análise, projetos técnicos de controle ambiental ou Estudos Ambientais, elaborados por profissionais, empresas ou sociedades civis regularmente registradas no cadastro.

Art.19- Quaisquer alterações ocorridas nos dados cadastrais deverão ser comunicadas ao setor específico da SEMMASP até 30 (trinta) dias após sua efetivação, independentemente de comunicação prévia ou prazo hábil.

CAPÍTULO IV

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

SEÇÃO I

DA APLICABILIDADE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art.20- Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os

empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

§ 1º- Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental são os relacionados de forma exemplificativa no Anexo I, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 18.

§ 2º- O órgão ambiental, fundamentada e excepcionalmente, instará o empreendedor a requerer licença para empreendimento ou atividade potencialmente poluidora, mesmo que não constem do Anexo I, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença.

Art.21- Os empreendimentos e atividades cujo impacto ambiental seja classificado como desprezível, com base neste Decreto, não estão sujeitos ao licenciamento ambiental, ainda que constem da relação do Anexo I.

§ 1º- Nos casos de inexigibilidade de licenciamento, permanece a obrigatoriedade de obtenção de outros instrumentos neste Decreto, aplicáveis e do atendimento à legislação vigente.

§ 2º- Os empreendimentos e atividades previstos neste artigo poderão obter Certidão de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

SEÇÃO II

DA CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Art.22- Os empreendimentos e atividades serão enquadrados em classes, de acordo com seu porte e potencial poluidor, os quais determinam a magnitude do impacto ambiental.

§ 1º- O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de porte mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional, na forma de regulamento específico.

§ 2º- O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de potencial poluidor desprezível, baixo, médio, alto ou significativo, na forma de regulamento específico.

§ 3º- O impacto ambiental, resultado do cruzamento entre os critérios de porte e potencial poluidor, é classificado como desprezível, baixo, médio, alto ou significativo, de acordo com a Tabela do Anexo II.

Art.23- Fica reservada ao órgão ambiental a prerrogativa de solicitar ao empreendedor detalhamento descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, definir porte e potencial poluidor específicos, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade.

Parágrafo único – O empreendedor poderá solicitar ao

órgão ambiental competente, mediante requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento de porte e/ou potencial poluidor do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento.

SEÇÃO III

DAS LICENÇAS

Art.24- São espécies de Licenças Ambientais:

I- Licença Ambiental Integrada - LAI;

II- Licença Ambiental Prévia - LP;

III- Licença Ambiental de Instalação - LI;

IV- Licença Ambiental de Operação - LO;

V- Licença Ambiental Unificada - LAU;

VI- Licença Ambiental de Operação e Recuperação - LOR;

VII- Licença Ambiental de Recuperação - LAR.

Art.25- A Licença Ambiental Integrada - LAI é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e o órgão ambiental, em única fase, atesta a viabilidade ambiental, locacional e autoriza a instalação de empreendimentos ou atividades, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

§ 1º- A LAI é aplicável para os empreendimentos e atividades de baixo a significativo impacto ambiental.

§ 2º- Dentro de seu prazo de vigência, a LAI poderá autorizar a pré-operação pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

§ 3º- Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

§ 4º- O prazo de vigência da LAI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

§ 5º- Caso seja do interesse do empreendedor, ele poderá optar pelo licenciamento trifásico.

Art.26- A Licença Ambiental Prévia - LP é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade e aprova sua concepção e localização, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação.

§ 1º- O prazo de vigência da LP é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos e, no máximo, de 05 (cinco) anos.

§ 2º- Como alternativa à LP, o empreendedor poderá requerer a Licença Ambiental Integrada - LAI ou a Licença Ambiental Unificada - LAU.

Art.27- A Licença Ambiental de Instalação - LI é concedida antes de se iniciar a implantação do

empreendimento ou atividade e autoriza a sua instalação de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

§ 1º- Dentro de seu prazo de vigência, a LI poderá autorizar a pré-operação, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

§ 2º- Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

§ 3º- O prazo de vigência da LI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

Art.28- A Licença Ambiental de Operação - LO autoriza a operação de empreendimento ou atividade, com base em constatações de vistoria, relatórios de pré-operação, relatórios de auditoria ambiental, dados de monitoramento ou qualquer meio técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de mitigação implantadas.

§ 1º- O prazo de vigência da LO é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

§ 2º- O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de vigência específicos para empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

Art.29- A Licença Ambiental Unificada - LAU é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e a operação de empreendimento ou atividade classificado como de baixo e médio impacto ambiental, com base nos critérios definidos no Anexo II deste Decreto, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

§ 1º- O prazo de vigência da LAU é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

§ 2º- A LAU não se aplica às atividades e empreendimentos que já tenham iniciado a sua implantação ou operação, mesmo que classificados como de baixo ou médio impacto ambiental.

§ 3º- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos realizará vistoria prévia para empreendimentos e atividades sujeitos à LAU, salvo nas hipóteses previstas em regulamento.

Art.30- A Licença Ambiental de Operação e

Recuperação - LOR autoriza a operação de empreendimento ou atividade concomitante à recuperação ambiental de áreas contaminadas ou degradadas.

§ 1º- O prazo de vigência da LOR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental da área e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§ 2º- A LOR só poderá ser renovada mediante requerimento do titular da licença, desde que comprovada a impossibilidade de serem atendidas as condicionantes ambientais relativas à recuperação de áreas contaminadas ou degradadas estabelecidas no momento de sua concessão.

Art.31- A Licença Ambiental de Recuperação - LAR autoriza a recuperação de áreas contaminadas em atividades ou empreendimentos fechados, desativados ou abandonados, ou de áreas degradadas.

§ 1º- O prazo de vigência da LAR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental do local e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§ 2º- A LAR poderá ser renovada mediante requerimento, caso não seja possível ser realizada a recuperação prevista no prazo estabelecido, com a devida justificativa técnica.

Art.32- Os empreendimentos e atividades licenciados pela SEMMASP, poderão ter suas licenças suspensas temporariamente ou cassadas, nos seguintes casos:

I- Falta de aprovação ou descumprimento de dispositivos previsto nos estudos ambientais aprovados;

II- Descumprimento injustificado ou violação do disposto em projetos aprovados ou de condicionantes estabelecidas no licenciamento;

III- Má fé comprovada, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;

IV- Superveniência de riscos ambientais e de saúde pública, atuais ou iminentes, e que não possam ser evitados por tecnologia de controle ambiental implantada ou disponível;

V- Infração continuada;

VI- Iminente perigo à saúde pública.

§ 1º- A cassação da licença ambiental concedida somente poderá ocorrer se as situações acima contempladas não forem devidamente corrigidas, e ainda, após transitado em julgado a decisão administrativa, proferida em única instância, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS.

§ 2º- Do ato de suspensão temporária ou cassação da licença ambiental, caberá defesa e recurso administrativo nos termos do artigo 42º, parágrafo

único, deste Decreto.

SEÇÃO IV

DO ESTUDO AMBIENTAL

Art.33- Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental dependerão da elaboração de estudo ambiental, apresentado na fase destinada a atestar a sua viabilidade ambiental e locacional.

§ 1º- O órgão ambiental poderá exigir os seguintes estudos ambientais:

I- Relatório Ambiental Simplificado - RAS para os empreendimentos e atividades que sejam enquadrados como de alto e significativo impacto ambiental;

II- Diagnóstico Ambiental Detalhado - DAD para os empreendimentos e atividades não enquadrados nos demais estudos previstos neste parágrafo.

§ 2º- Os estudos ambientais referidos neste artigo poderão contemplar outros estudos específicos previstos em regulamento, de acordo com definição de Instrução Técnica.

§ 3º- Os estudos ambientais relativos às demais fases do licenciamento, bem como para os demais procedimentos de controle ambiental, serão definidos em regulamento específico.

SEÇÃO V

ÓRGÃOS INTERVENIENTES

Art.34- A manifestação dos órgãos intervenientes, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental, será obrigatória nas seguintes situações:

I- Órgãos gestores do Sistema Nacional das Unidades de Conservação: quando o empreendimento ou atividade afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento;

II- Fundação Nacional do Índio - Funai: quando na área de influência do empreendimento ou atividade existir terra indígena homologada ou em processo de homologação;

III- Órgão ou ente federal responsável: quando na área de influência direta do empreendimento ou atividade existir terra quilombola delimitada ou em processo de delimitação;

IV- Demais situações exigidas por lei.

Art.35- Os órgãos intervenientes referidos no artigo anterior devem apresentar manifestação única e conclusiva no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento da solicitação para manifestação, prorrogável, a pedido do mesmo, por mais 30 (trinta) dias.

§ 1º- A ausência ou a intempestividade da manifestação dos intervenientes não obstam o andamento do licenciamento, devendo a Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, nesses casos, proceder ao respectivo controle ambiental relativo à unidade de conservação e/ou à comunidade afetadas.

§ 2º- Os órgãos intervenientes mencionados no art. 34 que não observarem o prazo referido neste artigo poderão atuar no procedimento na fase em que se encontre, respeitando-se os efeitos dos atos já praticados.

§ 3º- Na hipótese do inciso I do artigo anterior, o órgão ambiental licenciador apenas levará em conta considerações atinentes aos impactos do empreendimento ou atividade na unidade de conservação potencialmente afetada.

§ 4º- No caso de a manifestação do interveniente incluir propostas de condicionantes, elas devem estar acompanhadas de justificativa técnica, podendo a SEMMASP não aceitar, motivadamente, as desproporcionais, desarrazoadas ou inexequíveis.

§ 5º- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos poderá celebrar acordo de cooperação técnica com os órgãos intervenientes e demais interessados, a fim de racionalizar o licenciamento ambiental.

Art.36- Os demais órgãos e instituições públicas e privadas podem manifestar-se ao órgão responsável pelo licenciamento, de maneira não vinculante, respeitados os respectivos prazos e procedimentos.

SEÇÃO VI

DA RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS

Art.37- A renovação de Licença Ambiental deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de vigência, caso em que ela terá seus efeitos prorrogados até a manifestação definitiva do órgão ambiental, desde que o empreendedor não tenha dado causa a atrasos injustificados no procedimento de renovação.

Art.38- As atividades e empreendimentos constantes do Anexo I deste Decreto, que possuem licença ambiental expedidas por órgão Estadual ou Federal, anterior à vigência deste Decreto, quando dá expiração dos respectivos prazos de validade, deverão requerer a renovação da licença junto à SEMMASP de acordo com o prazo estabelecido do artigo 37.

SEÇÃO VII

DOS PROCEDIMENTOS

Art.39- Os instrumentos de licenciamento ambiental previstos neste decreto serão emitidos após análise técnica fundamentada em parecer técnico dentro de processos administrativos próprios.

Parágrafo único- São aptos à análise técnica os analistas fiscais de meio ambiente em caráter efetivo.

Art.40- Os instrumentos de licenciamento ambiental previstos neste decreto serão assinados pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos devendo sempre constar em seu conteúdo suas condições de validade.

Parágrafo único- O modelo de cada instrumento de licenciamento ambiental previsto neste decreto será promulgado por norma a ser emitida pela SEMMASP.

Art.41- Durante a análise dos instrumentos de licenciamento ambiental previstos neste decreto caberá a emissão de uma única notificação que deverá constar em seu conteúdo todas as exigências necessárias ao prosseguimento da análise do requerimento de licenciamento formulado.

Parágrafo único- O disposto neste artigo não impede o órgão ambiental de exigir fundamentadamente a apresentação de documentação suplementar, inclusive em decorrência de fatos novos.

Art.42- Aos indeferimentos de instrumentos de controle ambiental previstos neste decreto caberá um único recurso a ser submetido ao CMMADS.

Parágrafo único- O recurso a indeferimentos de processo deverão ser requeridos, num prazo de até 15 (quinze) dias, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, que encaminhará ao CMMADS juntamente com uma manifestação técnica da SEMMASP sobre o recurso apresentado para análise.

Art.43- Os procedimentos administrativos para o licenciamento ambiental, serão regulamentados pelo Poder Executivo Municipal, obedecendo às seguintes etapas:

I- Definição fundamentada pela SEMMASP, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;

II- Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos pertinentes, dando-se a devida publicidade;

III- Análise pela SEMMASP, dos documentos, projetos e estudos apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias;

IV- Solicitação de esclarecimentos e complementações, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos apresentados, quando couber, podendo haver reiteração casos esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios, nos termos do artigo 19;

V- Audiência Pública, quando couber, de acordo com as prescrições legais estabelecidas;

VI- Solicitação de esclarecimentos e complementações

pela SEMMASP, decorrentes de Audiência Pública, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os mesmos não tenham sido satisfatórios;

VII- Emissão de parecer técnico conclusivo e parecer jurídico;

VIII- deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.

§ 1º- As atividades e empreendimentos de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental, sujeitas a procedimentos administrativos simplificados, serão dispensados de dar publicidade ao requerimento de licença.

§ 2º- Deverão ser adotados procedimentos administrativos simplificados, a serem aprovados pelo CMMADS, para as atividades e empreendimentos de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental constantes do Anexo I deste Decreto, desde que assim enquadradas com base em parecer técnico fundamentado da SEMMASP.

§ 3º- O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, formulada pela SEMMASP, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do recebimento da respectiva notificação. O prazo poderá ser alterado, desde que justificado e com a concordância do empreendedor e da SEMMASP.

Art.44- As audiências públicas serão determinadas pela SEMMASP desde que julgadas necessárias ou por solicitação do Ministério Público, por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos munícipes, ou ainda por entidade civil, legalmente constituída e que tenha entre seus objetivos estatutários a proteção, conservação ou melhoria do meio ambiente.

Parágrafo único- As despesas efetuadas com realização das audiências públicas serão assumidas diretamente pelo empreendedor, responsável pela atividade ou serviço, apresentado para análise, podendo o mesmo participar da elaboração dos custos.

Art.45- A SEMMASP não poderá conceder licenças ambientais desacompanhadas de Certidão Negativa de Débito junto à Dívida Ativa do Município, conforme dispuser o regulamento.

Parágrafo único- Serão considerados débitos, para efeito de expedição da Certidão Negativa constante do caput deste artigo, somente aqueles transitados em julgado e devidamente inscritos na Dívida Ativa do Município.

Art.46- O Poder Executivo complementarará através de regulamentos, instruções, normas técnicas e de procedimentos, diretrizes e outros atos administrativos, mediante instrumento específico, o

que se fizer necessário à implementação e ao funcionamento da avaliação de impacto ambiental.

CAPÍTULO V

DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

SEÇÃO I

DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Art.47- Autorização Ambiental (AA) é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental consente com a implantação ou realização de empreendimento ou atividade de curta duração, obras emergenciais e a execução de atividades sujeitas à autorização pela legislação, estabelecendo as condicionantes e restrições adequadas.

§ 1º- Aplica-se AA para:

I- supressão de vegetação nativa, nos casos previstos na legislação;

II- intervenção em área de preservação permanente - APP, nos casos previstos na legislação;

III- implantação de Projetos de Restauração Florestal ou Programas de Recuperação Ambiental que não necessitem de licença ambiental;

IV- hipóteses de empreendimentos ou atividades de significativo impacto ambiental - licenciadas por outros entes federativos - que afetem unidades de conservação municipal ou sua zona de amortecimento;

V- implantação de planos de manejo florestal sustentável com propósito comercial;

VI- implantação, manejo e exploração de sistemas agroflorestais e prática do pouso;

VII- instalação e operação, em caráter temporário, de equipamentos ou sistemas móveis de baixo impacto ambiental;

VIII- descomissionamento de máquinas e equipamentos, conforme regulamento.

§ 2º- Poderá ser aplicada a AA para outros empreendimentos e atividades não relacionadas no § 1º, desde que se enquadrem nos critérios estabelecidos no caput deste artigo.

§ 3º- O prazo de vigência da AA é no mínimo, o estabelecido no cronograma de implantação ou realização do empreendimento ou atividade e, no máximo, de 2 (dois) anos, excetuando os prazos estabelecidos de forma diferenciada em casos devidamente justificados pelo órgão ambiental.

SEÇÃO II

DAS CERTIDÕES AMBIENTAIS

Art.48- A Certidão Ambiental (CA) é o ato administrativo mediante o qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, a pedido ou de ofício, atesta determinadas informações de caráter ambiental, sem prazo de validade, aplicando-se aos

seguintes casos:

I- Certidão Ambiental de cumprimento de condicionantes de licenças, autorizações ou certificados ambientais e de Termo de Ajustamento de Conduta;

II- Certidão Ambiental de inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de penalidades referentes à prática de infração ambiental;

III- Certidão Ambiental de inexistência ou existência nos últimos cinco anos, de dívidas financeiras referentes a infrações ambientais praticadas pelo requerente;

IV- Certidão Ambiental de inexigibilidade de licenciamento para os empreendimentos e atividades mencionados no Art. 21, cujo requerimento é facultativo;

V- Certidão Ambiental de indeferimento de licença e demais instrumentos de controle ambiental;

VI- Certidão Ambiental para corte de vegetação exótica, cujo requerimento é facultativo;

VII- Certidão Ambiental de Regularização para atestar a regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalaram sem a devida licença ou autorização ambiental, a ser emitida após a aplicação de sanção pela infração cometida e o cumprimento integral das obrigações ambientais determinadas por notificação ou fixadas em Termo de Ajustamento de Conduta, se for o caso.

Parágrafo único- A Certidão Ambiental poderá ser concedida em outras situações não relacionadas neste artigo, desde que a informação a ser certificada guarde relação com a finalidade institucional do órgão ambiental e esse disponha da informação.

SEÇÃO III

DOS CERTIFICADOS AMBIENTAIS

Art.49- O Certificado Ambiental – CTA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a conformidade de procedimentos específicos em relação à legislação em vigor, estabelecendo medidas de controle ambiental.

§ 1º- O Certificado Ambiental aplica-se aos seguintes casos:

I- Certificado de Reserva Particular de Patrimônio Natural: certifica a aprovação, de forma definitiva, de área como unidade de conservação de proteção integral;

II- Certificado Ambiental de cadastramento de área de soltura e monitoramento de animais silvestres, não contemplada em licença ambiental.

§ 2º- Regulamento poderá prever outras hipóteses de Certificados Ambientais.

§ 3º- Os certificados ambientais não poderão ser

renovados, devendo ser requerido novo instrumento.

SEÇÃO IV

DOS TERMOS DE ENCERRAMENTO E DOCUMENTOS DE AVERBAÇÃO

Art.50- O Termo de Encerramento - TE é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a inexistência de passivo ambiental, quando do encerramento de determinado empreendimento ou atividade, estabelecendo as restrições de uso da área.

Art. 51- O Documento de Averbação - AVB é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental altera dados constantes de Licença Ambiental ou dos demais instrumentos estabelecidos neste decreto.

§ 1º- As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para alteração dos seguintes dados:

I- titularidade;

II- razão social;

III- endereço de sede do titular;

IV- condicionantes, com base em parecer técnico do órgão ambiental competente;

V- objeto, desde que a sua modificação não aumente a magnitude do impacto ambiental, conforme classificação na Tabela do Anexo II deste decreto, tampouco altere o escopo da atividade principal nem a caracterize.

§ 2º- A hipótese do inciso I também é aplicável às licenças ambientais obtidas preliminarmente pelo Poder Público e que sejam posteriormente transferidas para o empreendedor.

§ 3º- As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para corrigir erro material.

CAPÍTULO VI

DA ATIVIDADE PÓS-LICENÇA, FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES

Art.52- As atividades e empreendimentos detentores dos instrumentos deste decreto estarão sujeitos à ação de pós-licença, consistente na verificação do cumprimento das condições e restrições estabelecidas no instrumento de controle ambiental, quando couber, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

Art.53- A fiscalização levará em conta e será diretamente proporcional ao risco e à magnitude dos impactos ambientais adversos dos empreendimentos ou atividades, considerando a probabilidade de consumação de dano ambiental e/ou a sua gravidade.

§ 1º- Os empreendimentos ou atividades qualificadas

como ambientalmente sensíveis, na forma do Art. 16, estarão sujeitos à fiscalização periódica.

Art.54- A atividade de fiscalização e de aplicação de sanções observará, sequencialmente e se as circunstâncias do caso concreto assim o permitirem, as seguintes:

I- sanções de advertência;

II- sanções de multa, apreensão, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação de produto, embargo de obra ou atividade, suspensão parcial ou total de das atividades e interdição do estabelecimento;

III- sanções restritivas de direitos.

Parágrafo único- As sanções de advertência, bem como a ordem sequencial dos incisos deste artigo não importam, em qualquer caso, na impossibilidade da autoridade administrativa aplicar a sanção cabível, bem como as medidas de polícia cabíveis necessárias diante do descumprimento da legislação ambiental, observada a especificidade de cada situação infracional.

CAPÍTULO VII

DOS CUSTOS DE ANÁLISE

Art.55- O órgão municipal de meio ambiente licenciador pode cobrar do empreendedor o ressarcimento dos custos dos procedimentos de emissão, renovação ou averbação de licenças ambientais e demais instrumentos de licenciamento e controle ambiental, inclusive diligências administrativas, análises, vistorias técnicas e outros procedimentos necessários, de acordo com os critérios estabelecidos no Código Ambiental Municipal.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.56- Os prazos previstos neste Decreto contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento.

Art.57- Para a realização do licenciamento ambiental, a SEMMASP nos limites de suas atribuições legais, editará regulamentos específicos a ele inerentes, observando o disposto na legislação pertinente e, especialmente, neste Decreto, sem prejuízo das competências dos órgãos Federais e Estaduais.

Art.58- Os infratores dos dispositivos deste Decreto, de seus regulamentos e do estabelecido nas demais normas atinentes à matéria, ficam sujeitos às penalidades estabelecidas na Lei nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021.

Art.59- As ações de cooperação entre os entes federativos deverão ser desenvolvidas de modo a garantir os objetivos previstos no art. 3º da Lei Complementar 140/2011 e fortalecer o SISNAMA,

harmonizando e integrando todas as políticas governamentais.

Parágrafo único- No exercício da competência subsidiária, os entes federativos poderão firmar consórcios públicos, convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares, inclusive delegação de execução de ações administrativas, respeitados os requisitos previstos na Lei Complementar nº 140/2011.

Art.60- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São João da Barra, 22 de dezembro de 2021.

CARLA MARIA MACHADO DOS SANTOS

Prefeita de São João da Barra

ANEXO I

Atividades cujo impacto ambiental poderá ser considerado de âmbito local:

GRUPO I – AGRICULTURA E EXTRAÇÃO DE VEGETAIS E SILVICULTURA

Culturas permanentes. Culturas temporárias. Cultura e beneficiamento de sementes. Viveiros de produção de mudas. Sistemas agrossilvipastoris.

GRUPO II – PECUÁRIA E CRIAÇÃO DE OUTROS ANIMAIS

Criação de gado bovino. Criação de equinos. Criação de asininos. Criação de muare. Criação de ovinos. Criação de caprinos. Criação de suínos. Avicultura. Apicultura. Cunicultura. Sericicultura. Aquicultura. Criação de outros animais não especificados.

GRUPO III – MECÂNICA

Fabricação e montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos. Fabricação de peças e acessórios para máquinas, aparelhos e equipamentos. Fabricação e montagem de máquinas e aparelhos para indústrias. Serviços industriais de usinagem, soldas e semelhantes. Reparação ou manutenção de máquinas e equipamentos.

GRUPO IV – MATERIAL DE TRANSPORTE

Reparação e manutenção de veículos e motores para veículos. Fabricação de bicicletas e triciclos e "side-cars", peças e acessórios. Fabricação de veículos de tração animal, carrinhos para bebês, carros e carrinhos de mão para transporte de carga e outros veículos. Fabricação de estofados e bancos para veículos.

GRUPO V – MADEIRAS

Serrarias - produção de madeira bruta desdobrada e produtos de madeira resserrada. Produção de lâminas de madeira, chapas e placas de madeira, revestida ou não com material plástico. Produção de casas de madeira pré-fabricadas, estruturas e vigamentos de

madeira para construção. Fabricação de esquadrias e peças de madeira. Fabricação de artefatos de madeira. Fabricação de artefatos de bambu, vime, junco ou palha trançada. Fabricação de artigos de cortiça. Tratamento de madeira.

GRUPO VI – MOBILIÁRIO

Fabricação de móveis de madeira, inclusive os recobertos com lâminas plásticas ou estofados; móveis de junco, vime, bambu e palha trançada; armários, estantes, prateleiras, caixas e gabinetes de madeira. Fabricação de móveis de metal e de material plástico. Fabricação de colchões, travesseiros, almofadas, acolchoados, edredons e outros artigos de colchoaria. Fabricação de persianas de qualquer material. Montagem e acabamento de móveis (envernizamento, esmaltação, laqueação e operações similares).

GRUPO VII – BORRACHA

Fabricação de material para condicionamento de pneumáticos. Recondicionamento e recauchutagem de pneumáticos. Fabricação de laminados e fios de borracha, inclusive fios recobertos. Fabricação de artefatos de borracha. Fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha.

GRUPO VIII – PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS

Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, não dosados. Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, dosados. Fabricação de produtos homeopáticos.

GRUPO IX – PERFUMARIA, SABÕES E VELAS

Fabricação de produtos de perfumaria. Fabricação de detergentes básicos (para produção de sabonetes, xampus, sabões industriais e domésticos, preparados para limpeza, etc.). Fabricação de sabões e detergentes de uso doméstico. Fabricação de velas.

GRUPO X – VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE TECIDOS

Confecção de roupas e agasalhos de qualquer material. Fabricação de chapéus. Fabricação de calçados. Confecção de partes de calçados. Fabricação de acessórios do vestuário. Confecção de artefatos diversos de tecidos.

GRUPO XI – PRODUTOS ALIMENTARES

Beneficiamento, moagem e fabricação de produtos alimentares diversos. Preparação de refeições e alimentos. Produção de conservas de frutas, legumes e outros vegetais. Preparação de especiarias e condimentos. Fabricação de doces, bombons, chocolates, balas, caramelos e gomas de mascar. Fabricação de produtos de padaria e confeitaria. Fabricação de massas alimentícias, biscoitos e bolachas. Refinação e preparação de óleos e gorduras

vegetais; produção de manteiga de cacau e de gorduras de origem animal. Fabricação de sorvetes, bolos e tortas. Preparação de sal de cozinha. Fabricação de vinagre. Fabricação de fermentos e leveduras. Fabricação e preparação de produtos dietéticos. Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais.

GRUPO XII – EDITORIAL E GRÁFICA

Edição e impressão de jornais, periódicos e livros. Impressão tipográfica, litográfica e "off-set". Pautação, encadernação, douração, plastificação e execução de trabalhos similares. Produção de matrizes para impressão.

GRUPO XIII – DIVERSOS

Lapidação de pedras preciosas e semipreciosas e de minérios. Fabricação de artigos de joalheria e ourivesaria. Fabricação de artigos de bijuterias. Fabricação de instrumentos musicais. Montagem de filtros de água potável para uso doméstico.

GRUPO XIV – CONSTRUÇÃO CIVIL

Construções novas e acréscimos de edificações. Obras públicas de urbanização. Implantação de áreas de recreação pública e privada - parques, estádios, piscinas, pistas de competição. Implantação de loteamentos residenciais, comerciais e industriais. Realização de serviços geotécnicos. Concretagem de estrutura, armações de ferro, fôrmas para concreto e escoramento. Corte e aterro para nivelamento de greide (terraplenagem). Montagem de estrutura e obras de pré-moldados e treliçados. Implantação de helipontos. Implantação e ampliação de rodovias e terminais rodoviários. Obras hidráulicas de microdrenagem. Construção e ampliação de viadutos. Pavimentação de estradas, vias urbanas e pavimentação especial. Implantação e operação de canteiro de obras.

GRUPO XV – SERVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS

Realização de serviços de lavanderia. Operação de laboratórios de análises, de pesquisas e fotográficos. Realização de serviços de recuperação e manutenção de veículos.

ANEXO II
TABELA - CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTO DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES

PORTE	POTENCIAL POLUIDOR			
	Desprezível	Baixo	Médio	Alto
Mínimo	Classe 1A IMPACTO DESPREZÍVEL	Classe 2A BAIXO IMPACTO	Classe 3B BAIXO IMPACTO	Classe 3A MÉDIO IMPACTO
Pequeno	Classe 1B IMPACTO DESPREZÍVEL	Classe 2C BAIXO IMPACTO	Classe 3B BAIXO IMPACTO	Classe 4A MÉDIO IMPACTO
Médio	Classe 2D BAIXO IMPACTO	Classe 2E BAIXO IMPACTO	Classe 4B MÉDIO IMPACTO	Classe 5A ALTO IMPACTO
Grande	Classe 2F BAIXO IMPACTO	Classe 3C MÉDIO IMPACTO	Classe 5B ALTO IMPACTO	Classe 6A SIGNIFICATIVO
Excepcional	Classe 3D BAIXO IMPACTO	Classe 4C MÉDIO IMPACTO	Classe 6B SIGNIFICATIVO	Classe 6C SIGNIFICATIVO

Decreto nº 214/21, de 23 de dezembro de 2021

Prorroga o prazo do Decreto nº 170/21, de 22 de novembro de 2021, que dispõe sobre a atualização das medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus, vetor da Covid-19.

A Prefeita de São João da Barra, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 55 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a análise da situação epidemiológica da Covid-19 no Município de São João da Barra, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde,

DECRETA:

Art.1º- Ficam prorrogadas as medidas estabelecidas no Decreto nº 170/21, de 22 de novembro de 2021 até 23 de janeiro de 2021.

Art.2º- As medidas prorrogadas na forma do artigo acima serão reavaliadas pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser modificadas, prorrogadas ou revogadas a qualquer tempo, diante do avanço da pandemia no município.

Art.3º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

São João da Barra, 23 de dezembro de 2021.

Carla Maria Machado dos Santos
Prefeita

Administração

Flávio Raposo Neves

Portaria nº. 1022/21, de 22 de dezembro de 2021

O Secretário Municipal de Administração de São João da Barra, usando das suas atribuições legais, RESOLVE:

Art.1º Em atenção à solicitação do (a) servidor (a) **JOSELY CAMPOS DE VASCONCELOS PICÃO**, matrícula **008974-01**, ocupante do cargo de Bibliotecária, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em **Processo Administrativo de nº 05161 de 22.08.2019**, que trata de **solicitação de Renovação de Redução de Carga Horária**, informar que no dia 23.11.2021 a Junta Médica Pericial do Município decidiu pelo **DEFERIMENTO** do pedido, por período de 02 (dois) anos, a contar de 23/11/2021, até 22/11/2023.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23/11/2021.

São João da Barra, 22 de dezembro de 2021.

Flávio Raposo Neves

Secretário Municipal de Administração
Matrícula: 005929-08

Portaria nº.1023/21, de 22 de dezembro de 2021

Art.1º Por força do **Processo Administrativo nº. 4565/2021**, fica concedida a licença sem vencimento, a pedido da servidora **SAMIRA BITTENCOURT DA CONCEIÇÃO SIMÕES**, Professor I (Inglês), matrícula 009815-01, a partir do dia 20 de dezembro de 2021 até 21 de dezembro de 2023.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor, com efeitos retroativos a partir de 20/12/2021, revogadas as disposições em contrário.

São João da Barra, 22 de dezembro de 2021.

Flávio Raposo Neves

Secretário Municipal de Administração

Matrícula: 005929-08

Meio Ambiente

Marcela Nogueira Toledo

AVISO DE COTAÇÃO Nº 003/2021

O Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público, para conhecimento dos interessados, que no período de **22 de dezembro de 2021 a 24 de dezembro de 2021 até às 23:59:59"**, no âmbito do **processo administrativo nº 4990/2021**, estará recebendo via endereço eletrônico, cotação de preços para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ**, seguindo as especificações e na forma descrita no Termo de Referência.

Mais informações sobre o presente aviso poderão ser obtidas pelo email: **compras@sjb.rj.gov.br**

O termo de referência e o modelo de proposta poderão ser retirados no endereço eletrônico, a saber:

<https://saojoadabarra-rj.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=263>

São João da Barra/RJ, 22 de dezembro de 2021.

Marcela Nogueira Toledo

Secretária Municipal de Meio Ambiente



**DOE SANGUE.
DOE VIDA.**

Saúde

Arleny Valdés Arias

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, **COMUNICA** a todos os Conselheiros Titulares e Suplentes, que a reunião extraordinária do CMS, será presencial e de forma remota, que se **realizará no dia 28/12/2021 (terça-feira)**, no CAPS-Antônio Carlos Alves Novas, situado na Rua Professor Aluísio de Souza Faria, nº 184-Praça São Benedito-Centro-SJB, conforme pauta e horários abaixo:

a) De 9h às 10h de forma híbrida-Apresentação e apreciação do novo Convênio da Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra;

b) À partir das 10h-Impactos na Saúde Mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia no Município de São João da Barra.

Contamos com o apoio na participação desse evento dos conselheiros.

São João da Barra, 22 de dezembro de 2021

Luziane Azevedo Ambrósio

Presidente do CMS

EXTRATO DO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 003/2017

Conveniente: Município de São João da Barra, através do Fundo Municipal de Saúde;

Conveniado: Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra, hospital filantrópico, inscrita no CNPJ sob o nº 28.902.229/0001-30;

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o repasse de R\$ 200.00,00 (duzentos mil reais) referentes ao repasse da EMENDA PARLAMENTAR nº 395200004.

Elemento de Despesa: 33903900000

Projeto/Atividade: 2.046

Fonte: 18

São João da Barra, 23 de dezembro de 2021.

Arleny Valdés Arias

Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DO DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 003/2017

Conveniente: Município de São João da Barra, através do Fundo Municipal de Saúde;

Conveniado: Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra, hospital filantrópico, inscrita no CNPJ sob o nº 28.902.229/0001-30;

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto o

repassa de R\$ 73.527,71 (setenta e três mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos) referentes ao repasse financeiro Estadual para os municípios do Estado do Rio de Janeiro em apoio ao parto e nascimento da REDE CEGONHA, no exercício de 2021, de acordo com a Resolução SES nº 2346 de 13 de Julho de 2021;

Elemento de Despesa: 33903900000

Projeto/Atividade: 2.046

Fonte: 18

São João da Barra, 23 de dezembro de 2021.

Arleny Valdés Arias

Secretária Municipal de Saúde

Segurança Pública

Anderson da Silva Campinho

AVISO DE COTAÇÃO Nº 005/2021

O Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, torna público, para conhecimento dos interessados, que no **período de 21 a 23 de dezembro de 2021 até às 23:59:59"**, no âmbito do **processo administrativo nº 5147/2021**, estará recebendo via o endereço eletrônico **compras@sjb.rj.gov.br**, cotações de preços para a **LOCAÇÃO DE QUADRICICLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**, seguindo as especificações e na forma descrita no Termo de Referência.

Maiores informações sobre o presente aviso poderão ser obtidas pelo email: **compras@sjb.rj.gov.br**

O termo de referência e o modelo de proposta poderão ser retirados no endereço eletrônico, a saber:

<https://saojoaodabarra-rj.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=263>

São João da Barra/ RJ, 21 de dezembro de 2021.

Anderson da Silva Campinho

Secretário Municipal de Segurança Pública

AVISO DE COTAÇÃO Nº 006/2021

O Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, torna público, para conhecimento dos interessados, que no **período de 21 a 23 de dezembro de 2021 até às 23:59:59"**, no âmbito do **processo administrativo nº 4676/2021**, estará recebendo via o endereço eletrônico **compras@sjb.rj.gov.br**, cotações de preços para a **AQUISIÇÃO DE GUARDA-SOL OMBRELONE PERSONALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE**

SEGURANÇA PÚBLICA, seguindo as especificações e na forma descrita no Termo de Referência.

Maiores informações sobre o presente aviso poderão ser obtidas pelo email: **compras@sjb.rj.gov.br**

O termo de referência e o modelo de proposta poderão ser retirados no endereço eletrônico, a saber:

<https://saojoaodabarra-rj.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=263>

São João da Barra/ RJ, 21 de dezembro de 2021.

Anderson da Silva Campinho

Secretário Municipal de Segurança Pública

Turismo

Edivaldo Viana Machado

AVISO DE COTAÇÃO Nº 006/2021

O Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, torna público, para conhecimento dos interessados, que no **período de 23 de dezembro de 2021 a 27 de dezembro de 2021 até às 17:59:59"**, no âmbito do **processo administrativo nº 4880/2021**, estará recebendo via endereço eletrônico, cotação de preços para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER NA PROGRAMAÇÃO DE VERÃO 2022, INCLUINDO O FUTEBOL SOLIDÁRIO**, seguindo as especificações e na forma descrita no Termo de Referência.

Mais informações sobre o presente aviso poderão ser obtidas pelo email: **compras@sjb.rj.gov.br**

O termo de referência e o modelo de proposta poderão ser retirados no endereço eletrônico, a saber:

<https://saojoaodabarra-rj.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=263>

São João da Barra/ RJ, 22 de dezembro de 2021

Edivaldo Viana Machado

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

DISPENSA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

Contratada (o): DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME; CNPJ: 18.865.765/0001-50;

Processo Administrativo: 4796/2021;

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, VISANDO A MANUTENÇÃO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS, CONTEMPLANDO: PINTURA, REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO;

Valor: R\$ 35.826,20 (trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos);

Dotação Orçamentária: 11012369518132015;

Elemento Despesa: 339030000000;

Fonte: 00; **Ficha:** 481;

Fundamentação Legal: art. 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021.

São João da Barra, 14 de dezembro de 2021.

Edivaldo Viana Machado

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer





Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Poder
Executivo

PREFEITA | Carla Machado

VICE-PREFEITA | Karla Chagas Maia

Rua Barão de Barcelos, 88 • Centro • São João da Barra • CEP 28200-000 • Tel. 22 3199-9631
Quarta-feira, 15 de Dezembro de 2021 • Edição 237

WWW.SJB.RJ.GOV.BR

Gabinete

Carla Maria Machado dos Santos

Decreto nº 198/21, de 13 de dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, autorizado na Lei Municipal nº. 749/20 (Lei Orçamentária Anual) e conforme disciplinado no art. 41, inciso I da Lei Federal nº. 4.320/64.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:

Art.1º. Fica Aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.012.000,00 (Um milhão e doze mil reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo descritas:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
0802.1012218292.042	3.1.90.11.00000	01	R\$ 550.000,00	03
0802.1012218292.042	3.3.90.36.00000	01	R\$ 100.000,00	13
0802.1012218.292.042	3.1.90.04.00000	01	R\$ 10.000,00	01
0802.1012218292.042	3.3.90.30.00000	09	R\$ 40.000,00	11
0802.103021825.2077	3.1.71.70.00000	01	R\$ 4.000,00	124
0802.103021825.2077	3.3.71.70.00000	01	R\$ 1.000,00	125
TOTAL			R\$ 705.000,00	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
2525.09.12218192.036	3.1.90.11.00000	00	R\$ 20.000,00	02
2525.09.27218192.037	3.1.90.01.00000	00	R\$ 167.000,00	18
TOTAL			R\$ 187.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
1101.2369518132.015	4.4.90.52.00000	00	R\$ 50.000,00	290
TOTAL			R\$ 50.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
0601.0412318072.007	3.3.90.40.00000	12	R\$ 70.000,00	465
TOTAL			R\$ 70.000,00	

Art.2º. A Fonte de Recursos no valor de R\$ 1.012.000,00 (Um milhão e doze mil reais), para as suplementações determinadas no art. 1º. deste Decreto decorrerá da anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo descritas:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
0802.1030118232.043	3.1.90.11.00000	01	R\$ 150.000,00	40
0802.1012218292.042	3.3.90.91.00000	01	R\$ 110.000,00	21
0802.1030118242.045	3.3.90.30.00000	09	R\$ 40.000,00	55
0802.1012218292.042	3.1.90.05.00000	01	R\$ 15.750,00	02
0802.1012218292.042	3.3.90.93.00000	01	R\$ 5.000,00	25
0802.1012218292.048	3.3.90.36.00000	01	R\$ 5.000,00	29
0802.1012218292.048	4.4.90.51.00000	01	R\$ 15.750,00	32
0802.1030118232.043	3.1.90.04.00000	01	R\$ 15.750,00	39
0802.1030118232.043	3.3.90.36.00000	01	R\$ 5.000,00	47
0802.1030118232.043	4.4.90.52.00000	01	R\$ 10.000,00	52
0802.1030118242.045	3.3.90.30.00000	01	R\$ 5.000,00	54
0802.1030118242.045	3.3.90.36.00000	01	R\$ 5.000,00	60
0802.1030118242.045	3.3.90.39.00000	01	R\$ 5.000,00	61
0802.1030218252012	3.3.90.14.00000	01	R\$ 5.000,00	69
0802.1030218252012	3.3.90.30.00000	01	R\$ 5.000,00	71
0802.1030218252012	3.3.90.36.00000	01	R\$ 5.000,00	74
0802.1030218252012	3.3.90.39.00000	01	R\$ 5.000,00	77
0802.1030218252012	4.4.90.51.00000	01	R\$ 50.000,00	80
0802.1030218252012	4.4.90.52.00000	01	R\$ 10.000,00	81
0802.1030218252.046	3.3.90.14.00000	01	R\$ 5.000,00	84
0802.1030218252.046	3.3.90.32.00000	01	R\$ 5.000,00	88
0802.1030218252.046	4.4.90.52.00000	01	R\$ 10.000,00	97
0802.1030518282.044	3.3.90.30.00000	01	R\$ 5.000,00	102
0802.1030518282.044	3.3.90.36.00000	01	R\$ 5.000,00	105
TOTAL			R\$ 497.250,00	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
2525.09.12218192.036	3.3.90.36.00000	00	R\$ 20.000,00	10
2525.09.27218192.037	3.1.90.03.00000	00	R\$ 167.000,00	19
TOTAL			R\$ 187.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
1101.2369518132.015	3.3.90.39.00000	00	R\$ 50.000,00	482
TOTAL			R\$ 50.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
1402.0812218222.064	3.1.90.92.00000	00	R\$ 10.000,00	09
1402.0812218222.064	3.1.90.92.00000	01	R\$ 10.000,00	10
TOTAL			R\$ 20.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
0501.0412218062.006	3.1.90.01.00000	01	R\$ 8.600,00	47
0501.0412218062.006	3.1.90.05.00000	01	R\$ 4.000,00	51
0501.0412218062.006	3.1.90.92.00000	00	R\$ 20.000,00	55
0501.0412218062.006	3.3.90.39.00000	00	R\$ 49.000,00	67
0501.0412218062.006	3.3.90.49.00000	00	R\$ 17.800,00	74
TOTAL			R\$ 99.400,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
0601.0412318072.007	3.2.90.21.00000	00	R\$ 15.750,00	80
0601.0412318072.007	3.2.90.22.00000	00	R\$ 5.250,00	83
0601.0412318072.007	3.3.90.92.00000	00	R\$ 10.500,00	99
TOTAL			R\$ 31.500,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
0701.0412218262.050	3.3.90.92.00000	01	R\$ 10.500,00	119
0701.1236118262.052	3.3.90.92.00000	01	R\$ 21.000,00	154
0701.1236518262.074	3.1.90.11.00000	01	R\$ 10.000,00	168
0701.1236518262.075	3.3.90.92.00000	01	R\$ 15.350,00	193
TOTAL			R\$ 56.850,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor	Ficha
1501.0412218152.033	3.3.90.30.00000	12	R\$ 70.000,00	363
TOTAL			R\$ 70.000,00	

Art.3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São João da Barra-RJ, 13 de dezembro de 2021.

Carla Maria Machado dos Santos

Prefeita Municipal

***Republicado para sanar incorreções.**

Decreto nº 199/21, de 14 de dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, autorizado na Lei Municipal nº. 749/20 (Lei Orçamentária Anual) e conforme disciplinado no art. 41, inciso I da Lei Federal nº. 4.320/64.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, DECRETA:

Art.1º. Fica Aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 15.000,00(quinze mil reais) destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo descritas:

CÂMARA MUNICIPAL DE SJB			
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR R\$
101.010.311.801.2.001	3.3.9.0.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas	01	15.000,00
TOTAL			15.000,00

Art.2º. A Fonte de Recursos no valor de R\$ 15.000,00(quinze mil reais),para as suplementações determinadas no art. 1º. deste Decreto decorrerá da anulação das dotações orçamentárias abaixo descritas:

CÂMARA MUNICIPAL DE SJB

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR R\$
101.010.311.801.2.001	3.3.9.0.39.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	01	15.000,00
TOTAL			15.000,00

Art.3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São João da Barra-RJ, 14 de dezembro de 2021.

Carla Maria Machado dos Santos

Prefeita Municipal

Decreto nº 200/21, de 14 de dezembro de 2021

Altera fonte de recursos dos projetos e atividades autorizados na Lei Municipal nº. 749/2020.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA,

no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente com fulcro na autorização contida no art. 41 da Lei Municipal nº. 680/2020.

CONSIDERANDO que o Poder Executivo possui autorização prévia estabelecida no Art. 41 da Lei Municipal nº 680/2020, para alterar os atributos dos créditos orçamentários iniciais e adicionais: modalidade de aplicação e fonte de recurso;

CONSIDERANDO que a alteração se faz necessária para melhor execução dos projetos e atividades previstos na Lei Municipal nº749/2020, **DECRETA:**

Art. 1º Ficam alteradas as FONTES DE RECURSOS dos créditos orçamentários aprovados na Lei Municipal nº 749/2020, da Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Saúde, vinculada ao Órgão : Secretaria Municipal de Saúde:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor
0802.103021825.2077	3.1.71.70.00000	01	R\$ 250,00
0802.103021825.2077	3.3.71.70.00000	01	R\$ 250,00

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São João da Barra-RJ, em 14 de dezembro de 2021.

CARLA MARIA MACHADO DOS SANTOS

Prefeita Municipal

Barão de Barcelos, 88, Centro, Telefones: (22) 2741-1233/ 2741-1689 – CEP: 28.200-000

home-page: www.sjb.rj.gov.br

Lei nº 871/2021, de 13 de dezembro de 2021

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA APROVA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTULO I

DA POLÍTICA AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS

Art.1º Esta Lei, fundamentada nos incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 140/2011, regula a política ambiental do Poder Público Municipal e sua relação com os cidadãos e as instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, fiscalização, melhoria, recuperação, licenciamento e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, bem como fixa os objetivos, diretrizes, normas e instrumentos de gestão ambiental, conforme preveem a Lei Orgânica do Município, o Plano Diretor Municipal, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a Constituição Federal, bem como dispõe sobre o Código Ambiental, o Sistema e a Política Municipal de Meio ambiente - PMMA.

Art.2º A Política Municipal de Meio ambiente – PMMA é orientada pelos seguintes princípios:

I – a promoção do desenvolvimento integral do ser humano;

II – a racionalização do uso dos recursos ambientais, naturais ou não;

III – a proteção de áreas ameaçadas de degradação;

IV – o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;

V – a função social e ambiental da propriedade;

VI – a obrigação de recuperar áreas degradadas e indenizar pelos danos causados ao meio ambiente;

VII – a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente;

VIII – a conservação do patrimônio natural, mediante a restauração de ecossistemas ameaçados, a Mata Atlântica e a salvaguarda de rios e lagoas;

IX – a recuperação e conservação dos sistemas de drenagem das microbacias do Município;

X – a proibição de construções e demais edificações em áreas de riscos, as impróprias para urbanização como: as margens de rios, lagoas, lagos, encostas, brejais, canais artificiais e outras áreas protegidas;

XI – ação governamental na manutenção do equilíbrio ambiental, considerando o ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o seu uso coletivo;

XII – recuperação, manutenção e proteção do sistema de canais artificiais do Município, visando a implantação e otimização do plano de macrodrenagem.

CAPÍTULO II**DOS OBJETIVOS**

Art.3º São objetivos da Política Municipal de Meio

ambiente - PMMA:

I – articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do Município, com aqueles dos órgãos federais e estaduais, quando necessário;

II – articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação;

III – identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos compatíveis;

IV – compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não;

V – controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que comportem risco para a vida ou comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI – estabelecer normas, critérios e padrões de emissão de efluentes e de qualidade ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, naturais ou não, adequando-os permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas;

VII – estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição;

VIII – garantir a manutenção de Unidades de Conservação - UCs municipais existentes, assim como a criação de novas UCs, considerando aquelas indicadas pelo Plano Diretor - PD, bem como por estudos que indiquem áreas prioritárias para proteção;

IX – estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos recursos ambientais, naturais ou não;

X – promover a educação ambiental na sociedade em todos os seus níveis;

XI – promover o zoneamento ambiental do Município.

CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS

Art.4º São instrumentos da Política Municipal de Meio ambiente - PMMA:

I – o zoneamento ambiental municipal;

II – os espaços territoriais especialmente protegidos;

III – o Cadastro Ambiental Rural - CAR;

IV – os parâmetros e padrões de emissão e de qualidade ambiental;

V – o cadastro de recursos minerais, os registros e o cadastro de informações ambientais;

VI – o licenciamento ambiental;

VII – a fiscalização, o monitoramento e o controle ambiental;

VIII – o Sistema de Informações Municipal e Cadastros Ambientais - SIMCA;

IX – o Fundo de Desenvolvimento Ambiental Sustentável Sanjoanense - FUNDASSAN;

X – o Código Municipal de Arborização e Áreas Verdes;

XI – a educação ambiental;

XII – os mecanismos de benefícios e incentivos, para preservação e conservação dos recursos ambientais, naturais ou não;

XIII – as sanções administrativas;

XIV – Comissão de Gradação e Análise de Infrações Ambientais - CGAIA;

XV – a Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais - JAIA;

XVI – a Junta Administrativa de Recursos Ambientais - JARA;

XVII – o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS;

XVIII – a Avaliação de Impacto Ambiental.

CAPÍTULO IV

DOS CONCEITOS GERAIS

Art.5º – Para fins de aplicação desta Lei, entende-se como:

I – Meio ambiente: a interação de elementos naturais e criados, socioeconômicos e culturais, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II – Ecossistemas: conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis. É uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito à sua composição, estrutura e função;

III – Degradação ambiental: a alteração adversa das características do meio ambiente;

IV – Poluição: a alteração da qualidade ambiental resultante de atividades humanas ou fatores naturais que direta ou indiretamente:

a) prejudicam a saúde, a segurança ou o bem-estar da população;

b) criem condições adversas ao desenvolvimento socioeconômico;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

e) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.

V – Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou indiretamente responsável, por atividade causadora de poluição ou degradação efetiva

ou potencial;

VI – Recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, a fauna e a flora;

VII – Proteção: procedimentos integrantes das práticas de conservação e preservação da natureza;

VIII – Preservação: proteção integral do atributo natural, admitindo apenas seu uso indireto;

IX – Conservação: uso sustentável dos recursos naturais, tendo em vista a sua utilização sem colocar em risco a manutenção dos ecossistemas existentes, garantindo-se a biodiversidade;

X – Manejo: técnica de utilização racional e controlada de recursos ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, visando atingir os objetivos de conservação da natureza;

XI – Gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos sustentados dos recursos ambientais, naturais ou não, por instrumentação adequada, regulamentos, normatização e investimentos públicos, assegurando racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo social e econômico em benefício do meio ambiente;

XII – Áreas de Preservação Permanente: porções do território municipal, incluídas as ilhas fluviais, de domínio público ou privado, áreas cobertas ou não por vegetação nativa, destinadas à preservação de suas características ambientais relevantes, assim definidas em lei;

XIII – Unidades de Conservação: parcelas do território municipal, incluindo as áreas com características ambientais relevantes de domínio público ou privado legalmente constituídas ou reconhecidas pelo Poder Público, com objetivos e limites definidos, sob regime especial de administração, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção;

XIV – Áreas Verdes Especiais: áreas representativas de ecossistemas criadas pelo poder público por meio de florestamento em terras de domínio público ou privado.

XV – Ação Corretiva: visa eliminar a causa de uma irregularidade ou não-conformidade identificada;

XVI – Não-Conformidade: não atendimento a um requisito;

XVII – Auditoria Ambiental: é um instrumento que permite avaliar o grau de implementação e a eficiência dos planos e programas no controle da poluição ambiental;

XVIII – Impacto Ambiental: é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta

ou indiretamente afeta: a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do ambiente e a qualidade dos recursos ambientais;

XIX – Mitigação ambiental: consiste numa intervenção com o intuito de reduzir ou remediar um determinado impacto ambiental nocivo;

XX – Compensação ambiental: é um mecanismo financeiro ou de contrapartida de ação proativa de compensação pelos efeitos de impactos mitigáveis e não mitigáveis ocorridos quando da implantação de empreendimentos, e identificados no processo de licenciamento ambiental.

XXI – Restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado;

XXII – Estudos ambientais: todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida.

XXIII – Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.

TÍTULO II

DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SISMMMA

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA

Art. 6º – O Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMMMA é composto pelo conjunto de órgãos e ações integrados para a preservação, conservação, fiscalização, licenciamento, defesa, melhoria, recuperação, controle ambiental e uso adequado dos recursos ambientais do Município, consoante o disposto nesta lei.

Art. 7º – Integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMMMA:

I – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, responsável pela coordenação, controle e execução da política ambiental do Município;

II – Licenciamento Ambiental Municipal;
III – Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS, órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, deliberativo e normativo da política ambiental do Município;
IV – Sistema de Informações Municipal e Cadastro Ambiental – SIMCA;
V – Guarda Civil Municipal através de seu Grupamento Ambiental, como órgão de ação ostensiva, conforme regulamento específico;
VI – Fundo de Desenvolvimento Ambiental Sustentável Sanjoanense – FUNDASSAN;
VII – Comissão de Gradação e Análise de Infrações Ambientais - CGAIA;
VIII – Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais – JAIA;
IX – Junta Administrativa de Recursos Ambientais – JARA;

X – Outras secretarias e órgãos afins do Município.

Parágrafo único – O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS é o órgão consultivo e deliberativo da composição do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMMMA, nos termos desta Lei.

Art. 8º – Os órgãos que compõem o Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMMMA atuarão de forma harmônica e integrada, em consonância com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, observada a competência individual de cada organização.

CAPÍTULO II

DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Art. 9º– A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos é a responsável pela coordenação, controle e execução da Política Municipal de Meio Ambiente – PMMA, com as atribuições e competência definidas nesta Lei.

Art. 10 – São atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos:

I – participar efetivamente do planejamento das políticas públicas do Município;
II – elaborar o plano de ação ambiental e a respectiva proposta orçamentária;
III – coordenar as ações dos órgãos integrantes do SISMMMA, observada a competência individual de cada organização.
IV – exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos recursos naturais do Município;
V – realizar o controle e o monitoramento das atividades econômicas, quando potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

VI – manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões de interesse ambiental para a população do Município;

VII – implementar o Sistema de Informações Municipal e Cadastro Ambiental–SIMCA para gestão ambiental municipal;

VIII – promover e incentivar a educação ambiental em todos os seus níveis;

IX – articular-se com organismos federais, estaduais, municipais e organizações não governamentais - ONGs, para a execução coordenada e a obtenção de recursos para a implantação de programas relativos à preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não;

X – Gerir, administrar e ordenar o Fundo de Desenvolvimento Ambiental Sustentável Sanjoanense – FUNDASSAN, conforme disposto na legislação municipal específica do Fundo;

XI – apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;

XII – propor a criação e gerenciar as unidades de conservação do Município, implementando seus respectivos planos de manejo;

XIII – encaminhar para a apreciação do CMMADS, normas, critérios, parâmetros, padrões e índices de qualidade ambiental, bem como métodos para o uso dos recursos ambientais do município, observadas as legislações pertinentes;

XIV – licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação das obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

XV – planejar e executar, com a participação dos órgãos e entidades do SISMMMA, o zoneamento ambiental do Município;

XVI – propor a elaboração do Código Municipal de Arborização e Áreas Verdes, bem como sua avaliação e adequação;

XVII – promover as medidas administrativas e requerer as medidas judiciais cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio ambiente;

XVIII– atuar em caráter permanente, criando mecanismos e instrumentos legais, para a recuperação de áreas e recursos ambientais poluídos ou degradados;

XIX– fiscalizar as atividades produtivas e comerciais de prestação de serviços e o uso de recursos ambientais, tanto pelo poder público quanto pelo particular;

XX – exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em benefício da preservação,

conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;

XXI – requerer, caso necessário, estudos ambientais complementares;

XXII – prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMMADS;

XXIII – prestar apoio técnico ao Ministério Público, aos demais órgãos dos poderes executivo e legislativo do município nas ações institucionais em defesa do ambiente;

XXIV – formular, fomentar e executar políticas públicas ambientais;

XXV – acompanhar a análise e aprovação de estudos e projetos de interesse ambiental e urbanístico;

XXVI – participar da elaboração do zoneamento ecológico-econômico em conjunto com os demais órgãos da administração municipal;

XXVII – participar efetivamente da reformulação do Plano Diretor no que concerne às questões ambientais;

XXVIII – propor, incentivar e executar ações de caráter educativo para conscientização pública, visando à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;

XXIX – decidir, em primeira instância administrativa, sobre impugnações relacionadas a atos e sanções aplicadas pela Fiscalização Ambiental;

XXX – acompanhar e apreciar, quando solicitado, os licenciamentos ambientais;

XXXI – conceder instrumentos legais pertinentes à exploração mineral, arborização pública, pesquisa ou concessões, obedecidos os parâmetros legais;

XXXII – elaborar e executar o Plano de Gerenciamento Costeiro do Município, em conjunto com órgãos federais, estaduais e municipais;

XXXIII – fixar as diretrizes de gestão do Fundo de Desenvolvimento Ambiental Sustentável Sanjoanense – FUNDASSAN, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMMADS;

XXXIV – manifestar-se através de parecer nos processos de obras e ocupações no Município;

XXXV – analisar a proposta de projeto de lei de relevância ambiental de iniciativa do Poder Executivo, antes de ser submetida à deliberação da Câmara Municipal;

XXXVI – examinar matéria em tramitação na administração pública municipal, que envolva questão ambiental, de qualquer órgão ou entidade do SISMMMA;

XXXVII – conhecer os processos de licenciamento ambiental do Município;

XXXVIII – planejar, executar e fazer cumprir as políticas municipal, estadual e federal de saneamento básico em conjunto com órgãos afins.

Parágrafo único – Acrescentam-se às atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos as previstas na Seção IV, do Capítulo X, da Lei Orgânica Municipal, bem como as previstas na legislação municipal correlata.

CAPÍTULO III

DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

Art.11– As entidades não governamentais e instituições de caráter técnico-científico da sociedade organizada, para efeito desta lei, são aquelas legalmente constituídas há pelo menos 01 (um) ano e que tenha dentre os seus objetivos a atuação socioambiental, técnico-científica, de representação de classe e dos cidadãos.

CAPÍTULO IV

DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS AFINS

Art. 12 – As secretarias e órgãos afins são aqueles que desenvolvem atividades, ou exercem atribuições, que afetam direta ou indiretamente à área ambiental.

§ 1º – São considerados secretarias e órgãos afins:

- a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos;
- b) Secretaria Municipal de Obras e Serviços;
- c) Secretaria Municipal de Planejamento e Informatização;
- d) Secretaria Municipal de Saúde;
- e) Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos;
- f) Secretaria Municipal de Fazenda;
- g) Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
- h) Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- i) Secretaria Municipal de Pesca;
- j) Secretaria Municipal de Agricultura;
- k) Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;
- l) Secretaria Municipal de Segurança Pública;
- m) Vigilância Sanitária;
- n) Núcleo de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental;
- o) Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil;
- p) Guarda Civil Municipal (Grupamento Ambiental);
- q) Procuradoria Geral do Município;
- r) Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico.

§2º – No caso de revogação, transformação ou desconstituição de qualquer secretaria ou órgão afim, o mesmo será sucedido por aquele que incorporar suas funções.

TÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

NORMAS GERAIS

Art.13– Os instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente – PMMA, elencados no título I, capítulo III, desta Lei, serão definidos e regulados neste título.

Art.14– Cabe ao Município a implementação dos instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente – PMMA, para a perfeita consecução dos objetivos definidos no título I, capítulo II, desta Lei.

CAPÍTULO II**DO ZONEAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL**

Art.15– O zoneamento ambiental municipal consiste na organização e gestão do território que determina indicadores ambientais destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população por meio de estudos geobiofísicos e socioeconômicos.

Parágrafo único– O zoneamento ecológico-econômico será definido por Lei e incorporado ao Plano Diretor, no que couber, podendo o Poder Executivo alterar os seus limites, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS.

Art. 6 – As zonas do Município são aquelas definidas no Plano Diretor ou em legislação específica.

§ 1º– A autorização dos usos e a aplicação dos parâmetros de ocupação, parcelamento e aproveitamento do solo são condicionadas aos estritos limites da projeção das zonas e setores sobre os terrenos.

§ 2º – Para fins de planejamento, o estabelecimento de normas e delimitação devem ser obedecidos às diretrizes estatuídas no Plano Diretor do Município e leis específicas.

CAPÍTULO III**DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS**

Art.17– Os espaços territoriais especialmente protegidos, sujeitos a regime jurídico especial, são os definidos neste capítulo, cabendo ao Município sua delimitação, quando não definidos em lei ou em normas estaduais ou federais.

Art.18– São espaços territoriais especialmente protegidos:

I – as áreas de preservação permanente – APPs;

II – as reservas legais – RLs;

III – as unidades de conservação – UCs;

IV – as áreas verdes públicas e particulares, com vegetação relevante ou florestada;

V – os declarados em lei específica.

§ 1º– Os espaços territoriais especialmente protegidos explicitados seguirão as normas, critérios e dimensões

estabelecidos pelas legislações estaduais e federais.

§ 2º– Cabe ao poder executivo municipal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, submeter à apreciação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS, a proposta ou projeto de regulamentação deste artigo.

SEÇÃO I**DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

Art.19– O Sistema Municipal de Unidades de Conservação visará à efetiva preservação e proteção dos espaços territoriais do Município, com vista a manter as condições ambientais e utilizar racionalmente o meio ambiente e os recursos naturais e culturais que constituem bem de interesse comum a todos os seus habitantes, especialmente por meio de:

I – preservação da biodiversidade de habitats e espécies;

II – proteção de amostras representativas dos ecossistemas;

III – proteção de paisagens, áreas notáveis, e outros bens de especial interesse;

IV – proteção a áreas e recursos naturais indispensáveis ao equilíbrio ambiental.

Parágrafo único – O Sistema Municipal de Unidades de Conservação deverá ser integrado aos sistemas estadual e federal.

Art.20– Entende-se por Unidade de Conservação qualquer área, aquática ou terrestre, desde que formalmente instituída por meio de Lei ou de ato específico do Poder Público, para a qual se estabelece algum tipo de restrição de uso ou proteção, segundo os objetivos e normatizações da categoria na qual se enquadra.

Art.21– As Unidades de Conservação serão de domínio público ou privado, respeitadas as determinações e restrições constantes nesta Lei e demais instrumentos legais.

§ 1º – As Unidades de Conservação de domínio público serão definidas, criadas, implantadas, mantidas e administradas pelo Poder Público.

§ 2º– As Unidades de Conservação, em propriedade privada, serão criadas por ato do poder público ou por força de autoaplicação da legislação, estarão sujeitas a normatização e fiscalização.

Art.22– Do ato da criação das Unidades de Conservação, constarão seus limites geográficos, o órgão ou entidades responsáveis pela sua administração, estabelecimento de prazo para elaboração de suas normas ou, quando couber, de plano de manejo no qual se definirá o zoneamento da

unidade e sua respectiva utilização.

Parágrafo único— São vedadas no interior das unidades de conservação quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com suas finalidades, com seu plano de manejo, ou que possam comprometer a integridade dos atributos que motivaram sua criação.

Art.23— O Sistema de Unidades de Conservação do Município compreenderá:

I – Unidades de proteção integral: com proteção integral dos atributos naturais que motivaram sua criação, objetivando a preservação dos ecossistemas, paisagens ou espécies em seu estado natural;

II – Unidades de uso sustentável: com proteção parcial dos seus atributos naturais, admitida possibilidade de modificação limitada ou exploração racional de recursos naturais em regime de manejo sustentado.

Art.24— O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação (UC):

I – Estação Ecológica;

II – Reserva Biológica;

III – Parque Natural Municipal;

IV – Monumento Natural;

V – Refúgio de Vida Silvestre.

Art.25— Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação (UC):

I – Área de Proteção Ambiental;

II – Área de Relevante Interesse Ecológico;

III – Reserva Extrativista;

IV – Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Art.26— A alteração, a redução da área ou a extinção de Unidades de Conservação, somente será possível por lei específica.

CAPÍTULO IV

DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Art.27— O Cadastro Ambiental Rural – CAR é registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

Parágrafo único— Os processos do Cadastro Ambiental Rural seguirão as normativas estabelecidas pela Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal), e no que couber as diretrizes deste código.

CAPÍTULO V

DOS PARÂMETROS E PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALIDADE AMBIENTAL

Art.28— Os padrões de qualidade ambiental são os

valores de concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades econômicas e o meio ambiente em geral.

§ 1º – Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos, quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes suportáveis em determinados ambientes, devendo ser respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepuração do corpo receptor.

§ 2º – Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a qualidade do ar, das águas, do solo e a emissão de ruídos.

Art.29— Padrão de emissão é o limite máximo estabelecido para lançamento de poluentes por fonte emissora que, ultrapassado, poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à fauna, à flora, às atividades econômicas e ao meio ambiente em geral.

Art.30— Os padrões e parâmetros de emissão e de qualidade ambiental são aqueles estabelecidos pelos poderes públicos estadual e federal.

CAPÍTULO VI

DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

Art.31— Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:

I – o ambiente para as atuais e futuras gerações;

II – a saúde, a segurança e o bem-estar da população e a produtividade do meio ambiente, assim como as condições estéticas e sanitárias ambientais;

III – as atividades sociais e econômicas bem como o uso de ambientes não degradados, sem risco ou outras consequências indesejáveis;

IV – a biota;

V – a qualidade e quantidade dos recursos ambientais;

VI – os aspectos históricos, culturais e naturais de nossa herança municipal e as formas de sobrevivência das populações.

Art.32— A Avaliação de Impacto Ambiental - AIA é resultante do conjunto de instrumentos e procedimentos à disposição do Poder Público Municipal que possibilita a análise e interpretação de impactos e efeitos danosos sobre a saúde, o bem-estar da população, a economia e o equilíbrio ambiental, compreendendo:

I – a consideração da variável ambiental nas políticas, planos, programas ou projetos que possam resultar em impacto ambiental, cabendo decisão do órgão ou entidade competente;

II– o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, e o respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, assim como demais estudos ambientais cabíveis, para a implantação de empreendimentos ou atividades, quando couber na forma da lei.

Art.33– O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, a ser exigido pelo órgão municipal competente, com base na legislação municipal, é um estudo prévio que objetiva avaliar os efeitos positivos e negativos de empreendimento, serviço ou atividade que se deseja instalar, operar e ampliar no entorno de uma área, e que afete a qualidade de vida da população.

§ 1º– Na elaboração do EIV/RIV observar-se-ão a Lei Federal Nº 10.257/2001, que institui a Lei das Cidades, o Plano Diretor, a Lei de Parcelamento, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município e as diretrizes estabelecidas neste código.

§ 2º– As atividades, obras e serviços que de qualquer forma possam causar impactos, alterações ou modificações no ambiente antrópico ou natural poderão ser obrigados, quando couber, a elaborar o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, e consequente Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, a ser exigido pela Prefeitura Municipal.

§ 3º– As atividades, obras e serviços passíveis da elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e consequente Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, serão – para cumprimento do que dispõe o Art. 36 da Lei Federal Nº 10.257/2001, as definidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, Plano Diretor e regulamentos específicos.

§ 4º– A variável ambiental deverá ser incorporada ao processo de planejamento das políticas, planos, programas e projetos como instrumento decisório do órgão ou entidade competente.

§ 5º– Caso haja necessidade de inclusão de questões novas ou pertinentes, tais inclusões deverão estar fundamentadas em exigência legal ou, em sua inexistência, em parecer técnico consubstanciado, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

CAPÍTULO VII

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art.34– O licenciamento e os demais procedimentos de controle ambiental destinam-se a avaliar os aspectos relativos aos impactos e riscos ambientais de empreendimento ou atividade.

§ 1º– Os impactos e riscos ambientais são aqueles relativos ao meio físico, biológico e socioeconômico.

§ 2º– O controle ambiental será diretamente proporcional à classificação da magnitude dos impactos prevista no Art. 20 do Decreto Estadual nº

46.890/2019 e levará em consideração a localização do empreendimento ou atividade.

Art.35– Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

§ 1º– Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental são os relacionados de forma exemplificativa no Decreto Estadual nº 46.890/2019, Anexo I, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 19 do mesmo Decreto.

§ 2º– O órgão ambiental, fundamentada e excepcionalmente, instará o empreendedor a requerer licença para empreendimento ou atividade potencialmente poluidora, mesmo que não constem do Anexo I, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença.

Art.36– Os empreendimentos e atividades cujo impacto ambiental seja classificado como potencial poluidor desprezível, com base no Decreto Estadual nº 46.890/2019, não estão sujeitos ao licenciamento ambiental, ainda que constem no Anexo I do mesmo Decreto.

§ 1º– Nos casos de inexigibilidade de licenciamento, permanece a obrigatoriedade de obtenção de outros instrumentos do Decreto Estadual nº 46.890/2019 – SELCA aplicáveis e do atendimento à legislação vigente.

Art.37– Os empreendimentos e atividades serão enquadrados em classes, de acordo com seu porte e potencial poluidor, os quais determinam a magnitude do impacto ambiental, no âmbito Municipal.

§ 1º– O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de porte mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional, na forma de regulamento específico.

§ 2º– O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de potencial poluidor desprezível, baixo, médio, alto ou significativo, na forma de regulamento específico.

§ 3º– O impacto ambiental, resultado do cruzamento entre os critérios de porte e potencial poluidor, é classificado como desprezível, baixo, médio, alto ou significativo de acordo com a Tabela do Anexo II, no Decreto Estadual nº 46.890/2019.

Art.38– A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos poderá conceder, entre outros, os seguintes instrumentos de controle ambiental:

I – Licença Ambiental;

II – Autorização Ambiental;

III – Certidão Ambiental;

- IV – Certificado Ambiental;
- V – Termo de Encerramento;
- VI – Documento de Averbação.

Parágrafo único– O disposto neste artigo não impede o órgão ambiental de exigir fundamentalmente a apresentação de documentação suplementar, uma única vez, ressalvadas as exigências decorrentes de fatos novos.

Art.39– Autorização Ambiental (AA) é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental consente com a implantação ou realização de empreendimento ou atividade de curta duração, obras emergenciais e a execução de atividades sujeitas à autorização pela legislação, estabelecendo as condicionantes e restrições adequadas.

Art.40– Certidão Ambiental (CA) é o ato administrativo mediante o qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, a pedido ou de ofício, atesta determinadas informações de caráter ambiental, sem prazo de validade, aplicando-se aos casos descritos no Art. 43, do Decreto Estadual nº 46.890/2019.

Art.41– O Certificado Ambiental – CTA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a conformidade de procedimentos específicos em relação à legislação em vigor, estabelecendo medidas de controle ambiental.

Art.42– O Termo de Encerramento - TE é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a inexistência de passivo ambiental, quando do encerramento de determinado empreendimento ou atividade, estabelecendo as restrições de uso da área.

Art.43– O Documento de Averbação - AVB é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental altera dados constantes de Licença Ambiental ou dos demais instrumentos estabelecidos no Decreto Estadual nº 46.890/2019.

§ 1º– As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para alteração dos seguintes dados:

- I – titularidade;
- II – razão social;
- III – endereço de sede do titular;
- IV – condicionantes, com base em parecer técnico do órgão ambiental competente;
- V – objeto, desde que a sua modificação não aumente a magnitude do impacto ambiental, conforme classificação na Tabela do Anexo II do Decreto Estadual nº 46.890/2019, tampouco altere o escopo da atividade principal nem a descaracterize.

§ 2º– A hipótese do inciso I também é aplicável às licenças ambientais obtidas preliminarmente pelo

Poder Público e que sejam posteriormente transferidas para o empreendedor.

§ 3º– As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para corrigir erro material.

§ 4º– Os instrumentos comunicados previstos neste código não poderão ser averbados, salvo para corrigir erro material.

SEÇÃO I

DAS LICENÇAS AMBIENTAIS

Art.44– A execução de planos, programas, obras, a localização, a instalação, a operação, a ampliação, a desinstalação de atividade e o uso e exploração de recursos ambientais de qualquer espécie, de iniciativa privada ou do poder público federal, estadual e municipal, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes, de qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental municipal, conforme dispõe o Art. 10 da Lei Federal Nº 6.938/1981, a ser requerido junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, e sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Parágrafo único– A Licença Ambiental é o ato administrativo mediante o qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas na localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

Art.45– Dentro do Sistema de Licenciamento Ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, resguardada a competência estadual ou federal, expedirá as seguintes licenças:

- I – Licença Ambiental Integrada – LAI;
- II – Licença Ambiental Prévia – LP;
- III – Licença Ambiental de Instalação – LI;
- IV – Licença Ambiental de Operação – LO;
- V – Licença Ambiental Unificada – LAU;
- VI – Licença ambiental de Operação e Recuperação – LOR;
- VII – Licença Ambiental de Recuperação – LAR.

Art.46– A Licença Ambiental Integrada – LAI é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e o órgão ambiental, em única fase, atesta a viabilidade ambiental, locacional e autoriza a instalação de empreendimentos ou atividades, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

§ 1º– A LAI é aplicável para os empreendimentos e

atividades de baixo a significativo impacto ambiental.

§ 2º— Dentro de seu prazo de vigência, a LAI poderá autorizar a pré-operação pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

§ 3º— Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

§ 4º— O prazo de vigência da LAI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

§ 5º— Caso seja do interesse do empreendedor, ele poderá optar pelo licenciamento trifásico.

Art.47— A Licença Ambiental Prévia - LP é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade e aprova sua concepção e localização, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação.

§ 1º— O prazo de vigência da LP é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos e, no máximo, de 05 (cinco) anos.

§ 2º— Como alternativa à LP, o empreendedor poderá requerer a Licença Ambiental Integrada - LAI ou, caso aplicável, ou a Licença Ambiental Unificada - LAU.

Art.48— A Licença Ambiental de Instalação - LI é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e autoriza a sua instalação de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

§ 1º— Dentro de seu prazo de vigência, a LI poderá autorizar a pré-operação, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

§ 2º— Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

§ 3º— O prazo de vigência da LI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

Art.49— A Licença Ambiental de Operação - LO autoriza a operação de empreendimento ou atividade, com base em constatações de vistoria, relatórios de pré-operação, relatórios de auditoria ambiental, dados de monitoramento ou qualquer meio técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das **medidas de**

mitigação implantadas.

§ 1º— O prazo de vigência da LO é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

§ 2º— O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de vigência específicos para empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

Art.50— A Licença Ambiental Unificada - LAU é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e a operação de empreendimento ou atividade classificado como de baixo impacto e médio impacto ambiental, com base nos critérios definidos no Anexo II do Decreto 46.890/2019, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

§ 1º— O prazo de vigência da LAU é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

§ 2º— A LAU não se aplica às atividades e empreendimentos que já tenham iniciado a sua implantação ou operação, mesmo que classificados como de baixo ou médio impacto ambiental.

Art. 51 — A Licença Ambiental de Operação e Recuperação - LOR autoriza a operação de empreendimento ou atividade concomitante à recuperação ambiental de áreas contaminadas ou degradadas.

§ 1º— O prazo de vigência da LOR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental da área e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§ 2º— A LOR só poderá ser renovada mediante requerimento do titular da licença, desde que comprovada a impossibilidade de serem atendidas as condicionantes ambientais relativas à recuperação de áreas contaminadas ou degradadas estabelecidas no momento de sua concessão.

Art.52— A Licença Ambiental de Recuperação - LAR autoriza a recuperação de áreas contaminadas em atividades ou empreendimentos fechados, desativados ou abandonados, ou de áreas degradadas.

§ 1º— O prazo de vigência da LAR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental do local e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§ 2º— A LAR poderá ser renovada mediante requerimento, caso não seja possível ser realizada a recuperação prevista no prazo estabelecido, com a devida justificativa técnica.

Art.53— As licenças de qualquer espécie, de origem federal ou estadual, não excluem a necessidade de autorizações ou anuência do órgão competente do

SISMA, nos termos desta Lei.

Art.54– O custo das Licenças Ambientais está relacionado à Classe de Impacto estabelecida no Anexo II do Decreto Estadual nº 46.890/2019, as quais são obtidas de acordo com os códigos de atividades e critérios de enquadramento definidos em norma específica.

Art.55– No caso de empreendimentos com mais de uma atividade, cujas unidades sejam licenciadas simultaneamente e codificadas separadamente, deverá ser cobrado o custo de análise referente à unidade com maior magnitude de impacto.

Art.56– Este dispositivo não se aplica aos demais Instrumentos de Controle Ambiental abrangidos no licenciamento ambiental, quando necessários à conclusão deste, que terão custo de análise individualizado.

Art.57 – Estão isentos do pagamento dos custos de análise de requerimentos dos Instrumentos de controle ambiental:

I– Atividades agropecuárias, agrossilvopastoris e aquícolas exercidas por agricultores familiares e pequenos produtores rurais, que são aqueles produtores que residem em zona rural, que explorem ou detenham a posse de gleba rural não superior a 50 (cinquenta) hectares e que, também, estejam na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário (assentado) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou estejam enquadrados e possuam a Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP);

II– Microempreendedores Individuais;

III– Atividades realizadas em propriedades que possuam RPPN reconhecida definitivamente, desde que o instrumento solicitado esteja diretamente relacionado à gestão da referida reserva.

IV– Cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Art.58 – Será aplicada redução de 50% nos custos de análise de requerimentos dos Instrumentos de controle ambiental para:

I– Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mediante apresentação de documento comprobatório atualizado emitido pelo órgão competente.

II– Atividades agropecuárias e agrossilvopastoris cujas receitas se equiparam às de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mediante apresentação de documento comprobatório.

III– Nos custos de análise de Relatório Ambiental Simplificado - RAS será aplicada a dedução de 25% do valor referente ao requerimento de análise da Licença Prévia - LP ou de 15% do valor referente ao requerimento de análise da Licença Ambiental

Integrada - LAI.

Art 59– Quando não for possível estabelecer o custo de análise do requerimento de uma Licença Ambiental no ato da solicitação, será cobrado o menor valor de custo de análise do tipo de licença requerida, sendo a diferença calculada ao longo da análise e cobrada antes da entrega do Documento.

Art.60– Se durante a análise do requerimento de um Instrumento de controle ambiental ficar constatado que houve cobrança indevida, a mais ou a menos, a diferença será cobrada antes da entrega do Documento, ou ressarcida mediante solicitação do requerente.

Art.61– Ao constatar a diferença o servidor deve exarar despacho evidenciando o fato para orientar a cobrança complementar ou o ressarcimento ao requerente.

SEÇÃO II

DA RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS

Art.62– A renovação de Licença Ambiental deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de vigência, caso em que ela terá seus efeitos prorrogados até a manifestação definitiva do órgão ambiental, desde que o empreendedor não tenha dado causa a atrasos injustificados no procedimento de renovação.

SEÇÃO III

DA PÓS LICENÇA, FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Art.63– As atividades e empreendimentos detentores dos instrumentos listados no Decreto Estadual nº 46.890/2019 estarão sujeitos à ação de pós-licença, consistente na verificação do cumprimento das condições e restrições estabelecidas no instrumento de controle ambiental, quando couber, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

Art.64– A fiscalização levará em conta e será diretamente proporcional ao risco e à magnitude dos impactos ambientais adversos dos empreendimentos ou atividades, considerando a probabilidade de consumação de dano ambiental e/ou a sua gravidade.

Art.65– A atividade de fiscalização e de aplicação de sanções observará, sequencialmente e se as circunstâncias do caso concreto assim o permitirem, as seguintes diretrizes ao constatar inconformidades:

I – sanções de advertência;

II – sanções de multa, apreensão, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação de produto, embargo de obra ou atividade, suspensão parcial ou total de das atividades e interdição do estabelecimento;

III – sanções restritivas de direitos.

Parágrafo único– A advertência, bem como a ordem

sequencial dos incisos deste artigo não importam, em qualquer caso, na impossibilidade da autoridade administrativa aplicar a sanção cabível, bem como as medidas de polícia cabíveis necessárias diante do descumprimento da legislação ambiental, observada a especificidade de cada situação infracional.

SEÇÃO IV

DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Art.66— A medida compensatória ou mitigadora implica na obrigatoriedade de plantio ou fornecimento de mudas de espécies vegetais nativas, obedecidas às instruções para plantio conforme o determinado no Termo de Compensação Ambiental, pelo responsável, pessoa física ou jurídica, do empreendimento, obra ou atividade que causará o impacto sobre o meio ambiente, como forma de compensação aos impactos negativos gerados, nos termos desta Lei.

Parágrafo único— As espécies arbóreas recebidas pelas medidas compensatórias de que trata esta resolução, serão utilizadas nos programas de arborização urbana, recuperação, manutenção e ampliação de áreas verdes no município.

Art.67— Em obras de implantação de ruas, avenidas, rodovias, vias de rodagem expressa e/ou similares, alamedas ou correspondente, canaletas para cabos, dutos de qualquer espécie e uso ou outras infraestruturas, que funcionem como logradouro público ou privados ou via interna de trânsito de veículos, e que em fase da pavimentação utilizem elemento asfáltico, concreto, rocha lavrada ou correspondente, terá a obrigatoriedade da compensação com fornecimento de 01 (uma) árvore para cada 5 (cinco) metros lineares identificadas, sendo que em caso de fração, o número obtido será arredondado para maior, independente da largura da via, duto ou infraestrutura e obedecidas as instruções para plantio do órgão ambiental municipal.

Art.68— Serão adotadas as medidas de compensação ambiental e de mitigação ambiental, que serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo:

I — plantio de mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica em áreas públicas determinadas pela SEMMASP;

II — plantio de mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica no imóvel em que se deu a intervenção;

III — plantio de mudas de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica em áreas privadas dentro do Município, indicadas pelo requerente;

IV — entrega das mudas previstas no Termo de Compensação Ambiental para a SEMMASP realizar o plantio e manutenção;

V — execução de obras, serviços ou projetos para

implantação e manutenção de áreas públicas;

VI — elaboração ou execução de Projeto de Recuperação Ambiental - PRA;

VII — aquisição e manutenção de áreas devidamente vinculadas e averbadas em Cartório de Registro de Imóveis como áreas verdes;

VIII — criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), prevista no Art. 14, inciso VII, da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e de alternativas de criação e gestão privada, pública ou mista de novas áreas especialmente protegidas.

§ 1º— As medidas de compensação não são excludentes entre si e não possuem hierarquia.

§ 2º— Os valores monetários provenientes de compensação ambiental deverão ser creditados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDASSAN, devendo ser empregados exclusivamente em: projetos de recuperação e conservação ambiental; programas de prevenção à poluição; projetos de educação ambiental; avaliação, licenciamento e fiscalização ambiental, entre outros a serem regulamentados por decreto do Poder Executivo.

§ 3º — Os estacionamentos horizontais abertos e não dotados de subsolo deverão ser arborizados com uma densidade mínima de uma árvore para cada seis vagas, sendo que o referido plantio deverá ser executado prevendo-se a distribuição das árvores no próprio estacionamento.

Art.69— A critério do órgão ambiental municipal, as mudas de árvores, serviços de plantio e os itens acessórios, que compreende tutores e protetores, poderão ser convertidos em outras modalidades de compensação ambiental, devidamente formalizado através de Termo Compensação Ambiental a ser firmado pelo responsável do órgão ambiental municipal e o interessado.

§ 1º— O valor monetário da medida compensatória, com a base de cálculo efetivada com referência na tabela EMOP/RJ, poderá ser convertido e aplicado, a critério do órgão ambiental municipal, em até 100 % (cem por cento) em projetos de interesse social, ambiental e outras modalidades de compensação ambiental, podendo se dar através da:

I — recuperação de áreas degradadas, incluindo serviços e materiais;

II — implantação de medidas de controle de poluição, em qualquer de suas formas;

III — execução de tarefas ou serviços junto a unidades de conservação, áreas de interesse ecológico, parques, praças e jardins públicos, com exceção da gestão da conservação;

IV — restauração de bem de uso público danificado ou

de patrimônio histórico e cultural;

V – custeio e elaboração de programas e projetos de educação ambiental e outros na área ambiental;

VI – outras medidas de interesse para proteção, ampliação, manejo e recuperação de áreas verdes;

VII – doação de bens imóveis, móveis, veículos, equipamentos, ferramentas e materiais para uso em projetos, programas e ações que visem a promoção, recuperação e conservação do meio ambiente, bem como para a promoção da educação ambiental;

VIII – fornecimento de mudas de árvores, plantas, gramas, terra adubada, sementes, insumos e outros materiais para intervenções paisagísticas nos espaços públicos urbanos e de convívio social do município, visando elevar a qualidade de vida e bem-estar da população;

IX – custear a participação de funcionários do órgão ambiental municipal em cursos, seminários, palestras e outros eventos que venham a promover a capacitação do quadro de pessoal responsável pela gestão ambiental no município, visando à qualidade e eficiência da administração pública;

X – outras modalidades de interesse da política municipal de meio ambiente;

XI – Projetos de interesse e infraestrutura do órgão ambiental municipal.

§ 2º– Nos casos de que tratam os incisos de I a VI, e X fica facultado ao interessado que contratar terceiros, a responsabilidade pela implantação da medida compensatória, desde que devidamente formalizada e aprovada junto ao órgão ambiental municipal, que emitirá o aceite definitivo.

§ 3º– A doação de bens imóveis e móveis que trata o inciso VII, os mesmos passarão a integrar o patrimônio do órgão ambiental municipal responsável pelas políticas públicas ambientais no município.

§ 4º– As medidas compensatórias, definidas pelo órgão ambiental municipal, não poderão ser convertidas em pagamentos em espécie, depósitos ou transferências bancárias e serão custeadas diretamente pelo empregador a sua contratada ou fornecedor.

CAPÍTULO IX

DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

Art.70– O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da qualidade e disponibilidade dos recursos ambientais, com o objetivo de:

I – aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos padrões de emissão;

II – controlar o uso e a exploração de recursos ambientais;

III – avaliar os efeitos de planos, políticas e programas de gestão ambiental e de desenvolvimento econômico

e social;

IV – acompanhar o estágio populacional de espécies da flora e fauna, especialmente as ameaçadas de extinção e em extinção;

V – subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de acidentes ou episódios críticos de poluição;

VI – acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas degradadas;

VII – subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade de auditoria ambiental.

CAPÍTULO X

DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAL E CADASTROS AMBIENTAIS – SIMCA

Art.71– O Sistema de Informações Municipal e Cadastros Ambientais – SIMCA e o Banco de Dados de interesse do SISMMA, serão organizados, mantidos e atualizados sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, para utilização, pelo poder público e pela sociedade.

Parágrafo Único– Todos os CNPJs inscritos no território municipal deverão se cadastrar no SIMCA para efeito de suporte técnico para cumprimento das condicionantes das licenças ambientais e para efeito de monitoramento e fiscalização remotas da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art.72– São objetivos do SIMCA, entre outros:

I – coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental;

II – reunir de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros e as informações dos órgãos, entidades e empresas de interesse para o SISMMA;

III – atuar como instrumento regulador dos registros necessários às diversas necessidades do SISMMA;

IV – recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de interesse ambiental, para uso do Poder Público e da sociedade;

V – articular-se com os sistemas congêneres.

Art.73– O SIMCA será organizado e administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos que proverá os recursos orçamentários, materiais e humanos necessários.

Art.74– O SIMCA conterá unidades específicas para:

I– registro de entidades ambientalistas com ação no Município;

II– registro de entidades populares com jurisdição no Município, que incluam, entre seus objetivos, a ação ambiental;

III– cadastro de órgãos e entidades jurídicas, inclusive de caráter privado, com sede no Município ou não, com ação na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;

IV – registro de empresas e atividades cuja ação, de repercussão no Município, comporte risco efetivo ou potencial para o meio ambiente;

V – cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria sobre questões ambientais, bem como à elaboração de projeto na área ambiental;

VI – cadastro de atividades de exploração de recursos minerais, que objetiva reunir as informações sobre a indústria da mineração no Município;

VII – cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que cometeram infrações às normas ambientais incluindo as sanções a elas aplicadas;

VIII – organização de dados e informações técnicas, bibliográficas, literárias, jornalísticas e outras de relevância para os objetivos do SISMMMA;

IX – outras informações de caráter permanente ou temporário;

X – acompanhamento de cumprimento de condicionantes.

Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos fornecerá certidões, declarações, relatório ou cópia dos dados e proporcionará consulta às informações de que dispõe, observados os direitos individuais e o sigilo industrial.

CAPÍTULO XI

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art.75 – A educação ambiental, em todos os níveis de ensino da rede municipal, e a conscientização pública para a preservação e conservação do meio ambiente, são instrumentos essenciais e imprescindíveis para a garantia do equilíbrio ecológico e da sadia qualidade de vida da população.

Art.76 – O Poder Público, na rede escolar municipal e na sociedade, deverá:

I – apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental em todos os níveis de educação formal e não formal;

II – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino da rede municipal;

III – fornecer suporte técnico/conceitual nos projetos ou estudos interdisciplinares das escolas da rede municipal voltados para a questão ambiental;

IV – articular-se com entidades jurídicas e não governamentais para o desenvolvimento de ações educativas na área ambiental no Município, incluindo a formação e capacitação de recursos humanos;

V – desenvolver ações de educação ambiental junto à população do Município;

VI – Articular-se com o Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal para ações de educação ambiental.

CAPÍTULO XII

DA ARBORIZAÇÃO

Art.77 – Qualquer pessoa poderá requerer à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, autorização ambiental para realizar a supressão em indivíduos arbóreos na área urbana do Município.

§ 1º – O requerente deverá apresentar plano de execução da supressão, assinado por profissional habilitado, especificando a quantidade de indivíduos a serem suprimidos, espécies, localização, área atingida, método a ser utilizado e justificativa do requerimento.

§ 2º – Em se tratando de árvore a autorização ambiental poderá ser negada se o indivíduo for considerado imune de corte, mediante ato do Poder Público, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição histórica.

§ 3º – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos decidirá de forma justificada a outorga ou não da autorização, de acordo com os critérios técnicos.

Art.78 – Nas ruas onde as copas das árvores estiverem atingindo os fios condutores de energia elétrica e telefônica poderão ser podadas, seguindo orientação técnica condizente, de tal forma que, não prejudique ou danifique a árvore, mas que se vise adequar esta ao espaço disponível.

Parágrafo único – As concessionárias responsáveis pelos fios condutores deverão requerer autorização ambiental a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, apresentando plano de execução dos serviços de podas, cortes ou sacrifício de árvores, realizado por profissional especializado, contendo os métodos a serem utilizados, visando o meio menos gravoso a arborização urbana.

Art.79 – No alvará da autorização ambiental deverá conter a compensação ambiental, pelo corte de indivíduos arbóreos, preferencialmente a mesma espécie, salvo quando a mesma for exótica, no qual deverá ser substituída por uma espécie nativa.

SEÇÃO I

DA ARBORIZAÇÃO URBANA

Art.80 – As árvores existentes nas ruas, praças e parques do perímetro urbano, do Município, são bens do interesse comum a todos os munícipes.

Parágrafo único – Todas as ações que interferem nestas árvores ficam limitadas aos dispositivos estabelecidos por esta Lei e em outras aplicáveis.

Art.81 – É proibido desviar as águas de lavagem com substância nociva à vida das árvores, para canteiros arborizados.

Art.82 – É proibido, sem a devida autorização municipal, por qualquer modo ou meio, matar ou

danificar árvores de ruas, praças, parques e jardins.

Art.83– O corte ou derrubada de vegetação, se subordina a autorização ambiental, que se tratando de árvores de qualquer diâmetro de tronco ou caule, qualquer que seja a finalidade do procedimento.

Art.84– Não será permitido prender animais amarrados nas árvores da arborização urbana.

Art.85– Os andaimes de construções ou reformas não poderão danificar as árvores e deverão ser retirados até 15 (quinze) dias após a conclusão da obra.

Art.86– Os coretos ou palanques móveis não poderão prejudicar a arborização urbana.

Art.87– Toda edificação, passagem ou arruamento que aplique no prejuízo à arborização urbana deverá ter a anuência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos - SEMMASP, que julgará cada caso.

Art.88 – Não será permitida a fixação de faixas, cartazes e anúncios nas árvores.

Parágrafo único – É expressamente proibido pintar ou picar as árvores de ruas e praças.

SEÇÃO II

DOS MUROS E CERCAS

Art.89– As árvores mortas existentes nas vias públicas serão substituídas pelo Município, através do órgão competente, sem prejuízo aos muros, cercas e passeios, da mesma forma que a retirada de galhos secos e doentes.

SEÇÃO III

DOS LOTEAMENTOS E CONSTRUÇÕES

Art.90– Fica proibido o loteamento de áreas que possuem bosque com matas naturais, primárias ou secundárias com potencial para serem transformadas em Parque Municipal, Reserva Biológica ou Área de Preservação Permanente e assim, declaradas de utilidade pública.

Art.91– Na aprovação de projetos de loteamentos para construções residenciais, comerciais e industriais, deverá o Município, através do órgão competente, exigir plantio de árvores nos correspondentes passeios públicos.

SEÇÃO IV

DOS CORTES E PODAS

Art.92– É atribuição do Município, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos - SEMMASP, podar, cortar, derrubar ou sacrificar árvores das vias e logradouros públicos, salvo nos casos outorgados, através de autorização ambiental.

Art.93– Qualquer pessoa poderá requerer a derrubada, corte ou sacrifício de árvore no logradouro público.

§ 1º– O Município, através da Secretaria Municipal de

Meio Ambiente e Serviços Públicos - SEMMASP, decidirá, após análise e parecer de profissional habilitado, de acordo com critério técnico, a viabilidade de atendimento ao requerimento de contido no caput, e o procedimento a ser tomado.

§ 2º– O requerimento poderá ser negado se a árvore for considerada imune de corte, mediante ato do Poder Público, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição histórica.

SEÇÃO V

ASPECTOS GERAIS DA ARBORIZAÇÃO

Art.94– Os resíduos residenciais ou não residenciais, não biodegradáveis, não poderão ser lançados nos canteiros da arborização urbana.

Art.95– O Poder Executivo poderá celebrar convênio com os órgãos públicos, estaduais ou federais, para execução de tarefas que obtiverem o controle da poluição ambiental que possa ser nociva à saúde pública, as áreas verdes e dos planos para sua aprovação.

LIVRO II

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I

DO CONTROLE AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DA QUALIDADE AMBIENTAL E DO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Art. 96– A qualidade ambiental será determinada nos termos dos artigos 28, 29 e 30 deste código.

Art. 97– É vedado o lançamento ou a liberação nas coleções hídricas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, que cause comprovada poluição ou degradação ambiental, ou acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Art.98– Sujeitam-se ao disposto nesta lei todas as atividades, empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis ou imóveis, e meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluição ou degradação do meio ambiente.

Art.99– O poder executivo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, tem o dever de determinar medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ou degradação do meio ambiente ou impedir sua continuidade, em casos de grave ou iminente risco para a saúde pública e o meio ambiente, observada a legislação vigente.

§ 1º– Em caso de episódio crítico e durante o período em que esse estiver em curso poderá ser determinada a redução ou paralisação de quaisquer atividades nas áreas abrangidas pela ocorrência, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

§ 2º– Sem prejuízo das sanções adotadas, a Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos deverá comunicar a ocorrência da infração ambiental ao Ministério Público no sentido de que este adote as providências que julgar cabível.

Art.100— A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos é a repartição competente do Poder Executivo Municipal para o exercício do poder de polícia ambiental nos termos das Constituição Federal e Estadual e da Lei Orgânica do Município, e para os efeitos desta Lei, cabendo-lhe, dentre outras:

I— estabelecer exigências técnicas relativas a cada estabelecimento ou atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora;

II— fiscalizar o atendimento às disposições desta Lei, seus regulamentos e demais normas dele decorrentes, especialmente as Resoluções do CONAMA, CONEMA e CMMADS;

III — dimensionar e quantificar o dano ambiental, visando responsabilizar o agente poluidor ou degradador;

IV — estabelecer sanções administrativas pelas infrações às normas ambientais.

Art.101— As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as empresas e entidades públicas da administração pública indireta, cujas atividades sejam potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, ficam obrigadas ao cadastro no SIMCA.

Art.102— Não será concedida licenças ambientais ou renovação de alvará municipal objetivando a implantação, ampliação ou renovação de quaisquer instalações ou atividades que estejam em débito fiscal ou ambiental com o Município, até que estes sejam sanados.

Art.103— As revisões periódicas dos critérios e padrões de lançamentos de efluentes poderão conter novos padrões, bem como substâncias ou parâmetros não incluídos anteriormente no ato normativo.

SEÇÃO I

DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS

Art.104— A extração mineral de saibro, areia, argilas, cascalhos, terra vegetal e demais produtos minerais não-metálicos, sob o regime de licenciamento, conforme dispõe o inciso III, do art. 2º, do Decreto-Lei Federal Nº 227/1967, são reguladas por esta seção e pela norma ambiental pertinente.

Parágrafo Único— Os valores arrecadados com a taxa que antecede a expedição da Licença Mineral serão revertidos ao Fundo de Desenvolvimento Ambiental Sustentável Sanjoanense – FUNDASSAN, visando sua aplicação em projetos e programas de controle, fiscalização, conservação e preservação ambiental.

Art.105 – O requerimento para renovação de licença

mineral será instruído pelas autorizações estaduais e federais pertinentes.

§ 1º— A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, quando do requerimento de Licença Mineral, deverá exigir do empreendimento ou atividade extrativa o cumprimento imediato das exigências ambientais anteriormente impostas pelos órgãos estaduais e federais pertinentes.

§ 2º— A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, a seu critério, poderá adotar a figura do Termo de Compromisso Ambiental – TCA, com prazo não superior a 2(dois) anos, objetivando o cumprimento de todas as exigências ambientais impostas pelos órgãos estaduais e federais competentes para atividades desconformes.

CAPÍTULO II

DO AR

Art.106— Na eventual implementação de política municipal de controle da poluição atmosférica, serão observados os planos, os programas, as políticas, as metas e as ações públicas vinculadas às atividades emissoras de gases poluentes, sejam elas públicas ou privadas, incorporando estratégias, medidas e ações que favoreçam a economia de recursos naturais e a redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), observando as seguintes diretrizes setoriais:

I— promoção da melhoria da eficiência na oferta, na distribuição e no uso de energia, o aumento do uso de combustíveis com baixo teor de carbono, ou ainda, dos biocombustíveis, bem como apoiar as ações que promovam sequestro de carbono e o uso de fontes de energias alternativas e/ou renováveis;

II— aumentar o uso de veículos eficientes, expandir o uso de sistemas sobre trilhos e aquaviários, renovar as frotas veiculares, incentivar o transporte coletivo em detrimento do individual e à intermodalidade, especialmente no frete;

III— minimizar a geração de resíduos, maximizar o reuso e a reciclagem de materiais, maximizar a implantação de sistemas de disposição de resíduos com recuperação energética, inclusive com a recuperação do metano de aterros sanitários e nas estações de tratamento de esgoto;

IV— estimular o uso de critérios de eficiência energética na seleção e aquisição de equipamentos e aparelhos eletrodomésticos, na arquitetura e na construção civil, e de sustentabilidade de materiais e de recursos naturais, fomentando o uso de materiais ecológicos e certificados, bem como o reuso da água;

V— incentivar o uso de equipamentos e processos mais eficientes, de sua reciclagem e substituição, e do reuso de materiais, bem como do controle das emissões de

gases, e o sequestro de carbono;

VI– melhorar as práticas de cultivo para reduzir emissões de gases poluentes, bem como promover a ampliação de culturas energéticas, especialmente em áreas degradadas, o controle de queimadas e a recuperação do metano resultante da degradação de matéria orgânica de resíduos agrícolas e da criação de animais, e reduzir a pressão dessas atividades sobre florestas e outros ecossistemas naturais, prevenir a erosão e incêndios florestais;

VII– promover a recuperação das áreas degradadas, mediante o estímulo a práticas de silvicultura que adotem o manejo florestal sustentável, e que favoreçam o uso de produtos e subprodutos florestais, inclusive para geração de energia, e incentivar a restauração da Mata Atlântica mediante o fomento à implantação de Parques Fluviais e de Carbono;

VIII– exigir a adoção das melhores tecnologias de processo industrial e de controle de emissão, de forma a assegurar a redução progressiva dos níveis de poluição;

IX– promover a melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis e otimização da eficiência do balanço energético;

X– implantar procedimentos operacionais adequados, incluindo a implementação de programas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de controle da poluição;

XI– adotar sistema de monitoramento periódico ou contínuo das fontes por parte das empresas responsáveis, sem prejuízo das atribuições de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos;

XII– integrar equipamentos de monitoramento da qualidade do ar, numa única rede, de forma a manter um sistema adequado de informações;

XIII– proibir a implantação ou expansão de atividades que possam resultar em violação dos padrões fixados;

XIV– identificar áreas favoráveis à dispersão de poluição atmosférica visando a implantação de fontes de emissão, quando do processo de licenciamento, e a fixação de critérios e/ou condicionantes quanto à proximidade de instalações urbanas sensíveis, em particular hospitais, clínicas, creches, escolas, casas de saúde, templos religiosos, órgãos públicos e áreas naturais protegidas.

Art.107 – Deverão ser respeitados, entre outros, os seguintes procedimentos gerais para o controle de emissão de material particulado:

I – na estocagem a céu aberto de materiais que possam gerar emissão por transporte eólico:

a) disposição das pilhas feita de modo a tornar mínimo

o arraste eólico;

b) umidade mínima da superfície das pilhas, ou cobertura das superfícies por materiais ou substâncias selantes ou outras técnicas comprovadas que impeçam a emissão visível de poeira por arraste eólico;

c) a arborização das áreas circunvizinhas compatível com a altura das pilhas, de modo a reduzir a velocidade dos ventos incidentes sobre as mesmas.

II– as vias de tráfego interno das instalações comerciais e industriais deverão ser pavimentadas, ou lavadas, ou umectadas com a frequência necessária para evitar acúmulo de partículas sujeitas a arraste eólico;

III– as áreas adjacentes às fontes de emissão de poluentes atmosféricos, quando descampadas, deverão ser objeto de programa de reflorestamento e arborização, por espécies e manejos adequados;

IV– sempre que tecnicamente possível, os locais de estocagem e transferência de materiais que possam estar sujeitos ao arraste pela ação dos ventos, deverão ser mantidos sob cobertura, ou enclausurados ou outras técnicas comprovadas;

V– as chaminés, equipamentos de controle de poluição do ar e outras instalações que se constituam em fontes de emissão, efetivas ou potenciais, deverão ser construídas ou adaptadas para permitir o acesso de técnicos encarregados de avaliações relacionadas ao controle da poluição.

Art.108– Ficam vetadas:

I– a queima ao ar livre de materiais que comprometam de alguma forma o meio ambiente ou a sadia qualidade de vida;

II– a emissão de fumaça preta acima de 20% (vinte por cento) da Escala Ringelmann ou padrões do CONAMA, em qualquer tipo de processo de combustão, exceto durante os 02 (dois) primeiros minutos de operação, para os veículos automotores, e até 5(cinco) minutos de operação para outros equipamentos;

III– a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando-se o vapor d'água, em qualquer operação de britagem, moagem e estocagem;

IV– a emissão de odores que possam criar incômodos à população;

V– a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação específica;

VI– a transferência de materiais que possam provocar emissões de poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Parágrafo único– O período de 05 (cinco) minutos referidos no inciso II, poderá ser ampliado até o máximo de 10 (dez) minutos, quando justificada as limitações tecnológicas dos equipamentos.

Art.109– As fontes de emissão deverão, a critério

técnico fundamentado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, apresentar relatórios periódicos de medição, dos quais deverão constar os resultados dos diversos parâmetros ambientais, a descrição da manutenção dos equipamentos, bem como a representatividade destes parâmetros em relação aos níveis de produção.

Parágrafo Único– Deverão ser utilizadas metodologias de coleta e análise estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo INMETRO, pelo CONAMA, e/ou pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art.110– São vetadas a instalação e ampliação de atividades que não atendam às normas, critérios, diretrizes e padrões estabelecidos por esta lei.

§ 1º– Todas as fontes de emissão existentes no Município deverão se adequar ao disposto nesta Lei, nos prazos estabelecidos por resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMMADS.

§ 2º– A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos - SEMMASP poderá ampliar os prazos, respeitado o prazo estabelecido no §1º deste artigo, por motivos que não dependem dos interessados desde que devidamente justificado. Para esse fim, utilizar-se-á a figura do Termo de Ajustamento de Conduta, dando a devida publicidade.

Art.111– A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, baseado em parecer técnico, procederá a elaboração periódica de proposta de revisão dos limites de emissão previstos nesta Lei, sujeito a apreciação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS, de forma a incluir outras substâncias e adequá-los aos avanços das tecnologias de processo industrial e controle da poluição.

CAPÍTULO III **DA ÁGUA**

Art.112– As diretrizes dispostas neste capítulo aplicam-se a lançamentos de quaisquer efluentes líquidos ou resíduos sólidos provenientes de imóveis, atividades e empreendimentos efetiva e potencialmente poluidores instalados no Município, em águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer meios de lançamento, incluindo redes de coleta e emissários.

Parágrafo único– Aplica-se a este capítulo as diretrizes introduzidas pela Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e seus regulamentos, o Plano Nacional e Estadual de Gerenciamento Costeiro e seus regulamentos.

Art.113– Ficam instituídas as diretrizes de Controle, de Fiscalização da Poluição e do Manejo dos Recursos Hídricos (PCP - Água) no Município, que objetivam:

I– proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população;

II– proteger e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial atenção para as áreas de manguezais, os estuários e outras relevantes para a manutenção dos ciclos biológicos;

III– reduzir, progressivamente, a toxicidade e as quantidades dos poluentes lançados nos corpos d'água;

IV– compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água, tanto qualitativa quanto quantitativamente;

V– controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos, no assoreamento dos corpos d'água e da rede pública de drenagem;

VI– assegurar o acesso e o uso público às águas superficiais e costeiras, exceto em áreas de preservação permanente, quando expressamente disposto em norma específica;

VII– promover o adequado tratamento dos efluentes líquidos, visando preservar a qualidade dos recursos hídricos;

VIII– gerenciar sistematicamente os recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade;

IX– adequar à gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas localidades do Município;

X– articular o planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional;

XI– integrar da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.

Art.114– Fica vedada a ligação de rede de esgoto “in natura” direta ou indireta sem tratamento adequado na rede de drenagem pluvial, ou corpos hídricos de águas lênticos ou lóticos, nos termos desta Lei e da legislação ambiental vigente.

Art.115– Toda edificação, seja ela residencial ou comercial, fica obrigada a ligar seu esgoto – ou águas servidas, no sistema público de esgotamento sanitário, quando da sua existência.

§ 1º– Na ausência ou inexistência de sistema público de coleta de esgotos e águas servidas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos indicará um sistema alternativo para o tratamento dos esgotos, devidamente aprovado pelo órgão municipal competente.

§ 2º— Fica igualmente vedado o lançamento de esgotos e águas servidas em sarjetas, rios, canais, lagoas, lagos ou corpos hídricos representativos, punindo-se o infrator com as sanções previstas na legislação ambiental vigente.

Art.116— As atividades efetivas ou potencialmente poluidoras deverão adotar sistema prévio de tratamento de esgotos e águas servidas, sendo obrigatório seu licenciamento junto aos órgãos ambientais competentes.

Parágrafo único — As atividades efetivas ou potencialmente poluidoras deverão se adequar às exigências desta Lei conforme determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art.117— Os critérios e padrões estabelecidos em legislação deverão ser atendidos, também, por etapas ou áreas específicas do processo de produção ou geração de efluentes, de forma a impedir a sua diluição e assegurar a redução das cargas poluidoras totais.

Art.118— Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos receptores características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água em vigor, ou que criem obstáculos ao trânsito de espécies migratórias, exceto na zona de mistura.

Art.119— Serão considerados, de acordo com o corpo receptor, os critérios estabelecidos pelas normas legais vigentes, para áreas de mistura fora dos padrões de qualidade.

Art.120— A captação de água, interior e costeira, superficial ou subterrânea, deverá atender aos requisitos estabelecidos pela legislação específica, sem prejuízo das demais exigências legais.

Art.121— As atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, ou degradadoras e de captação de água, deverão realizar o monitoramento de efluentes e da qualidade ambiental em suas áreas de influência, previamente estabelecidos ou aprovados no procedimento de licenciamento ambiental junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§ 1º— A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseados nos parâmetros aprovados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§ 2º— Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes líquidos deverão ser feitas para as condições de dispersão mais desfavoráveis, sempre incluída a previsão de margens de segurança.

Art.122— A critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras deverão implantar bacias

de acumulação ou outro sistema com capacidade para as águas de drenagem, de forma a assegurar o seu tratamento adequado.

§ 1º— O disposto no caput deste artigo aplica-se às águas de drenagem correspondentes à precipitação de um período inicial de chuvas a ser definido em função das concentrações e das cargas de poluentes.

§ 2º— A exigência da implantação de bacias de acumulação poderá estender-se às águas eventualmente utilizadas no controle de incêndios.

CAPÍTULO IV

DO SOLO

Art.123— A proteção do solo no Município objetiva:

I— garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos de gestão competentes, observadas as diretrizes ambientais contidas no Plano Diretor;

II— garantir a utilização do solo cultivável, através de adequados planejamento, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias e manejos;

III— realizar o controle da erosão, a contenção de encostas e a requalificação como áreas produtivas ou alternativamente o reflorestamento quando as áreas degradadas se localizarem em APP ou áreas de uso restrito;

IV— estimular a utilização de controle biológico de pragas e outras práticas de controle menos danosa ao ambiente.

Art.124— O Município deve implantar adequado sistema de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos, incluindo coleta seletiva, segregação, reciclagem, compostagem e outras práticas previstas na legislação vigente, que promovam a redução do volume total dos resíduos sólidos gerados.

Art.125— A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, só será permitida mediante comprovação de sua degradabilidade e da capacidade do solo de se autodepurar levando-se em conta os seguintes aspectos:

I— capacidade de percolação;

II — garantia de não contaminação dos aquíferos subterrâneos;

III — limitação e controle da área afetada;

IV — reversibilidade dos efeitos negativos.

CAPÍTULO V

DO CONTROLE DA EMISSÃO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES

Art.126— O controle da emissão de ruídos e vibrações no Município visa garantir o sossego e bem-estar público, evitando sua perturbação por emissões de sons e vibrações de qualquer natureza e que contrariem os níveis máximos fixados em lei ou regulamento.

Art.127– Para os efeitos desta Lei consideram-se aplicáveis as seguintes definições:

I– poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar público ou transgrida as disposições fixadas na norma competente;

II– som: fenômeno físico provocado pela propagação de vibrações mecânicas em um meio elástico, dentro da faixa de frequência de 16 Hz a 20 KHz e passível de excitar o aparelho auditivo humano;

III– ruídos: qualquer som que cause ou possa causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos;

IV– zona sensível a ruídos: são as áreas situadas no entorno de hospitais, clínicas, escolas, creches, unidades de saúde, templos religiosos, aquartelamentos militares, bibliotecas, asilos e área de preservação ambiental;

V– vibração: é o movimento oscilatório de um corpo físico em relação ao seu centro de gravidade, cuja intensidade pode ocasionar danos à estabilidade física e estrutural do patrimônio público e privado, além da saúde individual ou da coletividade;

Art.128– Compete a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos cooperar com o Órgão de Posturas Municipal para:

I– estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos conjuntamente com a Postura Municipal no controle e fiscalização das fontes de poluição sonora;

II– cooperar com o órgão de Posturas Municipal na fiscalização e aplicação de sanções, parciais ou integrais, previstas na legislação pertinente;

III– exigir das pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por qualquer fonte de poluição sonora, apresentação dos resultados de medições e relatórios, podendo, para a consecução dos mesmos, serem utilizados recursos próprios ou de terceiros;

IV– impedir a localização de estabelecimentos industriais, fábricas, oficinas ou outros que produzam ou possam vir a produzir ruídos em unidades territoriais residenciais ou em zonas sensíveis a ruídos;

V– organizar programas de educação e conscientização a respeito de:

a) causas, efeitos e métodos de atenuação e controle de ruídos e vibrações,

b) esclarecimentos sobre as proibições relativas às atividades que possam causar poluição sonora.

Art.129– Fica vedado emitir, dar causa ou contribuir para a ocorrência de qualquer ruído ou vibração incômodos.

Art.130– Fica vedada a utilização ou funcionamento de

qualquer instrumento ou equipamento, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou amplifique o som ou vibração, no período diurno ou noturno, além do limite real da propriedade ou dentro de uma zona sensível a ruídos ou vibração, observado o disposto na legislação vigente.

Parágrafo único– Os níveis máximos de som nos períodos diurno e noturno são aqueles estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, pelas resoluções do CONAMA e demais dispositivos legais em vigor.

Art.131– Fica vedado o uso ou a operação, inclusive comercial, de instrumentos ou equipamentos, de modo que o som emitido provoque ruídos ou vibrações incômodos, ou seja, acima dos níveis estabelecidos.

CAPÍTULO VI

DO CONTROLE DA POLUIÇÃO VISUAL

Art.132– É considerada poluição visual qualquer limitação à visualização pública de monumento natural e de atributo cênico de paisagem natural ou antrópica, sujeitando o agente, a obra, o empreendimento ou a atividade ao controle ambiental, nos termos desta Lei, seus regulamentos e normas decorrentes.

§ 1º – aplica-se subsidiariamente a esta lei o Código de Posturas e demais leis pertinentes.

§ 2º – O Poder Executivo regulamentará o caput deste artigo.

CAPÍTULO VII

DO CONTROLE DAS ATIVIDADES PERIGOSAS

Art.133– É dever do Poder Público controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de substâncias ou produtos perigosos, bem como as técnicas, os métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a sadia qualidade de vida e do meio ambiente.

SEÇÃO I

DO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS

Art.134– As operações de transporte, manuseio, manobra, garageamento e armazenagem de cargas perigosas no território do Município serão reguladas pelas disposições desta Lei e das normas ambientais vigentes.

Art.135– São consideradas cargas perigosas, para os efeitos desta lei, aquelas constituídas por produtos ou substâncias efetiva ou potencialmente nocivas à população, aos bens e ao meio ambiente, assim definidas e classificadas pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas - ABNT, e outras previstas em leis e regulamentos cabíveis.

Art.136– Os veículos, as embalagens e os procedimentos de transporte de cargas perigosas

devem seguir as normas pertinentes da ABNT e a legislação em vigor, e encontrar-se em perfeito estado de conservação, manutenção e regularidade e sempre devidamente sinalizados.

Art.137– É vedado o estacionamento e a pernoite de cargas perigosas dentro do perímetro urbano da sede e dos distritos do Município.

§ 1º– Quando inevitável o estacionamento e a pernoite no Município, será precedido de autorização expressa da Guarda Civil Municipal – GCM, da Defesa Civil Municipal – DCM e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, ouvido o Corpo de Bombeiros Militar, que estabelecerão os critérios especiais de identificação e as medidas de segurança que se fizerem necessárias em função da periculosidade.

§ 2º– A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos deverá se articular com a Defesa Civil Municipal - DCM, a Guarda Civil Municipal – GCM e os órgãos estadual e federal competentes para, em conjunto, fiscalizar e normatizar o transporte de cargas perigosas dentro do Município.

TÍTULO II

DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art.138– A fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e das normas dele decorrentes será realizada pelos agentes públicos encarregados pelo serviço de fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos e, ostensivamente, pelos agentes do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal, nos limites da lei.

Art.139– Consideram-se para os fins deste Capítulo os seguintes conceitos:

I– advertência: é a intimação ao infrator para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;

II– apreensão: ato material decorrente do poder de polícia e que consiste na competência do poder público de acautelar objeto ou produto proveniente de infração ambiental;

III– auto: instrumento de assentamento que registra, mediante termo circunstanciado, os fatos que interessam ao exercício do poder de polícia;

IV– auto de constatação: registra a irregularidade constatada no ato de fiscalização, atestando o descumprimento preterido ou iminente da norma ambiental e adverte o infrator das sanções administrativas cabíveis;

V– auto de infração: documento público que registra o

descumprimento de norma ambiental e/ou consigna a sanção pecuniária cabível;

VI– demolição: desfazimento forçado de obra incompatível com a norma ambiental;

VII– embargo: é a suspensão ou proibição da execução de obra ou implantação de empreendimento;

VIII– fiscalização: toda e qualquer ação de agente fiscal credenciado visando ao exame e verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental;

IX – infração: é a violação de preceitos à legislação ambiental;

X– infrator: é a pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão, de caráter material ou intelectual, provocou ou concorreu para o descumprimento da legislação ambiental;

XI– interdição: é a limitação, suspensão ou proibição do uso de construção, exercício de atividade ou condução de empreendimento;

XII– intimação: é a ciência ao infrator, da sanção imposta e das providências exigidas, consubstanciada no próprio auto ou em edital;

XIII– multa: é a sanção pecuniária, simples ou cumulativa, de natureza objetiva a que se sujeita o infrator em decorrência da infração cometida;

XIV– poder de polícia ambiental: é a prerrogativa inerente da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à proteção, controle ou conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida no Município;

XV– reincidência: é a reiteração de infração de qualquer natureza, pelo agente anteriormente autuado por infração ambiental, no interstício de 5 (cinco) anos entre uma ocorrência e outra.

Art.140– Aos agentes fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos compete:

I – efetuar visitas e vistorias;

II – verificar a ocorrência da infração;

III – lavar o auto correspondente, fornecendo cópia ao autuado;

IV – elaborar relatório de vistoria;

V – exercer atividade orientadora visando à adoção de atitude ambiental positiva;

VI – acompanhar as auditorias ambientais;

VII – licenciamento ambiental;

VIII – outras atribuições previstas em lei.

Parágrafo único– As demais atribuições dos agentes públicos encarregados do serviço de fiscalização ambiental são as descritas no Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos do

Município e em regulamentos específicos.

Art.141– No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes públicos o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos ou privados.

Art.142– Mediante requisição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos - SEMMASP, o agente público poderá ser acompanhado por força policial, da polícia judiciária, no exercício da ação fiscalizadora.

CAPÍTULO II

DO GRUPAMENTO AMBIENTAL DA GUARDA MUNICIPAL

Art.143– O Grupamento Ambiental terá as seguintes atribuições, observada a legislação específica:

I– proteger e fiscalizar preventiva, permanente e comunitariamente das áreas ambientalmente protegidas e de mananciais vinculadas ao Município de São João da Barra, visando prevenir e reprimir ações predatórias;

II– proporcionar apoio às ações decorrentes do exercício do poder de polícia administrativa desenvolvidas pela Secretaria Municipal Meio Ambiente e Serviços Públicos, especialmente nas áreas ambientalmente protegidas e de mananciais conforme plano e programação conjuntamente estabelecidos;

III– colaborar e participar das ações da municipalidade voltadas aos trabalhos de orientação e às campanhas educativas atinentes ao meio ambiente;

IV– colaborar com os demais órgãos públicos e organizações não-governamentais em atividades integradas de proteção ao meio ambiente, observadas as diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria Especial da Guarda Ambiental Municipal;

V– atuar conjuntamente nas ações com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Instituto Estadual do Ambiente – INEA, Comando Estadual de Polícia Ambiental – CPAM, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade - ICMBio, e dos demais órgãos ambientais municipais, estadual e federal;

VI– prevenir incêndios florestais e queimadas, devendo acionar o Corpo de Bombeiros quando necessário;

VII– outras atribuições específicas na área ambiental em função de convênios a serem aprovados pelo Governo Municipal;

VIII– fiscalizar e reprimir a prática de atividades desportivas em locais públicos, quando estas oferecerem risco ao patrimônio ambiental do Município observadas as determinações do Poder Público Municipal;

IX– fiscalizar e reprimir o trânsito de veículos na faixa de areia das praias;

X– reprimir o trânsito de veículos, circulação de pessoas ou atividades não autorizadas nas UCs e APPs;
XI– resgatar animais silvestres em situação de vulnerabilidade ou fora do seu habitat natural.

CAPÍTULO III

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA INFRAÇÃO

Art.144– Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão, dolosa ou culposa, que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, independente da existência de dano.

Parágrafo Único– As infrações administrativas ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, observadas as disposições desta lei.

Art.145– Aplicam-se às infrações administrativas as seguintes sanções, observadas as circunstâncias atenuantes e agravantes:

I– advertência;

II– multa simples;

III– multa diária;

IV– apreensão;

V– destruição ou inutilização do produto;

VI– suspensão de venda e fabricação do produto;

VII– embargo de obra ou atividade;

VIII– suspensão parcial ou total das atividades;

IX– interdição do estabelecimento;

X– restrição de direitos

§ 1º– Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 2º– A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, de preceitos regulamentares, quando a conduta não se demonstrar inicialmente significativa, sem prejuízo às demais sanções previstas neste artigo, ou quando o infrator estiver na iminência de cometer uma infração ambiental, tendo iniciado os atos de execução, mas não alcançando o término.

§ 3º– A multa simples será aplicada sempre que o agente, por culpa ou dolo, praticar irregularidades ou deixar de saná-las no prazo assinado pela autoridade ambiental competente;

§ 4º– A multa simples poderá ser convertida em prestação de serviços de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, através da celebração de termo de compromisso ambiental.

§ 5º– A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo, até cessar a ação, omissão ou até celebração de Termo de

Compromisso – TCA com o órgão ambiental municipal.
§ 6º– A apreensão e a destruição ou inutilização, referidas nos incisos IV e V do caput, obedecerão ao seguinte:

I– Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. O município poderá firmar convênio com instituições responsáveis pelo recebimento, triagem e tratamento médico veterinário destes animais, visando à cooperação na tutela da fauna;

a) Até que os animais sejam entregues as instituições mencionadas neste artigo, o órgão atuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam seu bem-estar físico.

II– tratando-se de produtos perecíveis ou madeira, serão os mesmos avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares e outras com fim beneficente;

III– os produtos e subprodutos da fauna, não perecíveis, serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais;

IV– os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização através da reciclagem, e observados, no que couberem, os princípios de licitação, sendo os recursos revertidos para o Fundo de Desenvolvimento Ambiental Sustentável Sanjoanense – FUNDASSAN.

§ 7º– As sanções restritivas de direito são:

I– perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

II – perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

III – proibição de contratação com a Administração Pública pelo período de até três anos.

IV – suspensão de registro, licença, permissão ou autorização;

V – cancelamento de registro, licença, permissão ou autorização.

§ 8º– A sanção prevista no inciso VIII deste artigo será aplicada quando o funcionamento da atividade estiver ocorrendo em desacordo com as normas e padrões ambientais determinados para a atividade, podendo somente voltar ao funcionamento após a comprovação que a atividade estará dentro das normas e padrões ambientais estabelecidos.

§ 9º– A sanção prevista no inciso IX deste artigo será aplicada quando for impossível o funcionamento da atividade dentro das normas e padrões ambientais existentes.

§ 10º– Independente da aplicação de quaisquer sanções, o infrator será obrigado a reparar ou indenizar os danos ambientais por ele causados.

§ 11º– A aplicação de quaisquer das sanções previstas nesta lei deverá prever a obrigatoriedade do infrator recuperar o meio ambiente e descontaminar a área ou ecossistema degradado, custeando estas ações reparadoras com seus próprios recursos.

Art.146– No exercício da ação fiscalizadora, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, fica assegurado às autoridades ambientais a entrada e a permanência em estabelecimentos públicos ou privados, competindo-lhes obter informações relativas a projetos, instalações, dependências e demais unidades do estabelecimento sob inspeção, respeitando o sigilo industrial.

Parágrafo único– O agente de fiscalização requisitará o emprego de força policial, sempre que for necessário, para garantir o exercício de sua função.

Art.147– Os valores arrecadados com a venda dos bens, de que trata o inciso IV do § 6º do art. 145, e o pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo de Desenvolvimento Ambiental Sustentável Sanjoanense – FUNDASSAN.

Parágrafo único– A multa deverá ser recolhida pelo infrator no prazo de 30 (trinta) dias da aplicação do auto de infração, ressalvado caso ocorra à interposição de recurso administrativo, ficando a multa suspensa até a decisão administrativa final.

Art.148– A multa, sempre que possível, terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

SEÇÃO II

DA IMPOSIÇÃO E GRADAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA

Art.149– Para imposição e gradação da sanção administrativa, a autoridade competente observará:

I – a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e o meio ambiente;

II – os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III – a situação econômica do infrator.

Art. 150 – São circunstâncias que sempre atenuam a sanção:

I – o baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator;

II – a reparação espontânea do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;

III – a comunicação prévia pelo infrator, do perigo iminente de degradação ambiental;

IV – a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental;

V – ter o infrator promovido ou estar promovendo programas de educação ambiental em conformidade com a política estadual de educação ambiental;

VI – ter o infrator implementado, ou estar implementando, planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando à melhoria contínua e o aprimoramento ambiental, segundo diretrizes formuladas por entidades certificadoras reconhecidas no Brasil.

Art.151– São circunstâncias que sempre agravam a sanção, quando não constituem ou qualificam a infração:

I – reincidência nas infrações de natureza ambiental;

II – ausência de comunicação, pelo infrator, do perigo iminente de degradação ambiental ou de sua ocorrência à autoridade ambiental;

III – ter o agente cometido a infração:

a) para obter vantagem pecuniária ou outro motivo torpe;

b) coagindo outrem para a execução material da infração;

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

d) causando danos à propriedade alheia;

e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;

g) em período de defeso à fauna;

h) em domingos ou feriados;

i) à noite;

j) em épocas de secas ou inundações;

k) no interior de espaço territorial especialmente protegido;

l) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;

m) mediante fraude ou abuso de confiança;

n) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;

o) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;

p) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;

q) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.

IV – ter o infrator iniciada obra ou atividade em desrespeito às determinações da licença ambiental.

§ 1º – A ocorrência da circunstância agravante, prevista

no inciso II deste artigo, implicará imposição de multa, no mínimo, equivalente a um terço do valor máximo previsto para a infração.

§ 2º – A imposição de multa, na forma prevista do parágrafo anterior, poderá ser atenuada, nos casos de infração cometida por pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, que não tenha atuado com dolo e que não seja reincidente na prática de outras infrações administrativas.

Art.152– As circunstâncias atenuantes e agravantes das sanções devem estar descritas no auto de infração.

SESSÃO III

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES

Art.153– As infrações ambientais e respectivas sanções encontram-se expressamente previstas na legislação estadual e federal referente ao tema.

Art.154– A legislação estadual e federal será aplicada de forma combinada com o presente código, principalmente no que se refere as infrações ambientais e respectivas sanções.

CAPÍTULO IV

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS

SEÇÃO I

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL

Art.155– São autoridades competentes para lavrar o auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os definidos em Decreto Municipal de regulamentação da fiscalização ambiental.

§ 1º – A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, observado o processo administrativo previsto nesta lei, sob pena de corresponsabilidade.

§ 2º – Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá provocar a atuação das autoridades responsáveis pelo controle e fiscalização ambientais, para efeito do exercício de seu poder de polícia administrativa.

Art.156– O processo administrativo de apuração e aplicação de sanção administrativa por infrações à legislação ambiental terá início com a lavratura do Auto de Constatação.

SEÇÃO II

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

Art.157– O infrator será intimado da lavratura do auto de infração, da ciência de decisão ou efetivação de diligência:

I – pessoalmente, por ciência no processo;

II – por via postal, com aviso de recebimento, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado;

§ 1º – o auto de infração ambiental será lavrado com

base no auto de constatação ambiental.

§ 2º— mesmo ocorrendo à ciência através das diligências acima, deverá também o Município publicar o resumo do auto de infração no Diário Oficial do Município, para que possa produzir todos os efeitos legais, em especial para iniciar a contagem dos prazos.

§ 3º— a publicação da intimação deverá conter:

I — identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II — finalidade da intimação;

III — data, hora e local em que deve comparecer;

IV — se o intimado deve comparecer pessoalmente ou se pode fazer representar;

V — informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

VI — indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§ 4º— A intimação será considerada efetivada caso o aviso de recebimento seja assinado por empregado ou preposto do infrator em se tratando de pessoas jurídicas. Sendo publicado no Diário Oficial do Município, conforme parágrafo posterior, para que possa produzir os efeitos legais.

§ 5º— No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação será efetuada por edital, publicado no Diário Oficial do Município, durante 3 (três) dias úteis, com prazo de 15 (quinze) dias de antecedência ao cumprimento da sanção aplicada, constante no auto de infração ou apresentar defesa administrativa.

§ 6º — Serão considerados nulos os autos quando aplicados sem observância das prescrições legais.

Art.158— O prazo para o cumprimento da sanção ou interposição de defesa administrativa é de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do Auto de Infração Ambiental – AIA.

SEÇÃO III

DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS - JUNTA ADMINISTRATIVA DE IMPUGNAÇÕES DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS - JAIA

SUBSEÇÃO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art.159—Fica criada a Junta Administrativa de Impugnação de Infrações Ambientais - JAIA, para a instrução e julgamento das defesas administrativas de primeira instância remetidos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§ 1º— Os processos serão julgados pelos membros da JAIA, após parecer da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos;

§ 2º— A JAIA formalizará o devido processo de impugnação administrativa.

Art.160— São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Art.161— Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes e de entidades da sociedade civil e da comunidade afetada, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único— Designados dia, local e horário para a reunião aludida no caput, dela será intimada a defesa para, querendo, comparecer.

Art.162— Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art.163— O interessado poderá na fase de instrução e antes da conclusão para tomada da decisão final, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias.

§ 1º— Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º— Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

§ 3º— As perícias requeridas serão custeadas pelo requerente.

Art.164— Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de dez dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Art.165— Quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalente.

Art.166— Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado.

SUBSEÇÃO II

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DA JAIA

Art.167— Compete à JAIA:

I— Analisar a admissibilidade das impugnações administrativas de primeira instância apresentados dentro do prazo cabível, de acordo com o procedimento administrativo;

II – Analisar e julgar as impugnações administrativas interpostas pelos infratores;

III– solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, quando necessário, informações complementares relativas às impugnações administrativas, objetivando uma análise mais completa da situação recorrida;

IV– Encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em defesa, e que se repitam sistematicamente.

SUBSEÇÃO III

DA COMPOSIÇÃO DA JAIA

Art.168– A Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais – JAIA será composta por três servidores públicos municipais ativos, designados pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

§ 1º - Fica impedido de atuar no julgamento aquele que atuou como fiscal autuante na fase procedimental de apuração.

§ 2º– Os membros que irão compor a JAIA, e seus suplentes, deverão possuir no mínimo nível superior e conhecimento na área ambiental.

§ 3º – O mandato dos membros da JAIA terá duração de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

§ 4º – O presidente da JAIA será designado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos dentre qualquer dos membros da junta.

§ 5º – A JAIA poderá solicitar parecer e/ou a presença em reunião desta junta de um especialista em um tema específico, quando a junta julgar necessário.

Art.169– Ocorrendo fato gerador de incompatibilidade ou impedimento, o Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Barra adotará providências cabíveis para tornar sem efeito ou cessar a designação de membros e suplentes da JAIA.

SUBSEÇÃO IV

DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS

Art.170– Aos membros de Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais - JAIA será devido o pagamento CORRESPONDENTE A 4 UFISAN, quando da efetiva participação e atuação em sessões voltadas, exclusivamente, para deliberação e/ou julgamento de impugnações.

§ 1º– O pagamento será devido desde que haja, pelo menos, uma sessão ordinária mensal da JAIA para tratar, exclusivamente, de deliberação/julgamento das impugnações interpostas, até o limite de 3 (três) reuniões mensais, não sendo remuneradas as demais reuniões que por ventura venham a acontecer.

§ 2º– Das sessões da JAIA deverá resultar lista de

presença e ata devidamente assinada por todos os membros, contendo relação dos julgados, que deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de Administração para controle, verificação e inserção do valor devido a título de UFISAN em folha de pagamento para os servidores públicos designados para compor a Junta.

§ 3º– Os pagamentos mensais serão realizados aos membros efetivos e/ou aos membros suplentes que tenham efetivamente participado de reuniões da JAIA.

Art.171– O funcionamento, reuniões, atribuições e demais atividades da JAIA serão tratadas por meio de regulamentação específica.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS AMBIENTAIS - JARA

SUBSEÇÃO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art.172– Fica criada a Junta Administrativa de Recursos Ambientais (JARA) com o objetivo de analisar e julgar os recursos ambientais remetidos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Art.173– Das decisões tomadas pela Junta Administrativa de Impugnações de Infrações Ambientais – JAIA, em primeira instância, poderá o infrator interpor recurso administrativo à Junta Administrativa de Recursos Ambientais JARA no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da publicação da decisão de primeira instância ou quando o infrator tomar ciência pessoalmente da decisão.

Art.174– O pedido de recurso administrativo terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento das multas e, quanto às demais penalidades, apenas devolutivo.

Art.175– A Junta Administrativa de Recursos Ambientais – JARA, que exerce o juízo de admissibilidade do recurso administrativo, se houver pedido do recorrente, poderá, fundamentadamente, conferir efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses em que a execução imediata da sanção possa acarretar dano irreparável.

Art.176– Da decisão da Junta Administrativa de Recursos Ambientais - JARA, o respectivo processo ou sua cópia seguirá, conforme julgado:

I– à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos – SEMMASP quando se tratar de cumprimento de embargo, interdição, multa ou perda de benefícios concedidos pelo poder público;

II– no caso de multa, a Dívida Ativa do Município, para inscrição e devida cobrança judicial; ou,

III– à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços

Públicos – SEMMASP, nos demais casos, inclusive para fins de eventual arquivamento.

Art.177– Caso a decisão administrativa mantenha a multa, integral ou parcialmente, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento, contados da data da publicação da decisão no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único– Caso o pagamento não seja efetuado no prazo acima previsto, os autos serão imediatamente remetidos para a Secretaria de Fazenda para serem inscritos na Dívida Ativa do Município e posteriormente encaminhados para a Procuradoria Geral do Município – PGM efetuar a cobrança do débito.

Art.178– Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo exclui-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento.

SUBSEÇÃO II

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art.179– Compete à JARA:

I– Analisar a admissibilidade dos recursos administrativos em última instância apresentados dentro do prazo cabível, de acordo com o procedimento administrativo;

II– Analisar e julgar os recursos administrativos interpostos pelos infratores;

III– solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos e/ou à Junta Administrativa de Impugnações Ambientais, quando necessário, informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma análise mais completa da situação recorrida;

IV– Encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em defesa, e que se repitam sistematicamente.

SUBSEÇÃO III

DA COMPOSIÇÃO DA JARA

Art.180– A JARA será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, sendo:

I – 2 (dois) representantes indicados por Chefe do Poder Executivo Municipal;

II – 1 (um) representante indicado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS.

§ 1º – A nomeação dos três titulares e dos respectivos suplentes será efetivada por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2º – Os membros que irão compor a JARA, e seus suplentes, deverão possuir no mínimo nível superior e conhecimento na área ambiental.

§ 3º – O mandato dos membros da JARA terá duração de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

§ 4º – O presidente da JARA deverá ser designado e poderá ser qualquer dos membros desta junta, sendo nomeado pelo Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Barra.

§ 5º – A JARA poderá solicitar parecer e/ou a presença em reunião desta junta de um especialista em um tema específico, quando a junta julgar necessário.

§ 6º – Fica impedido de atuar no julgamento aquele que atuou como fiscal atuante na fase aplicação de instrumentos de controle ambiental.

Art.181– Ocorrendo fato gerador de incompatibilidade ou impedimento, o Chefe do Poder Executivo do Município de São João da Barra adotará providências cabíveis para tornar sem efeito ou cessar a designação de membros e suplentes da JARA.

Art. 182–O funcionamento, competências, reuniões e demais atividades da JARA serão tratadas por meio de regulamentação específica.

SUBSEÇÃO IV

DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS

Art.183– Aos membros de Junta Administrativa de Recursos Ambientais – JARA será devido o pagamento de 4 UFISAN pelo Poder Executivo, quando da efetiva participação e atuação em sessões voltadas, exclusivamente, para deliberação e/ou julgamento de RECURSOS.

§ 1º– O pagamento será devido desde que haja, pelo menos, uma sessão ordinária mensal da JARA para tratar, exclusivamente de deliberação/julgamento dos recursos interpostos, até o limite de 3 (três) reuniões mensais, não sendo remuneradas as demais reuniões que por ventura venham a acontecer.

§ 2º– Das sessões da JARA deverá resultar lista de presença e ata devidamente assinada por todos os membros, contendo relação dos julgados, que deverão ser encaminhados a Secretaria Municipal de Administração para controle, verificação e inserção do valor devido a título de UFISAN em folha de pagamento para os servidores públicos designados para compor a Junta.

§ 3º – O pagamento dos UFISAN relativos as sessões serão realizados uma única vez por mês, aos membros efetivos e aos membros suplentes convocados formalmente para substituir o efetivo, que comparecerem presencialmente ou por meio virtual, conforme o caso, às reuniões da JARA.

SEÇÃO V

DAS MEDIDAS CAUTELARES

Art.184– Em qualquer fase do processo administrativo, ou antes que este seja instaurado, os agentes de fiscalização do órgão ambiental municipal poderão impor, cautelarmente, as medidas previstas nos incisos

IV, VI, VII, VIII e IX do Art. 145, quando constatarem a ocorrência ou a iminência de significativo risco à saúde da população ou de degradação ambiental de difícil reparação, mediante decisão devidamente fundamentada.

§ 1º – O agente fiscalizador notificará o responsável pela atividade determinando as medidas a serem adotadas.

§ 2º – A decisão produzirá efeito imediatamente, a partir da ciência pelo infrator, independente de publicação, ocorrendo esta até 5 (cinco) dias posteriores, sob pena de nulidade da notificação.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.185– As multas aplicadas com base nesta Lei poderão ter a sua exigibilidade suspensa, mediante a celebração de Termo de Compromisso Ambiental – TCA, a critério do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos e sob a homologação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS, obrigando-se o infrator à adoção de medidas específicas para fazer cessar a degradação ambiental, sem prejuízo das demais medidas necessárias ao atendimento das exigências impostas pelas autoridades competentes.

§ 1º – O Termo de Compromisso Ambiental – TCA, com força de título executivo extrajudicial, conterà, obrigatoriamente:

I – o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;

II – o prazo de vigência do compromisso que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, devendo, em caso de prorrogação – que não poderá ser superior a um ano – prever a aplicação de multa específica para cada cláusula descumprida;

III – a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas;

IV – as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada, cujo valor não poderá ser superior ao valor do investimento previsto, e os casos de extinção do compromisso, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas, sem prejuízo da possibilidade de o órgão ambiental exigir garantias reais ou fidejussórias para assegurar o cumprimento de obrigação;

V – o foro competente para dirimir litígios entre as

partes.

§ 2º – A protocolização de pedido de celebração de Termo de Compromisso Ambiental – TCA pelo infrator não suspende a apuração de infrações ambientais, nem a aplicação das sanções estabelecidas nesta Lei, nem o exime da responsabilidade de pagamento do respectivo passivo ambiental.

§ 3º – O infrator apresentará projeto técnico de reparação do dano.

§ 4º – O órgão ambiental poderá dispensar o infrator da apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir.

§ 5º – Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, conforme avaliação a critério do órgão ambiental, a multa poderá ser reduzida em até 90% do valor total, por ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, sob homologação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMMADS.

§ 6º – O Termo de Compromisso Ambiental – TCA poderá estipular a conversão parcial ou total das multas aplicadas em serviços de interesse ambiental ou na realização de obras de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, independente do dever de reparar o dano ambiental promovido.

§ 7º – Persistindo a irregularidade ou revelando-se a atitude do infrator como meramente paliativa ou procrastinatória, serão cobradas as multas aplicadas no auto de infração, acrescidas das multas que vierem a serem fixadas no Termo de Compromisso Ambiental – TCA.

§ 8º – Sempre que possível, as medidas dos termos de compromisso ou de ajuste ambiental de que trata este artigo devem ser aplicadas na área diretamente impactada pela infração ambiental.

Art.186– Ficam revogadas as disposições em contrário, dentre elas a Lei Municipal nº 207/2012.

Art.187 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São João da Barra, 13 de dezembro de 2021.

CARLA MARIA MACHADO DOS SANTOS

Prefeita de São João da Barra



**DOE SANGUE.
DOE VIDA.**

Administração

Flávio Raposo Neves

Portaria nº. 1021/21, de 13 de dezembro de 2021.

Art.1º Por força do **Processo Administrativo nº 3950/2021**, de acordo com a Lei 570/2018 de 12 de dezembro de 2018, fica concedido afastamento a servidora, **TANIA MARIA BATISTA RANGEL**, até a concessão de sua aposentadoria.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 13/12/2021.

São João da Barra, 13 de dezembro de 2021

Flávio Raposo Neves

Secretário Municipal de Administração

Mat: 005.929-08

Assistência Social e Direitos Humanos

Karla Chagas Maia

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO/EXTRATO

Pregão Eletrônico: 059/2021

Processo Administrativo: 2536/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

Empresa vencedora: FRP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP;

Item vencido: 01;

Valor total: R\$ 234.900,00 (duzentos e trinta e quatro mil e novecentos reais).

Dotação Orçamentária:

14.02.08.244.1822.2066.44905200000.55

Fundamentação: Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Data da homologação: 01 de dezembro de 2021.

Karla Chagas Maia

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CONVOCA os membros titulares e suplentes, para reunião online pela plataforma google meet a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2021, às 18 horas.

Pauta: REGISTRO DE ENTIDADES- ATESTADO DE FUNCIONAMENTO- OFÍCIOS RECEBIDOS E ASSUNTOS GERAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL.

São João da Barra 14 de dezembro de 2021

Fernanda Pedro Ribeiro

Presidente

Resolução 11/2021

Ata 04/2021 do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, realizada de forma online pela plataforma Google Meet, aos dias 01 de dezembro de 2021. A reunião foi cancelada pela presença dos seguintes conselheiros: Luciano da Silva Barreto e Josinea Ribeiro Mota Bandeira do Nascimento representantes da (SMASDH), Marco Antonio Pereira da Silva representante da (Defesa Civil) Juliana Peixoto Rufino Gazem de Carvalho Barbosa representante da Secretaria Municipal de Obras. Quanto a Sociedade Civil compareceram os representantes da Ascop, João da Silva Crispim e Josimaria Rangel da Viana Crispim. Os representantes da Ama Conect, Ana Beatriz Manhães Gomes Mota e Leonardo Dias Braz. A representante da CAU Melaine Sarzi. O representante da Área de Construção Igor Lopes Almeida. Após a verificação do quorum foi passada a palavra para o Presidente Luciano da Silva Barreto que inicia sua fala parabenizando a todos os eleitos para mesa diretora. Após seguiu para a pauta do dia: ANÁLISE PARA APROVAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-PLHIS. O instrumento foi disponibilizado por e-mail e pelo grupo de trabalho whatsapp. O presidente pergunta se todos tiveram acesso e se conseguiram realizar a leitura, pois desta forma ficara mais fácil sanar quaisquer dúvidas. Informa o Presidente que o Plano está com pendências desde 2015 perante o Ministério da Cidadania o que impediu do Município de ser habilitado. Luciano enquanto Coordenador na Assistência, com uma boa parte da equipe conseguiu reconstruir o Plano que foi encaminhado ao Conselho e no dia de hoje precisamos fazer as considerações. Se houver necessidade de mais tempo teremos até a próxima semana para finalizar, ressalta. Inicia-se com o Presidente a apresentação do Plano, tópico por tópico e informa que alguns itens ao serem abertos no sistema, abrem-se subitens os quais estarão sendo apresentados também. No tópico I- Identificação do Proponente constam Município, Responsável pela elaboração do PLHIS, Telefone, Endereço e e-mail. Tópico II- DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO. De acordo com o Censo demográfico 2010 seguem as informações: população urbana 25715, população rural 7052. Área territorial km²- 458.61- Taxa de crescimento (2000-2010); O município é integrante de território da cidadania? Sim **48** – O Município é integrante de aglomeração urbana? Não. O Município está em área de influencia de

empreendimentos com significativos impactos ambiental de âmbito Regional ou nacional? Sim- COMPLEXO PORTUARIO DO AÇÚ- Existe estudo de impacto? Neste momento a conselheira Melaine informa que existe, mas não aparece. O Município é integrante de Associação de Municípios ou Consórcios Públicos? Sim- CONSPINOR, CONECTAR E O CONSORCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS, informação emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. Especificidade do Município- Está localizado em região de interesse turístico- Litoral acometido pela erosão marinha. A conselheira Melaine pede a palavra e faz uma contribuição nesta resposta, solicitando que seja trocada por DESASTRES NATURAIS em decorrência de termos ainda elevações de marés em Atafona e Açú e desastres com Dunas, sendo aprovado. DINÂMICA INSTITUCIONAL E SOCIAL- Estrutura Institucional do Setor Habitação Local- Qual é o órgão responsável pela habitação no município? Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Descrever/retratar a situação institucional/administrativa da área responsável pela habitação: O setor de habitação se encontra inserido na SMASDH, juntamente com a coordenadoria de Defesa Civil. Citar as atribuições do Órgão Municipal responsável pelas ações de habitação: Reduzir o déficit habitacional no Município; promover temporariamente moradia digna por meio do programa aluguel social; promover o direito a moradia digna. Mecanismos Institucionais de Participação e Controle Social- Conselho da Cidade ou Similar- Não criado. Conselho Municipal de Habitação- Não criado. Outros conselhos na área de Desenvolvimento Urbano ou políticas setoriais ou similares- Criado- Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE – Lei nº 464/2017 Publicada em: 01/08/2017 Ativado desde 19/11/1991. Conselho Gestor do Fundo Municipal de habitação e Interesse Social- Criado- Nome: Conselho Municipal de Habitação Lei nº 299/2014 Ativado desde 20/03/2008. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social- Criado Nome-Fundo municipal de habitação. Lei nº 299/2014 Publicado em 16/04/2014 Ativado desde 20/03/2008 há previsão de recurso na LOA. O Município realiza Conferencia Municipal da Cidade? Não. AGENTES SOCIAIS QUE ATUAM NO SETOR HABITACIONAL: Associação Comunitária a Voz de Grussaí, Associação de Moradores e Amigos em Açú, Associação de Moradores Nova Grussaí, Conselho de Arquitetura e Urbanismo/RJ, em outras seguem: Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços, de Proteção e Defesa Civil e de Assistência Social e Direitos Humanos. Foi relatado que não existem parcerias entre

prefeitura municipal e entidades relacionadas acima. INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: Plano Diretor Participativo- Sim, Lei nº 357/2015 data de aprovação 25/05/2015, é aplicado? Sim- Lei de Zoneamento(Uso e Ocupação do solo) Sim nº 359/2015 data de aprovação 26/05/2015 É aplicado? Sim. Lei do Perímetro Urbano-Sim Lei nº 359/2015 data de aprovação 25/05/2015 É aplicado? Sim; Lei de Parcelamento do Solo- Sim Lei nº 359/2015 data de aprovação 26/05/2015, é aplicado? Sim; Lei municipal de Assistência Técnica- com a intervenção do conselheiro Igor que informa a Lei Federal 11.888/2008 prevê que o Município de suporte em assistência técnica para famílias que tenham renda de ate três salários mínimos no entanto se faz necessário ter um Setor Técnico. Ressalta que poucos Municípios aderiram a esta ação. Código de obras Sim Lei Nº 466/2017 data da provação 15/08/2017. É aplicado? Sim. Normas Municipais de Proteção Ambiental- Sim Lei nº 207/2012 data de aprovação 03/04/2012. É aplicado? Sim. Imposto Territorial Urbano- Sim. Lei nº 02/1993 data de aprovação 02/12/1993, é aplicado? Sim. Imposto Territorial Urbano Progressivo- Não. Zonas Especiais de Interesse Social (Áreas Ocupadas). O instrumento esta previsto? Sim no Plano Diretor. Já foi iniciada a aplicação das ZEIS em áreas ocupadas? Sim; As ZEIS estão delimitadas no território? Sim; Qual o nº de ZEIS delimitadas? Houve recontagem pelo mapa e aprovado 04 ZEIS. Qual a área (há) total delimitadas? 50 hectares; Todo o assentamento precário consolidava estão delimitados como ZEIS? Não. O Conselheiro Igor explica aos conselheiros que ZEIS são áreas e as cita (Chatuba, Navegante, Pedregal, Lagoa que pertence a Caruara (complexo portuário do Açú). O Presidente reavalia com os conselheiros e concordam em 04 áreas. Zonas Especiais de Interesse Social (Áreas vazias). Em Programas realizados entre 2005 e 2010, Programa Minha Casa Minha Vida, Recursos Orçamentários aplicados em Habitação, as fontes, Estratégias e Ações, todos os itens em conformidade com os conselheiros. Terminada a apresentação, o Presidente coloca em votação a APROVAÇÃO do Plano que após as ressalvas foi devidamente APROVADO por unanimidade. O Plano será encaminhado para a aprovação e assinatura do Executivo. Eu Josinea Ribeiro Mota Bandeira do Nascimento, lavro e assino esta ata após aprovação da Plenaria.

Luciano da Silva Barreto

Presidente do CGFMHIS

Republicada para sanar incorreções.*HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE**

PREÇO**Pregão Eletrônico – 058/2021 – Registro de Preço****Processo: 1738/2021**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DESCRITOS NO EDITAL, Empresa vencedora e preços registrados:

JRS COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA			
Item nº	Descrição do Item	Unidade	Valor Unitário
01	Coroa fúnebre GRANDE, medindo 1,70 a 2,00cm de diâmetro.	UNID	R\$ 156,00
02	Coroa fúnebre MÉDIA, medindo 1,30 a 1,60cm de diâmetro.	UNID	R\$ 118,00
03	Coroa fúnebre PEQUENA, medindo 1,00 a 1,20cm de diâmetro.	UNID	R\$ 119,97
04	Serviço Funeral tipo I, composto de: - 01 (uma) urna sextavada adulto, simples.	UNID	R\$ 409,00
05	Serviço Funeral tipo II, composto: - 01 (uma) urna sextavada adulto, simples, largura especial – GORDA.	UNID	R\$ 700,00
06	Serviço Funeral tipo III, composto: - 01 (uma) urna sextavada adulto, simples, tamanho especial – COMPRIDA.	UNID	R\$ 640,00
07	Serviço FUNERAL IV, composto: - 01 (uma) urna zincada, adulto, tamanho especial – COMPRIDA.	UNID	R\$ 1.465,00
08	Serviço FUNERAL V, composto: - 01 (uma) urna zincada, adulto, largura especial – GORDA.	UNID	R\$ 1.505,00
09	Serviço Funeral tipo VI, composto: - 01 (uma) urna zincada, adulto, - PADRÃO.	UNID	R\$ 1.328,00
10	Serviço Funeral tipo VII, composto: - 01 (uma) urna sextavada infantil, simples.	UNID	R\$ 413,00
11	Serviço Funeral tipo VIII, composto: - 01 (uma) urna zincada, infantil.	UNID	R\$ 400,00
12	Serviço FUNERAL IX, composto.	UNID	R\$ 220,00
13	Serviço FUNERAL X, composto: Serviço funerário contendo (Extra Grande COVID-19)	UNID	R\$ 850,00
14	Serviço FUNERAL XI, composto.	UNID	R\$ 600,00
15	Serviço FUNERAL XII, composto: Serviço funerário contendo (Padrão Adulto COVID-19)	UNID	R\$ 390,00
16	Translado fora do Município	KM	R\$ 1,00
17	Translado dentro do Município	KM	R\$ 0,40

Prazo de Validade: 12 (doze) meses.

Obs. Este Instrumento não obriga o Município, a contratar os serviços nele registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/12/2021**DATA DA ASSINATURA DA ATA: 03/12/2021**

São João da Barra, 14 de dezembro de 2021.

Karla Chagas Maia

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Comunicação Social

Gilwagner Amaral Miranda

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021, originada no **Processo Administrativo n.º 156/2021**, **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em propaganda volante veiculada em carro de som para divulgação de eventos a serem realizados pelo município de São João da Barra-RJ. Vigência: 30/08/2021 - 30/08/2022. O Município de São João da Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas

de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 30 de novembro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.**

Educação e Cultura

Daniel Pinheiro Caetano Damasceno

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021, originada no **Processo Administrativo n.º 249/2021**, **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet móvel (apenas serviço de dados), serviços de acesso 3g/4g e serviços de controle de gastos móveis, serviço de circuito de internet (ip) em pacote 10 giga/mês com área de cobertura em pelo menos 80% (oitenta por cento) do território municipal (zona urbana e rural); com serviço de bloqueio de sites e apps, além de bloqueio de ligações e sms para atendimento das demandas da Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC) do município de São João da Barra. Vigência: 14/07/2021 - 14/07/2022. O Município de São João da Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 14 de outubro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.**

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, originada no **Processo Administrativo n.º 244/2021**, **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda oriunda das escolas da Rede Municipal de Ensino, bem como demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Secretaria Municipal de Saúde. Vigência: 07/06/2021 - 07/06/2022. O Município de São João da Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os

elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 07 de dezembro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.**

Fazenda

Renato dos Santos Timótheo

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, no uso de suas atribuições legais, **COMUNICA** que foi retirada e eventualmente **cancelada**, a pauta de julgamento do **Processo 17592019**, que iria ser realizada no dia **15 de dezembro do corrente**, em nome do Sr. **EDSON DA CONCEIÇÃO**.

São João da Barra, 14 de dezembro de 2021

Gicéli da Silva Ribeiro

Presidente do Conselho

Mat. 71096-2

Obras

Jorge Fernando Hissa

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, originada no **Processo Administrativo n.º 1252/2021**, **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para manutenção de ruas e estradas (areia, brita, massa asfáltica e pó de pedra), visando atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços do município de São João da Barra-RJ. Vigência: 13/07/2021 - 13/01/2022. O Município de São João da Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 13 de outubro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.**

Saúde

Arleny Valdés Arias

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, originada no **Processo Administrativo n.º 639/2021**, **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos que fazem parte

dos componentes básicos da assistência farmacêutica, sob forma de genérico, referência ou similar, este último, desde que comprovada sua equivalência com o medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, isto é, que atenda o conceito de medicamento básico, para atender as diversas unidades da Rede Municipal de Saúde. Vigência: 13/07/2021 - 13/07/2022. O Município de São João da Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 13 de outubro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021, originada no **Processo Administrativo n.º 880/2021**, **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis, sob forma de ético, genérico, referência ou similar, este último, desde que comprovada sua equivalência com o medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, para atender as diversas unidades da Rede Municipal de Saúde, conforme especificações no termo de referência. Vigência: 15/07/2021 - 15/07/2022. O Município de São João da Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 15 de outubro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, originada no **Processo Administrativo n.º 773/2021**, **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis, para atender as necessidades oriundas de demandas administrativas e judiciais já existentes e futuras demandas que possam surgir no decorrer da vigência deste certame. Vigência: 25/08/2021 - 25/08/2022. O Município de São João da

Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 25 de novembro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021, originada no **Processo Administrativo n.º 773/2021, Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de suplementos alimentares e fórmulas infantis, para atender as necessidades oriundas de demandas judiciais. Vigência: 15/09/2021-15/09/2022. O Município de São João da Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 15 de dezembro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020, originada no **Processo Administrativo n.º 3674/2020, Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do termo de referência. Vigência: 05/04/2021 - 05/04/2022. O Município de São João da Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 05 de outubro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº

011/2020, originada no **Processo Administrativo n.º 3642/2020, Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo e insumo hospitalar para atender o hospital de campanha no combate ao Covid-19, os postos de urgência e emergência, unidades básicas de saúde e postos de saúde da família da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no termo de referência. Vigência: 07/04/2021 - 07/04/2022. O Município de São João da Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 07 de outubro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021, originada no **Processo Administrativo n.º 737/2021, Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tiras reagentes de medida de glicemia compatíveis com o aparelho on call plus, para atendimento aos pacientes cadastrados no programa de hiperdia da Secretaria Municipal de Saúde, hospital de campanha no combate ao Covid-19, unidades básicas de saúde e às unidades de emergência 24hs. Vigência: 01/06/2021 - 01/06/2022. O Município de São João da Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 01 de dezembro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, originada no **Processo Administrativo n.º 490/2021, Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de internação domiciliar (Home Care), para atender as necessidades de usuários do programa de assistência domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde e outras demandas oriundas de processos judiciais.

Vigência: 01/06/2021 - 01/06/2022. O Município de São João da Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 01 de dezembro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, originada no **Processo Administrativo n.º 4813/2020**, **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de oxigênio medicinal com locação de cilindros e aquisição de peças, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus diversos setores. Vigência: 02/06/2021 - 02/06/2022. O Município de São João da Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 02 de dezembro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Transportes

Rodrigo Machado Correa

Portaria SETTRANS nº.018/21, de 14 de dezembro de 2021.

O Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito - SETTRANS, no uso de suas atribuições, nos termos do Decreto Nº 041/2010 e Instrução Normativa Nº 01/2014, **RESOLVE:**

Art.1º- Destituir Leandro Tannus Barreto, matrícula Nº 306303-03, do cargo de Fiscal de Contrato (Processo 1197/2021 – Registro de Preço Nº 013/2021), que tem por objeto Fornecimento de Combustível para a Frota da PMSJB.

Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 10 de dezembro de 2021.

São João da Barra, 14 de dezembro de 2021.

Rodrigo Machado Correa

Secretário Municipal de Transportes e Trânsito
Matrícula: 586047-01

Portaria SETTRANS nº.019/21, de 14 de dezembro de 2021.

O Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito - SETTRANS, no uso de suas atribuições, nos termos do Decreto Nº 041/2010 e Instrução Normativa Nº 01/2014, **RESOLVE:**

Art.1º Designar Welton Jorge Amaral da Silva, matrícula Nº 03016-09, para exercer o encargo de Fiscal de Contrato (Processo 1197/2021 – Registro de Preço Nº 013/2021), que tem por objeto Fornecimento de Combustível para a Frota da PMSJB.

Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 10 de dezembro de 2021.

São João da Barra, 14 de dezembro de 2021.

Rodrigo Machado Correa

Secretário Municipal de Transportes e Trânsito
Matrícula: 586047-01

Portaria SETTRANS nº. 020/21, de 14 de dezembro de 2021.

O Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito - SETTRANS, no uso de suas atribuições, nos termos do Decreto Nº 041/2010 e Instrução Normativa Nº 01/2014, **RESOLVE:**

Art.1º- Destituir Leandro Tannus Barreto, matrícula Nº 306303-03, do cargo de Fiscal Substituto de Contrato (Processo 4523/2017 - Pregão Nº 021/2018), referente a prestação do serviço de transporte público coletivo convencional de passageiros no âmbito do município de São João da Barra, abrangendo áreas urbanas e interdistritais, conforme especificações constantes do edital e seus anexos.

Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 10 de dezembro de 2021.

São João da Barra, 14 de dezembro de 2021.

Rodrigo Machado Correa

Secretário Municipal de Transportes e Trânsito
Matrícula: 586047-01

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, originada no **Processo Administrativo n.º 4544/2020**, **Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus e seus insumos para atender a demanda da Secretaria Municipal de transportes e trânsito, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Vigência: 03/08/2021 - 03/02/2022. O Município de São João da

Barra-RJ, através da Comissão Especial Registro de Preços, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de São João da Barra-RJ. São João da Barra, 03 de novembro de 2021 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.**

Turismo

Edivaldo Viana Machado

AVISO DE COTAÇÃO Nº 005/2021

O Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, torna público, para conhecimento dos interessados, que no **período de 14 a 16 de dezembro de 2021 até as 17:59:59"**, no âmbito do **processo administrativo nº 4719/2021**, estará recebendo via o endereço eletrônico **compras@sjb.rj.gov.br**, cotações de preços para a **PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) DE CONFEÇÃO DE OMBRELONE, TENDAS E PAINÉIS PANTOGRÁFICOS PERSONALIZADOS**, seguindo as especificações e na forma descrita no Termo de Referência.

Maiores informações sobre o presente aviso poderão ser obtidas pelo email: **compras@sjb.rj.gov.br**.

O termo de referência e o modelo de proposta poderão ser retirados no endereço eletrônico, a saber:

<https://saojoaodabarra-rj.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=263>

São João da Barra/ RJ, 14 de dezembro de 2021.

Edivaldo Viana Machado

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer



PARE DE FUMAR!